

Dispensa — Diritto Pubblico

Bin & Pitruzzella, "Diritto pubblico", Giappichelli, 2022 Riassunto generato da Claude Code
— Esame 26 giugno 2026

Indice

PERCORSO I — Organizzazione dei poteri pubblici - [I. Lo Stato: politica e diritto](#) — pp. 42-63 - [II. Forme di Stato — Parte 1](#) — pp. 64-110 - [II. Forme di Stato — Parte 2](#) — pp. 111-145 - [III. Forme di Governo](#) — pp. 146-183 - [IV. Organizzazione costituzionale in Italia — Parte 1](#) — pp. 184-230 - [IV. Organizzazione costituzionale in Italia — Parte 2](#) — pp. 231-283 - [V-VI. Regioni, Governo Locale e Amministrazione Pubblica](#) — pp. 284-327

PERCORSO II — Atti pubblici e tutela dei diritti - [I. Fonti del diritto: nozioni generali](#) — pp. 330-357 - [II. La Costituzione](#) — pp. 358-377 - [III. Fonti dell'ordinamento italiano: Stato — Parte 1](#) — pp. 378-410 - [III. Fonti dell'ordinamento italiano: Stato — Parte 2](#) — pp. 411-427 - [IV-V. Fonti Europee e Fonti delle Autonomie](#) — pp. 428-459 - [VI. Atti e provvedimenti amministrativi](#) — pp. 460-477 - [VII. Diritti e libertà — Parte 1](#) — pp. 478-515 - [VII. Diritti e libertà — Parte 2](#) — pp. 516-553 - [VIII-IX. Giustizia](#) — pp. 554-597

I. Lo Stato: politica e diritto

Bin & Pitruzzella, *Diritto pubblico*, 2022 — Capitolo I (pp. 3-24)

1. Il potere politico

1.1. Definizioni

Il diritto pubblico studia il **potere**, inteso come capacità di influenzare il comportamento altrui. Questo fenomeno prende il nome di **potere sociale**.

I tipi di potere sociale si distinguono in base al mezzo con cui si esercita l'influenza:

- **Potere economico** — si avvale del possesso di beni scarsi per indurre chi non li possiede a seguire una determinata condotta (es. il proprietario che ottiene lavoro dal non proprietario).
- **Potere ideologico** — si avvale di conoscenze, dottrine filosofiche o religiose per influenzare i comportamenti (es. intellettuali, sacerdoti, mezzi di informazione).
- **Potere politico** — è quello che, per imporre la propria volontà, può ricorrere in ultima istanza alla **forza fisica (coercizione)**. Esso è la specie di potere sociale che permette a chi lo detiene di imporre la propria volontà ricorrendo alla **forza legittima**.

Nelle società antiche e nel medioevo queste tre forme di potere si sovrapponevano spesso negli stessi soggetti. Con la modernità si afferma l'**autonomia del potere politico**: l'uso della forza viene progressivamente concentrato in un'unica istanza (lo Stato), sottraendolo ai soggetti privati.

1.2. La legittimazione

Il ricorso alla forza è necessario ma non sufficiente a qualificare il potere politico. Normalmente i cittadini obbediscono allo Stato non per paura della coercizione, ma perché ritengono che chi esercita il potere sia **moralmente autorizzato** a farlo.

Questo principio di giustificazione si chiama **legittimazione**.

Max Weber ha individuato tre tipi storici di potere legittimo: - **Potere tradizionale** — fondato sulla credenza nel carattere sacro delle tradizioni e di chi le incarna. - **Potere carismatico** — fondato sulla dedizione straordinaria alla persona del leader (valore eroico, carattere sacro). - **Potere legale-razionale** — fondato sulla credenza nel diritto di comando di chi ottiene il potere mediante **procedure legali** e lo esercita entro i limiti stabiliti dal diritto. È il tipo emerso con le grandi rivoluzioni liberali del XVIII secolo (rivoluzione americana 1774-1781, rivoluzione francese 1789) e consacrato dalla Costituzione americana del 1787 e dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789.

Il **costituzionalismo** risponde al problema di come evitare che il potere politico, pur necessario, diventi esso stesso fonte di abusi. La soluzione è sottoporre il potere politico a **limiti giuridici**: principio di legalità, separazione dei poteri, libertà costituzionali e garanzie giurisdizionali. I sistemi che adottano questi mezzi si chiamano **Stato di diritto**.

Con la democratizzazione del XX secolo, la legittimazione legale-razionale diventa insufficiente da sola: occorre anche il **consenso popolare**, espresso attraverso le elezioni e altri strumenti di partecipazione. Le costituzioni moderne devono quindi:

1. Garantire che il potere derivi effettivamente dal popolo sovrano.
2. Prevenire la **tirannia della maggioranza** attraverso: rigidità costituzionale, giustizia costituzionale, diritti sociali, referendum, indipendenza del giudiziario.
3. Affrontare la sfida della dimensione **sovrnazionale** dell'economia rispetto alla dimensione nazionale del potere politico, che ha portato alla costruzione di organizzazioni sovranazionali come

2. Lo Stato

2.1. Definizione

Stato — forma storica di organizzazione del potere politico che esercita il **monopolio della forza legittima** in un determinato territorio, avvalendosi di un **apparato amministrativo**.

Lo Stato moderno si differenzia dalle forme precedenti per due caratteristiche: - Concentrazione del potere di comando legittimo in un territorio in capo a un'**unica autorità**. - Presenza di un'**organizzazione amministrativa** retta da una burocrazia professionale.

Il nome "Stato" nel significato moderno si diffonde con Machiavelli (*Il Principe*, 1513), che apre l'opera distinguendo tutti i domini in "Repubbliche o Principati".

2.2. La nascita dello Stato moderno

Lo Stato moderno nasce tra il XV e il XVII secolo come reazione alla **dispersione del potere** tipica del sistema feudale.

Il sistema feudale era fondato sul rapporto vassallo/signore: il signore concedeva un feudo in cambio di obblighi militari e finanziari. I rapporti di potere erano **personali e privati**, coincidevano con la proprietà del feudo e si riproducevano a vari livelli gerarchici. Nel tempo la dispersione aumentò per effetto di feudi suddivisi, vassalli di più signori, diritti variabili da caso a caso e feudi divenuti ereditabili e alienabili.

A questo si aggiungeva il **policentrismo** della società medievale: la convivenza di comunità familiari, economiche (corporazioni), religiose e politiche, ciascuna con il proprio sistema giuridico. Le comunità principali (ceti, stati, ordini) sedevano nei **parlamenti medievali** (états généraux francesi, cortes aragonesi, dieta tedesca, parlamento inglese) e limitavano il potere del principe.

Il grande **scisma religioso** (1378-1417) e le **guerre civili e di religione** del XVI-XVII secolo resero evidente la necessità di un ordine unitario. La concentrazione della forza legittima nello Stato rispondeva al bisogno di **pace e sicurezza sociale**.

2.3. Sovranità

La **sovranità** è il concetto giuridico che inquadra il monopolio della forza legittima dello Stato. Ha due aspetti:

- **Aspetto interno** — supremo potere di comando in un territorio, al di sopra del quale non esiste alcun altro potere.

- **Aspetto esterno** — indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato.

I due aspetti sono inscindibili: senza indipendenza esterna non può esserci supremazia interna.

Hobbes (*Il Leviatano*) teorizzò che, nello "stato di natura", ogni uomo è in guerra contro ogni altro. Per uscirne, gli individui trasferiscono tutta la loro forza a un potere comune (lo Stato), che detiene il monopolio dell'uso della forza.

Sul piano storico si sono contese il campo tre teorie sulla titolarità della sovranità:

- **Sovranità della persona giuridica Stato** (dottrina tedesca e italiana: Gerber, Laband, Orlando, Romano, fine '800 - inizio '900) — lo Stato è un soggetto di diritto autonomo, titolare della sovranità. Utile per legittimare in modo "oggettivo" i nuovi Stati nazionali e per occultare il conflitto tra principio monarchico e principio popolare.
- **Sovranità della nazione** (rivoluzione francese, art. 3 Dichiarazione 1789) — la sovranità appartiene alla Nazione, entità collettiva che sostituisce il Re. Serviva a negare la sovranità regia e a superare la divisione in ordini e ceti in favore dei cittadini eguali.
- **Sovranità popolare** (Rousseau) — la sovranità coincide con la "volontà generale" del popolo sovrano, che dovrebbe esercitarla direttamente senza delega a rappresentanti.

Elemento comune a tutte le teorie: il rifiuto di "leggi fondamentali" capaci di vincolare il sovrano — i limiti che il sovrano pone a se stesso restano **autolimiti**, revocabili a piacimento.

2.4. Nuove tendenze della sovranità

Il costituzionalismo del secondo dopoguerra ha sancito il principio della **sovranità popolare** (Cost. it., art. 1, co. 2: "La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione").

Tuttavia la sovranità popolare ha perso il carattere di assolutezza per tre ragioni:

1. **Sistema rappresentativo** — la sovranità non si esercita direttamente ma tramite rappresentanti eletti a suffragio universale. Il consenso popolare diventa la principale condizione di legittimazione.
2. **Costituzioni rigide** — hanno efficacia superiore alla legge ordinaria e sono modificabili solo con procedure complesse; la loro preminenza è garantita dalla **Corte costituzionale**. I titolari della sovranità incontrano così limiti giuridici quasi insuperabili, a garanzia delle minoranze e dei diritti fondamentali nel contesto del **pluralismo politico**.
3. **Organizzazioni internazionali e sovranazionali** (v. § 2.5).

2.5. Sovranità e organizzazione internazionale

Tradizionalmente la sovranità esterna si limitava soltanto per effetto dei **Trattati internazionali**. Le due guerre mondiali (1914-1945) segnarono il fallimento di questa concezione. Da allora si sviluppò un

processo di **limitazione giuridica della sovranità esterna** con la finalità di garantire pace e diritti umani:

- **ONU** (Carta di San Francisco, 26 giugno 1945) — finalità di pace e sicurezza internazionale; fondata però ancora sul principio della **sovrana eguaglianza degli Stati**.
- **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo** (10 dicembre 1948).
- **Comunità europee** — la limitazione più intensa: la CEE (1957), la CECA (1951) e la CEEA (1957), poi confluiti nella **Comunità europea** con il Trattato di Maastricht (1992) e nell'**Unione europea** con il Trattato di Lisbona (in vigore 1° dicembre 2009). Gli Stati membri hanno trasferito all'UE poteri rilevanti: produzione normativa vincolante per gli Stati (che prevale sul diritto interno), governo della moneta, politica agricola. Poteri che un tempo definivano il nucleo della sovranità sono stati ceduti a un'organizzazione sovranazionale.

2.6. Territorio

La sovranità si esercita su un **determinato territorio**. La delimitazione precisa è condizione essenziale per garantire sia la sovranità che l'indipendenza reciproca degli Stati.

Il territorio è composto da: - **Terraferma** — delimitata da confini naturali o artificiali, fissati da Trattati internazionali. - **Acque interne** — entro i confini. - **Mare territoriale** — fascia costiera di sovranità statale (oggi fissata a **12 miglia marine** dalla Convenzione di Montego Bay, 1982). - **Piattaforma continentale** — zoccolo continentale del fondo marino; lo Stato ne può riservare le risorse naturali a sé. - **Spazio atmosferico** sovrastante. - Navi e aeromobili battenti la propria bandiera in spazi internazionali. - **Sedi diplomatiche** all'estero.

Il rapporto tra sovranità e territorio si è indebolito con la **globalizzazione**: capitali, informazioni e conoscenze si spostano liberamente oltre i confini sfuggendo al controllo degli Stati. Lo Stato si trova davanti a un'alternativa: chiudersi al mercato globale (rischio di impoverimento) oppure aprirsi, accettando che le scelte politiche siano condizionate dalla logica del mercato internazionale. Nell'UE questo è particolarmente evidente con il mercato unico e la libera circolazione di merci, capitali, servizi e persone ("spazio senza frontiere interne").

2.7. Cittadinanza

La **cittadinanza** è uno **status** cui la Costituzione riconnette diritti e doveri. È presupposto dei diritti politici (elettorato attivo e passivo) e fondamento di doveri costituzionali (difesa della Patria, contribuzione fiscale, fedeltà alla Repubblica). La Costituzione italiana vieta la perdita della cittadinanza per motivi politici (art. 22 Cost.).

Modi di acquisto della cittadinanza italiana (legge 91/1992):

- **Per nascita:**
- **Ius sanguinis** — figlio di padre o madre italiani, ovunque nato.
- **Ius soli** — nato in Italia da genitori ignoti, apolidi o che non trasmettano la loro cittadinanza.

- **Su dichiarazione** — lo straniero nato in Italia che vi ha risieduto ininterrottamente fino alla maggiore età, se entro un anno dichiara di voler acquisire la cittadinanza.
- **Su istanza** — coniuge straniero di cittadino italiano, discendente di avo italiano, adottato da cittadino italiano, chi ha prestato servizio statale per almeno 5 anni, cittadino UE dopo 4 anni di residenza, apolide dopo 5 anni, straniero dopo 10 anni di regolare residenza.

La cittadinanza può essere **persa** (per rinuncia o automaticamente) e **riacquistata** secondo le condizioni di legge.

2.8. La cittadinanza dell'Unione europea

Con il **Trattato di Maastricht** (1992) è stata introdotta la **cittadinanza dell'Unione** (artt. 20-25 TFUE). Il presupposto è la cittadinanza di uno Stato membro: la cittadinanza UE "**completa la cittadinanza nazionale e non la sostituisce**" (art. 20 TFUE).

Diritti conferiti dalla cittadinanza UE: - **Libera circolazione e soggiorno** in tutti gli Stati membri (art. 21 TFUE). - **Tutela diplomatica e consolare** di qualsiasi Stato membro, se il proprio Stato non è rappresentato nel Paese terzo (art. 23 TFUE). - **Petizione** al Parlamento europeo e diritto di rivolgersi al Mediatore europeo (art. 24 TFUE). - **Elettorato attivo e passivo** alle elezioni comunali e al Parlamento europeo nello Stato di residenza (art. 22 TFUE).

L'UE si impegna inoltre a rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Con il Trattato di Lisbona la **Carta dei diritti fondamentali dell'UE** (proclamata a Nizza nel 2000) ha acquisito piena efficacia giuridica.

2.9. Lo Stato come apparato

2.9.1. L'apparato burocratico

Lo Stato si distingue da altre organizzazioni politiche per la presenza di un **apparato organizzativo** servito da una **burocrazia professionale**: stabile nel tempo, impersonale (esiste e funziona sulla base di regole predefinite, indipendentemente dalle persone fisiche che lo compongono) e basata sulla **divisione del lavoro**.

Le origini della burocrazia professionale risalgono al XVI secolo, sorta per esigenze militari (costituire corpi armati dipendenti dalla Corona) e tributarie (raccolgere le risorse per mantenerli). Con lo Stato assoluto era alle dipendenze della Corona; con lo Stato liberale le funzioni furono distribuite tra più organi di vertice.

2.9.2. Lo Stato come persona giuridica

La dottrina giuridica tedesca dell'800 attribuì allo Stato la nozione di **persona giuridica**: soggetto immateriale cui l'ordinamento attribuisce capacità di agire giuridicamente e di costituire centro di imputazione di effetti giuridici. Ciò serviva a: - Evitare l'identificazione dell'autorità con la volontà delle singole persone fisiche. - Garantire **obiettività** alle manifestazioni di volontà statale. - In Italia

(post-unificazione), risolvere il conflitto tra principio monarchico e principio popolare attribuendo la sovranità a un ente astratto.

Nella pratica, però, lo Stato agisce tramite i suoi enti (Comuni, Regioni) o i suoi organi specifici, non come un soggetto unitario. La definizione più precisa è quella di "**organizzazione disaggregata**" (Giannini): "un congiunto organizzato di amministrazioni diverse".

Distinzioni terminologiche: - **Stato persona** (= Stato apparato/Stato Governo) — l'organizzazione del potere pubblico. - **Stato comunità** (= Stato collettività/Stato nazione) — l'intera organizzazione sociale pluralistica. - **Stato ordinamento** — la somma dei due.

2.9.3. Gli enti pubblici

Accanto allo Stato esistono numerosi **enti pubblici**: Regioni, Province, Comuni, dotati di personalità giuridica. Gli enti pubblici si definiscono come apparati costituiti dalle comunità per il perseguimento dei propri fini, riconosciuti come soggetti giuridici.

Si distinguono dalle persone giuridiche private perché: - Sono istituiti **con legge**. - Perseguono **interessi pubblici** (non interessi privati).

Nel modello ottocentesco erano considerati satelliti dello Stato. La **democrazia pluralista** ha mutato il quadro: oggi esistono numerosissimi interessi pubblici spesso in conflitto tra loro (**eterogeneità degli interessi pubblici**) e gli enti territoriali (Regioni, Comuni, Province) godono di **autonomia politica** riconosciuta dalla Costituzione (artt. 5 e 114 Cost.), con organi eletti direttamente dai cittadini.

2.9.4. La potestà pubblica

Lo Stato e gli enti pubblici sono collocati in una posizione di **supremazia** rispetto ai soggetti privati. Gli effetti degli atti statali (leggi, provvedimenti amministrativi, sentenze) derivano esclusivamente dalla manifestazione di volontà dell'autorità, **indipendentemente dal consenso** dei destinatari.

Questo potere di determinare unilateralmente effetti giuridici nella sfera altrui si chiama **potestà pubblica** (o **potere di imperio**). Ma le potestà pubbliche devono essere attribuite dalla legge ed esercitate in modo conforme ad essa: è il **principio di legalità**.

I soggetti privati, invece, si trovano tendenzialmente su un piano di **parità giuridica** e possono disciplinare liberamente i propri rapporti entro i limiti di legge (**principio di autonomia privata**).

Tendenza attuale: lo Stato e gli enti pubblici utilizzano sempre più frequentemente **istituti di diritto privato** (contratti, società per azioni) per soddisfare interessi pubblici, instaurando rapporti paritari. Il diritto comunitario ha elaborato la nozione di **organismo di diritto pubblico** per garantire l'applicazione delle regole sugli appalti anche a soggetti formalmente privati che utilizzano denaro pubblico.

2.9.5. Uffici ed organi

L'unità strutturale elementare dell'organizzazione si chiama **ufficio**: servizio prestato da persone, considerato in astratto (prescinde dalle persone fisiche che vi sono preposte). Un ufficio può essere momentaneamente privo di titolare ("vacanza") senza cessare di esistere.

L'**organo** è un ufficio particolarmente qualificato da una norma come idoneo ad esprimere la volontà della persona giuridica e ad imputarle atti ed effetti (def. Giannini). Non tutti gli uffici di un ente sono organi: solo i titolari di alcuni uffici sono abilitati ad agire giuridicamente all'esterno, imputando gli effetti all'ente.

Il titolare di un organo si trova in un rapporto di **immedesimazione organica** con la persona giuridica; ha inoltre con essa un **rapporto di servizio**, da cui scaturiscono diritti e doveri reciproci.

Classificazioni degli organi: - **Organi rappresentativi** (titolari eletti o collegati a organi elettivi, es. Parlamento) vs. **organi burocratici** (personale professionale senza rapporto con il corpo elettorale). - **Organi attivi** (decidono per l'apparato — funzione deliberativa) vs. **organi consultivi** (esprimono pareri) vs. **organi di controllo** (verificano legittimità o merito degli atti altrui).

I **pareri** degli organi consultivi si distinguono in: - **Parere facoltativo** — l'organo deliberativo può richiederlo ma non è obbligato. - **Parere obbligatorio** — deve essere obbligatoriamente richiesto. - **Parere vincolante** — deve essere obbligatoriamente seguito.

In assenza di una norma espressa, i pareri non sono vincolanti: l'organo che decide può discostarsene, con l'unico obbligo di motivare maggiormente.

2.9.6. Organi costituzionali

Gli **organi costituzionali** sono gli organi più importanti per il sistema statale. Si distinguono per quattro caratteristiche:

1. Sono **necessari** — la loro mancanza determinerebbe l'arresto dell'intera attività statale.
2. Sono **indefetibili** — non possono essere soppressi o sostituiti senza mutare la forma dello Stato (es. sopprimere il Parlamento cambierebbe radicalmente l'ordinamento).
3. La loro struttura di base è **interamente dettata dalla Costituzione**.
4. Godono di **parità giuridica** reciproca (pur potendo differire per autorità politica).

Gli organi costituzionali si differenziano dagli altri non soltanto per le funzioni, ma soprattutto per la **posizione**: solo essi identificano lo Stato in un determinato momento storico.

Concetti chiave

Potere sociale — capacità di influenzare il comportamento di altri individui.

Potere politico — specie di potere sociale che permette di imporre la propria volontà ricorrendo alla forza legittima; caratterizzato dal monopolio dell'uso della forza.

Legittimazione — principio di giustificazione del potere politico; ragione per cui si obbedisce al comando non solo per timore della coercizione, ma per convinzione morale dell'autorità di chi comanda.

Potere tradizionale (Weber) — fondato sulla sacralità delle tradizioni.

Potere carismatico (Weber) — fondato sulle qualità straordinarie del leader.

Potere legale-razionale (Weber) — fondato su procedure legali e limiti giuridici; tipo dominante nelle democrazie moderne.

Stato di diritto — sistema politico in cui il potere politico è effettivamente sottoposto a limiti giuridici (principio di legalità, separazione dei poteri, libertà costituzionali, controllo giurisdizionale).

Stato — forma storica di organizzazione del potere politico con monopolio della forza legittima su un determinato territorio e presenza di un apparato burocratico professionale.

Sovranità — monopolio del potere di comando supremo in un territorio (aspetto interno) e indipendenza da altri Stati (aspetto esterno).

Sovranità della nazione — teoria per cui la sovranità appartiene alla Nazione, entità collettiva che sostituisce il Re; affermata con la rivoluzione francese.

Sovranità popolare — teoria per cui la sovranità appartiene al popolo sovrano, che deve esercitarla direttamente (Rousseau); affermata nel costituzionalismo del secondo dopoguerra in forma mediata dal sistema rappresentativo.

Costituzioni rigide — costituzioni modificabili solo con procedure complesse, di rango superiore alla legge ordinaria; strumento chiave di limitazione della sovranità.

Cittadinanza — status che attribuisce un insieme di diritti e doveri al suo titolare; presupposto dei diritti politici.

Ius sanguinis — acquisto della cittadinanza per discendenza da genitore cittadino.

Ius soli — acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello Stato.

Cittadinanza dell'Unione europea — status che completa (non sostituisce) la cittadinanza nazionale; attribuisce diritti di circolazione, soggiorno, tutela consolare ed elettorato nelle elezioni comunali e al Parlamento europeo.

Burocrazia professionale — insieme di soggetti che prestano in modo professionale la propria opera a favore dello Stato, eseguendo compiti amministrativi secondo regole tecniche predefinite.

Persona giuridica — figura soggettiva immateriale cui l'ordinamento attribuisce capacità di agire giuridicamente e di essere centro di imputazione di effetti giuridici.

Stato persona — l'apparato statale, l'organizzazione del potere pubblico (contrapposto a Stato comunità = l'intera organizzazione sociale).

Enti pubblici — apparati costituiti dalle comunità per il perseguimento di interessi pubblici, istituiti con legge e dotati di personalità giuridica (es. Regioni, Comuni, Province).

Potestà pubblica (potere di imperio) — potere degli enti pubblici di determinare unilateralmente effetti giuridici nella sfera dei destinatari, indipendentemente dal loro consenso.

Principio di legalità — le potestà pubbliche devono essere attribuite dalla legge e esercitate in conformità ad essa; al di fuori di quanto previsto dalla legge, nessuna autorità pubblica può esercitare alcuna potestà.

Ufficio — unità strutturale elementare dell'organizzazione pubblica, definita in astratto indipendentemente dalle persone fisiche che vi sono preposte.

Organo — ufficio qualificato dalla norma come idoneo ad esprimere la volontà della persona giuridica e a imputarle gli effetti giuridici degli atti compiuti.

Organi costituzionali — organi necessari e indefettibili dello Stato, la cui struttura è dettata dalla Costituzione e che godono di parità giuridica reciproca; identificano lo Stato in un determinato momento storico.

Organismo di diritto pubblico — nozione elaborata dal diritto UE per indicare soggetti formalmente privati che, ricevendo finanziamenti pubblici, devono rispettare le regole sugli appalti al pari degli enti pubblici.

II. Forme di Stato — Parte 1 (pp. 64-110)

1. Forma di Stato e Forma di Governo

1.1. Definizioni

Forma di stato — il rapporto tra le autorità dotate di potestà di imperio e la società civile; l'insieme dei principi e valori a cui lo Stato ispira la sua azione. Risponde alla domanda: *qual è la finalità prevalente dello Stato e che tipo di rapporto esiste tra apparato statale e società?*

Forma di governo — i modi in cui il potere è distribuito tra gli organi principali dello Stato e i rapporti che intercorrono tra essi. Risponde alla domanda: *chi governa all'interno dell'apparato statale?*

Le due nozioni sono distinte ma legate da un **rapporto di strumentalità**: la forma di governo è lo strumento tecnico per realizzare la finalità politica della forma di stato. Esempio: la finalità garantistica dello Stato liberale si è tradotta nella separazione dei poteri e nella riserva di legge.

1.2. Classificazioni e modelli

Le forme di stato e di governo elaborate dalla dottrina sono **idealtipi** — modelli ricavati dalla comparazione di più esperienze costituzionali, che evidenziano i tratti ricorrenti senza esaurire la ricchezza di ogni singola realtà storica. Principali forme di stato:

- **Stato assoluto**
 - **Stato liberale**
 - **Stato di democrazia pluralista**
 - **Stato totalitario**
 - **Stato socialista**
-

2. L'Evoluzione delle Forme di Stato

2.1. Lo Stato assoluto

Lo **Stato assoluto** è la prima forma dello Stato moderno, nato in Europa tra il Quattrocento e il Cinquecento. Caratteri fondamentali:

- Il **potere sovrano** è interamente concentrato nella **Corona** (organo impersonale e continuo, distinto dal Re come persona fisica).
- Il Re è **legibus solutus** — non incontra limiti legali; la sua volontà ha forza di legge (*quod principi placuit legis habet vigorem*).
- Il potere è di origine divina, non derivato dal consenso dei sudditi.

Varianti storiche: - **Francia** — assolutismo pieno con Luigi XIV, sottomissione della nobiltà, **mercantilismo** (Stato produttore, manifatture pubbliche, monopoli). - **Inghilterra** — assolutismo solo parziale con i Tudor; fallimento degli Stuart, grazie all'alleanza tra borghesia e nobiltà rurale e al peso del *common law*. - **Prussia/Austria** — **assolutismo illuminato** (Maria Teresa, Giuseppe II): lo Stato di **polizia**, con finalità di promuovere il benessere della popolazione.

2.2. La nascita dello Stato liberale

Lo **Stato liberale** nasce tra fine Settecento e prima metà dell'Ottocento dalla crisi dello Stato assoluto, dallo sviluppo del capitalismo e dall'ascesa della borghesia.

Cause della crisi dello Stato assoluto: - Ragioni finanziarie: costi crescenti e pressione fiscale insopportabile. - Indebolimento della legittimazione politica: incapacità di conciliare la sovranità regia con una sfera di libertà individuale.

Momenti storici fondamentali:

- **Rivoluzione francese (1789)** — la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789) e la Costituzione del 1791 consacrano: conservazione dei diritti naturali (in primis proprietà), eguaglianza davanti alla legge, limitazione del potere tramite divisione dei poteri.

- **Inghilterra** — evoluzione graduale. La **Gloriosa Rivoluzione (1689)** afferma che il potere del Re è sottoposto al diritto; la *Declaration of Rights* e il *Bill of Rights* vietano arresti arbitrari, imposizione di tributi senza consenso parlamentare, mantenimento di armate stabili in pace.
- **America** — Dichiarazione di indipendenza (1776); Costituzione federale (1787), con separazione orizzontale dei poteri ("pesi e contrappesi") e separazione verticale (federalismo), illustrate ne *Il Federalista* (Hamilton, Jay, Madison).

2.3. Stato liberale ed economia di mercato

L'**economia di mercato** si basa sul libero incontro tra domanda e offerta, accoppiata al modo di produzione **capitalistico** (distinzione tra proprietari dei mezzi di produzione e lavoratori salariati).

Lo Stato assoluto ostacolava la nuova economia tramite il **particolarismo giuridico** (frammentazione e incoerenza delle leggi). L'economia capitalistica richiedeva invece:

- Certezza dei diritti di proprietà
- Piena libertà contrattuale
- Eguaglianza formale dei contraenti
- Abolizione di privilegi e monopoli pubblici
- Prevedibilità degli effetti giuridici

Da qui due tendenze tipiche dello Stato liberale:

- **Codificazioni costituzionali** — un unico documento che fissa titolarità ed esercizio del potere politico.
- **Codificazioni civili** — regole generali, astratte e certe sui rapporti tra privati (modello: Codice napoleonico 1804).

2.4. I caratteri dello Stato liberale

Il modello "Stato liberale" è definito da cinque tratti essenziali:

1. **Finalità garantistica** — lo Stato è strumento per tutelare libertà e diritti individuali, in primis la proprietà.
2. **Stato minimo** — si astiene dall'economia; titolare solo delle funzioni indispensabili (giustizia, ordine pubblico, difesa, moneta). Bassa tassazione e pareggio di bilancio.
3. **Principio di libertà individuale** — libertà personale, di proprietà, contrattuale, di pensiero, religiosa, di domicilio. Nessun corpo intermedio tra Stato e individuo; tutti sono **eguali davanti alla legge**.
4. **Separazione dei poteri** — il potere è suddiviso tra soggetti istituzionali distinti che si controllano reciprocamente.
5. **Principio di legalità** — ogni limitazione della libertà deve avvenire per mezzo della **legge**, che deve essere generale e astratta (garanzia contro l'arbitrio) e deve provenire dai rappresentanti della Nazione.

Stato liberale vs. Stato di diritto — "Stato liberale" fa riferimento all'ideologia liberista e all'idea di Stato minimo; "Stato di diritto" è concetto più giuridico (separazione dei poteri, legalità, tutela dei diritti, eguaglianza, indipendenza dei giudici) e può adattarsi anche a Stati non liberali, come i moderni Stati sociali.

Principio rappresentativo — i parlamentari rappresentano l'intera Nazione (non corpi particolari) e operano senza mandato imperativo. Il corpo elettorale è però assai ristretto (suffragio censitario): lo **Stato liberale è uno Stato monoclasse**, con base sociale circoscritta alla borghesia. In Italia nel 1860 l'elettorato era appena il 2% della popolazione.

2.5. La nascita dello Stato di democrazia pluralista

Lo **Stato di democrazia pluralista** nasce da un lungo processo di trasformazione dello Stato liberale attraverso l'allargamento del suffragio fino al **suffragio universale**. Lo Stato monoclasse diventa **Stato pluriclasse**.

Tre trasformazioni decisive:

- Affermazione dei **partiti di massa**, che organizzano la partecipazione politica di milioni di elettori.
- Configurazione degli organi elettivi come luogo di confronto e scontro di interessi eterogenei.
- Riconoscimento di **diritti sociali** accanto ai diritti di libertà, come strumenti di integrazione dei gruppi svantaggiati.

3. Lo Stato di Democrazia Pluralista

3.1. I partiti politici di massa

Nello Stato liberale i partiti erano ristretti gruppi di notabili, operativi soprattutto dentro il Parlamento. Con il suffragio universale nascono i **partiti di massa**, caratterizzati da:

- Solida struttura organizzativa permanente, radicata nella società.
- Apparato burocratico di professionisti della politica.
- Funzione di **mobilitazione popolare** e di integrazione delle masse nelle istituzioni.
- Selezione della classe politica interna al partito ("parlamentarizzazione dei dirigenti di partito" — M. Weber).

I primi partiti di massa furono i partiti socialisti (es. SPD tedesco, Partito laburista inglese, Partito socialista italiano fondato nel 1892) e poi i partiti cattolici (in Italia, il Partito popolare di Don Sturzo, 1919).

Con i partiti, le contrapposizioni sociali entrano nei Parlamenti: da luogo di ricerca del bene comune, il Parlamento diventa arena del confronto tra partiti con identità e programmi contrapposti.

3.2. Crisi delle democrazie di massa e Stato totalitario

In alcuni Paesi, la democrazia di massa non si accompagnò all'accettazione del pluralismo. In Germania, la **Repubblica di Weimar (1919)** — prima Costituzione a riconoscere i **diritti sociali** — subì una crisi profonda: frammentazione politica, instabilità governativa, partiti anti-sistema crescenti. In questo contesto si affermò Hitler, nominato Cancelliere nel 1933, che ottenne pieni poteri e sciolse tutti i partiti.

Anche in Italia, la frammentazione politica post-1919, l'instabilità dei governi e la debolezza delle istituzioni aprirono la strada al **fascismo**. Mussolini fu nominato Presidente del Consiglio nel 1922; la rottura definitiva con la democrazia avvenne nel 1925 con la soppressione delle libertà politiche, lo scioglimento di tutti i partiti tranne il PNF, la concentrazione dei poteri nel Capo del Governo.

3.3. Le alternative allo Stato di democrazia pluralista nel XX secolo

Stato totalitario — caratteri fondamentali:

- **Partito unico** integrato con l'organizzazione statale.
- Concentrazione del potere (legislativo + esecutivo) in un unico organo.
- Lo Stato occupa **tutti gli aspetti della vita** sociale e individuale, sopprimendo le libertà liberali.
- **Fascismo italiano (1922-1943)**: Capo del Governo con poteri assoluti, soppressione del pluralismo politico, tutela degli "interessi nazionali".
- **Nazionalsocialismo tedesco (1933-1945)**: il movimento nazista è sovraordinato allo Stato; il Führer concentra in sé ogni potere costituente, legislativo, esecutivo e giurisdizionale (**Führerprinzip**).

Stato socialista — basato sulla dottrina marxista-leninista:

- **Dittatura del proletariato** come fase transitoria verso una società senza classi.
- Abolizione della proprietà privata; Stato titolare dei mezzi di produzione.
- Economia collettivistica (abolizione del mercato).
- Modello: URSS, con le Costituzioni del 1936 (staliniana) e del 1977.
- Crisi e crollo tra fine anni '80 e inizio anni '90, simboleggiati dalla caduta del Muro di Berlino.

3.4. Consolidamento della democrazia pluralista e Stato sociale

Dopo la seconda guerra mondiale, i principi della democrazia pluralista si consolidano nell'area occidentale. In Italia, la **Costituzione del 1948** riprende il processo interrotto dal fascismo.

Le nuove Costituzioni garantiscono:

- Le tradizionali **libertà negative** (libertà personale, di domicilio, religiosa, di pensiero, di circolazione, ecc.).
- Il **pluralismo** politico, sociale, religioso, culturale (es. art. 49 Cost. italiana sui partiti, art. 39 sui sindacati, art. 8 sulle confessioni religiose).

- I **diritti sociali** (salute, istruzione, lavoro, previdenza), che comportano prestazioni positive dei poteri pubblici.

Da qui nasce il concetto di **Stato sociale** (o *Welfare State*): lo Stato interviene nella distribuzione dei benefici e dei sacrifici sociali per correggere gli esiti del mercato e ridurre le disuguaglianze, sviluppando la **solidarietà** tra individui e gruppi.

Politiche del Welfare State (1950-1980):

- **Politiche keynesiane** — spesa pubblica anticiclica per mantenere alta la domanda interna e garantire occupazione (*deficit spending*).
- **Politiche regolative** — norme a tutela del contraente debole (es. diritto del lavoro).
- **Politiche redistributive** — trasferimento di risorse verso categorie svantaggiate (pensioni, sussidi disoccupazione, sanità pubblica).

La **Costituzione italiana** non usa espressamente la formula "Stato sociale" (a differenza delle Costituzioni tedesca e spagnola), ma delinea uno Stato che corregge il mercato: garantisce proprietà privata e libertà di iniziativa (artt. 41, 42, 47), ma impone solidarietà (art. 2) e rimozione degli ostacoli materiali all'eguaglianza sostanziale (art. 3.2).

3.5. Omogeneità e differenze tra gli Stati di democrazia pluralista

Tre differenze significative tra le democrazie pluralistiche:

- **Ruolo dei partiti** — in Europa i partiti di massa con forte identità ideologica sono stati centrali; negli USA i partiti sono "macchine elettorali" prive di identità precisa, con conseguente rafforzamento della Presidenza.
- **Cultura politica** — in USA e UK si è formata una cultura politica condivisa sui valori democratici; in altri Paesi (come il Belgio, l'Olanda, l'Italia post-bellica) la società era divisa in sub-culture separate (etniche, religiose, ideologiche), con conflitti più radicali tra modelli alternativi di società.
- **Grado di intervento statale nell'economia** — da "dominanza privatistica" (USA, Svizzera, Giappone) a "dominanza pubblicistica" (Europa occidentale, Italia).

3.6. Lo Stato di democrazia pluralista tra società post-classista e globalizzazione

A partire dagli anni '80, lo Stato di democrazia pluralista subisce trasformazioni per effetto di:

- **Crisi delle ideologie** e tramonto dell'identità di classe tradizionale.
- **Globalizzazione** — i capitali si spostano liberamente tra aree, costringendo gli Stati a limitare la pressione fiscale, a evitare disavanzi eccessivi e ad aumentare la flessibilità del lavoro.
- **Crisi fiscale dello Stato** (dagli anni '70) — crescita della spesa pubblica che porta a ribellioni fiscali e pressioni per il riordino del Welfare.
- **Crisi dei debiti sovrani** — aggravata dalla crisi finanziaria 2007-2010 (salvataggio delle banche con denaro pubblico, crollo delle entrate fiscali).

Tre vie di razionalizzazione del Welfare State: 1. Superamento dell'universalismo — ticket e accesso selettivo ai servizi in base al reddito. 2. Principio di responsabilità individuale — fondi pensione privati come integrazione del sistema pubblico. 3. **Principio di sussidiarietà**: - *Verticale* — trasferimento della gestione dei servizi agli enti locali più vicini ai cittadini. - *Orizzontale* — affidamento di compiti tipici del Welfare al **terzo settore** (organizzazioni non profit).

La **pandemia da Covid-19** (2020) ha accelerato il ritorno dell'intervento pubblico: crollo del PIL (– 8% in media nella zona euro nel 2020), massicci sostegni statali a imprese e famiglie, aumento del deficit e del debito pubblico. Sia in Europa (con il programma Next Generation EU) che negli USA (presidenza Biden) si è assistito a un rilancio della politica industriale e dello Stato sociale.

3.7. I caratteri dello Stato di democrazia pluralista

I tratti costitutivi del modello:

- **Suffragio universale**, segretezza e libertà del voto, elezioni periodiche, **pluripartitismo**.
- **Principio di tolleranza** — il dissenso non può essere represso ma va garantito; alcune Costituzioni vietano partiti che operino come "nemici" della democrazia (XII disposizione transitoria Cost. italiana sul divieto di ricostituzione del partito fascista; art. 21.2 Costituzione tedesca).
- **Pluralismo** di formazioni sociali e politiche — libertà di associazione, di partito, sindacale, religiosa.
- Il pluralismo dei centri di potere **limita lo Stato** e crea **canali permanenti di partecipazione** dei cittadini.
- **Politeismo dei valori** — non esiste un interesse generale oggettivo; le Costituzioni riconoscono principi in conflitto che richiedono **bilanciamento** da parte del legislatore e delle Corti costituzionali.
- Massima garanzia della **libertà di manifestazione del pensiero** e del **pluralismo dei media** — da cui si forma la **sfera pubblica** (giornalisti, leader di opinione, movimenti di opinione).
- Lo Stato di democrazia pluralista è anche uno **Stato di diritto** — il principio di legalità, l'eguaglianza davanti alla legge, la tutela giurisdizionale dei diritti e l'indipendenza del potere giudiziario costituiscono le principali garanzie del pluralismo.

4. Rappresentanza Politica

4.1. Definizioni

Rappresentanza politica — due accezioni:

1. "Agire per conto di" — relazione tra rappresentante e rappresentato basata su un **mandato** (modello dei parlamenti medievali: mandato imperativo, rappresentanza di corpi particolari).
2. "Mettere in scena" qualcosa che non c'è fisicamente — il rappresentante ha un potere **autonomo** rispetto al rappresentato (modello della Rivoluzione francese).

La **Costituzione francese del 1791** fissò il modello moderno: la sovranità appartiene alla **Nazione** (entità astratta), che la esercita per delegazione. Ne derivano tre implicazioni:

- Il voto non è un diritto soggettivo ma una **funzione pubblica** (giustifica il suffragio ristretto).
- I parlamentari rappresentano l'intera Nazione, non il collegio elettorale.
- **Divieto di mandato imperativo** — i parlamentari votano liberamente, senza essere vincolati da istruzioni degli elettori (principio recepito dall'art. 67 Cost. italiana).

Responsabilità politica — un soggetto dotato di potere risponde ad un altro per come lo ha esercitato, e nel caso di giudizio negativo perde il potere. Nello Stato liberale era soprattutto responsabilità del Governo verso il Parlamento; nella democrazia pluralista tende a coinvolgere il corpo elettorale come giudice finale.

4.2. La rappresentanza politica nello Stato di democrazia pluralista

Il problema fondamentale: come garantire la **governabilità** (capacità di decidere) senza perdere la **legittimazione democratica** (consenso popolare)?

Soluzioni storiche:

- **Stato dei partiti** — i partiti di massa, con la loro "doppia virtù", assicurano il collegamento stabile con gli elettori (legittimazione) e operano una sintesi politica che supera i particolarismi (governabilità). Ma questo comporta il ritorno di fatto del mandato imperativo, questa volta di origine partitica. In Italia l'art. 67 Cost. vieta il mandato imperativo formale, ma la prassi della disciplina di partito è costituzionalmente ammessa se il parlamentare conserva la libertà di discostarsi dalle direttive.
- **Crisi dei partiti** — con la società post-classista, i partiti non riescono più ad assicurare la completa rappresentanza né a operare sintesi politiche. Perdono il monopolio della rappresentanza e rischiano di diventare "scatole vuote".
- **Rafforzamento del Governo e investitura popolare diretta del capo** — soluzione che affianca o sostituisce i partiti come strumento di governabilità. Rischio di degenerazione in **democrazia plebiscitaria** — potere personale carismatico basato sul rapporto diretto con il popolo (modello storico: Luigi Napoleone/Napoleone III).
- **Assetti neocorporativi** — il Governo negozia il contenuto dei principali provvedimenti con sindacati e associazioni imprenditoriali (tavolo triangolare), distinto dal corporativismo fascista perché le organizzazioni degli interessi sono autonome e non subordinate allo Stato.
- **Rappresentanza territoriale** — seconda Camera a base territoriale (Stati federali, Regioni).

- **Autorità amministrative indipendenti** — sottrazione di certi settori al circuito rappresentativo; affidamento a organi tecnici autonomi (es. tutela della concorrenza).
- **Movimenti populistici** — fenomeno che si caratterizza per la contrapposizione tra il popolo (inteso come entità unitaria e indifferenziata) e le élites politiche/economiche, accompagnato da critica all'integrazione europea e alla globalizzazione (esempi: Front National, Podemos, Movimento 5 stelle, Syriza, Donald Trump negli USA).

4.3. Democrazia diretta e democrazia rappresentativa

Gli **istituti di democrazia diretta** affiancano i meccanismi rappresentativi, consentendo al corpo elettorale di esercitare direttamente alcune funzioni:

- **Iniziativa legislativa popolare** — es. 50.000 elettori in Italia (art. 71 Cost.).
- **Petizione** — richiesta ai Parlamenti, senza effetti giuridici vincolanti (art. 50 Cost.).
- **Referendum** — principale strumento di democrazia diretta; consultazione del corpo elettorale con effetti giuridici.

Classificazioni del referendum: - Per oggetto: *costituzionale, legislativo, politico, amministrativo*. - Per obbligatorietà: *obbligatorio o facoltativo* (attivo — promosso da cittadini; passivo — promosso da organo dello Stato). - Per collocazione temporale: *preventivo* (prima dell'entrata in vigore dell'atto) o *successivo*.

Quattro tipi di referendum nella Costituzione italiana: 1. Referendum di **revisione costituzionale** (art. 138). 2. Referendum **abrogativo** di leggi o atti con forza di legge (art. 75). 3. Referendum **consultivo** per modificazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni (artt. 132-133). 4. Referendum regionali, previsti dagli Statuti regionali.

5. La Separazione dei Poteri

5.1. Il modello liberale

Il principio della separazione dei poteri è stato elaborato dal costituzionalismo liberale per **limitare il potere politico** e tutelare la libertà. Teorizzato soprattutto da **Montesquieu** (*Lo spirito delle leggi*, 1748).

I tre poteri: - **Legislativo** — pone norme giuridiche generali e astratte. - **Esecutivo** — applica le leggi all'interno e difende lo Stato dalle minacce esterne. - **Giudiziario** — applica la legge per risolvere liti.

Tre aspetti caratterizzanti: 1. Ogni potere soggettivo esercita una funzione distinta e ben individuata. 2. Le funzioni non possono essere concentrate in un unico soggetto (altrimenti si apre la strada all'arbitrio). 3. I poteri, pur separati, si condizionano reciprocamente — sistema di **pesi e contrappesi** (*checks and balances*).

Applicazione americana — la più coerente: Presidente e Congresso sono eletti separatamente e esercitano funzioni distinte; nessuno dei due può sciogliere o costringere alle dimissioni l'altro.

Applicazione europea — più temperata: - Le forme di governo parlamentari comportano una stretta connessione tra legislativo ed esecutivo (il Governo deve godere della fiducia del Parlamento): Bagehot parlò di "fusione" di Governo e Parlamento nel sistema britannico. - Il Governo adotta **regolamenti** (atti normativi generali = funzione materialmente legislativa ma formalmente esecutiva). - Il Parlamento approva leggi di bilancio (funzione materialmente esecutiva ma formalmente legislativa).

Da qui la **teoria formale-sostanziale**: le funzioni si distinguono sia per *criteri materiali* (contenuto dell'atto: norme generali/cura di interessi concreti/risoluzione di controversie) che per *criteri formali* (potere che le esercita e modalità formali dell'atto).

Nel modello liberale il giudice era "**bocca della legge**" — applicazione puramente logico-deduttiva, nessuna discrezionalità, potere "nullo". L'amministrazione era pura "esecuzione" della legge.

5.2. La separazione dei poteri nelle democrazie pluraliste

L'affermazione dello Stato di democrazia pluralista modifica profondamente il principio della separazione dei poteri:

- Si afferma una **quarta funzione**: la **funzione di indirizzo politico** — determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell'ordinamento e della politica interna ed esterna dello Stato. Si concentra nel **Governo**, organo deputato a guidare il sistema (art. 95 Cost. italiana).
- La **funzione legislativa** perde il carattere di generalità e astrattezza: le **leggi-provvedimento** contengono prescrizioni riferite a soggetti e situazioni determinati.
- La **funzione giurisdizionale** assume tratti nuovi:
- L'interpretazione non è più logico-deduttiva ma implica **scelte discrezionali**.
- I giudici riconoscono "**nuovi diritti**" prima dell'intervento del legislatore.
- La "**crisi della legge**" (leggi ambigue, frutto di compromessi) amplia la discrezionalità dei giudici.
- Nasce una **quinta funzione**: la **garanzia giurisdizionale della Costituzione** — il controllo di costituzionalità delle leggi, esercitato da Corti costituzionali (in Italia, la Corte costituzionale; negli USA fin dalle origini dalla Corte Suprema).

Cosa resta della separazione dei poteri nella democrazia pluralista? - Permane il principio di pluralismo dei poteri soggettivi reciprocamente indipendenti (anzi accresciuto rispetto all'esperienza liberale, con Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, autonomia dell'amministrazione, attivismo giudiziario). - Permangono le funzioni tradizionali (legislativa, esecutiva, giudiziaria) cui si aggiungono indirizzo politico e garanzia costituzionale, affidate tendenzialmente ad apparati distinti. - Le funzioni si distinguono prevalentemente per **criteri**

formali (modalità di esercizio) più che per criteri materiali. - La divisione orizzontale dei poteri si affianca alla **divisione verticale** (Stati federali o regionali come l'Italia).

6. La Regola di Maggioranza

6.1. Definizioni

La **regola di maggioranza** opera su tre piani:

- **A) Principio funzionale** — tecnica decisionale di organi collegiali (è adottata la decisione che ottiene il numero più elevato di voti). L'alternativa è l'unanimità, che porterebbe alla paralisi. La regola presuppone l'eguaglianza di tutti i membri del collegio.
- **B) Principio di rappresentanza** — mezzo per eleggere Parlamenti e assemblee rappresentative.
- **C) Principio di organizzazione politica** — criterio che regola i rapporti tra partiti in Parlamento.

Ambiguità della regola di maggioranza: può essere strumento di eguaglianza (i più non sono tirannizzati dai pochi) ma anche strumento di oppressione (la maggioranza elimina la minoranza — **tirannia della maggioranza**).

Nelle democrazie pluralistiche la distinzione non è tra maggioranze occasionali, ma tra: - **Maggioranza politica** — stabile, controlla Parlamento e Governo. - **Minoranze politiche** — stabili e persistenti nel tempo.

Strumenti costituzionali di tutela delle minoranze in Italia: - Rigidità della Costituzione (limita l'onnipotenza della maggioranza). - Controllo di costituzionalità (Corte costituzionale). - **Quorum aggravati** — maggioranza assoluta o qualificata per decisioni su: elezione del Presidente della Repubblica, elezione dei giudici costituzionali, revisione costituzionale, approvazione dei regolamenti parlamentari. - Attribuzione di **facoltà procedurali alle minoranze** (es. possibilità di chiedere convocazione straordinaria della Camera, referendum costituzionale, ecc.). - **Autorità amministrative indipendenti** — sottratte sia alla maggioranza che alle minoranze. - **Decentramento politico** (Comuni, Province, Regioni) — i soggetti minoritari a livello nazionale possono trovare protezione a livello locale.

Concetti chiave

Forma di stato — rapporto tra autorità e società civile; insieme dei principi che ispirano l'azione dello Stato. Risponde a "qual è la finalità prevalente dello Stato?".

Forma di governo — distribuzione del potere tra gli organi principali dello Stato. Risponde a "chi governa?".

Idealtipo — modello teorico elaborato dalla dottrina comparando diverse esperienze costituzionali, che evidenzia i tratti ricorrenti senza esaurire la ricchezza di ogni singola realtà storica.

Stato assoluto — forma di Stato in cui il potere sovrano è integralmente concentrato nella Corona; il Re è *legibus solutus*, senza limiti legali.

Stato liberale — forma di Stato a base sociale ristretta (borghesia), fondato su: finalità garantistica, Stato minimo, principio di libertà individuale, separazione dei poteri, principio di legalità, principio rappresentativo.

Stato monoclasse — qualificazione dello Stato liberale, in quanto la sua base elettorale e sociale è circoscritta alla sola classe borghese (suffragio censitario).

Stato di diritto — Stato in cui l'esercizio del potere è sottoposto al diritto attraverso separazione dei poteri, principio di legalità, tutela dei diritti, eguaglianza davanti alla legge, indipendenza dei giudici. Può coesistere con forme di Stato diverse da quella liberale.

Stato di democrazia pluralista — forma di Stato a base sociale allargata (pluriclasse), basato su suffragio universale, pluripartitismo, pluralismo di valori e formazioni sociali/politiche, diritti sociali.

Stato totalitario — forma di Stato in cui il partito unico si identifica con lo Stato, il pluralismo è soppresso e ogni aspetto della vita individuale e collettiva è controllato dal potere politico.

Stato sociale (Welfare State) — forma di Stato in cui il potere pubblico interviene nella distribuzione dei benefici e dei sacrifici sociali per correggere gli esiti del mercato, garantire i diritti sociali e promuovere la solidarietà.

Partiti di massa — organizzazioni politiche con struttura permanente e radicamento nella società, capaci di mobilitare milioni di elettori; caratteristici delle democrazie pluraliste post-suffragio universale.

Mandato imperativo — vincolo per cui il rappresentante deve seguire le istruzioni del rappresentato. Tipico dei parlamenti medievali. **Vietato** nelle Costituzioni liberali e democratiche (art. 67 Cost. italiana).

Responsabilità politica — obbligo di rispondere del proprio operato di fronte ad un altro soggetto; la sanzione è la perdita del potere.

Democrazia diretta — forma di governo in cui il popolo esercita direttamente le funzioni pubbliche (modello: polis greca). Nelle democrazie pluraliste si realizza attraverso referendum, iniziativa legislativa popolare, petizione, affiancando i meccanismi rappresentativi.

Referendum — consultazione dell'intero corpo elettorale con effetti giuridici. Può essere costituzionale, legislativo, politico, amministrativo; obbligatorio o facoltativo; preventivo o successivo.

Separazione dei poteri — principio per cui il potere pubblico è suddiviso in tre funzioni (legislativa, esecutiva, giudiziaria) attribuite ad organi distinti che si controllano reciprocamente (*checks and balances*). Teorizzato da Montesquieu.

Funzione di indirizzo politico — quarta funzione dello Stato affermatasi nelle democrazie pluraliste: determinazione delle linee fondamentali della politica interna ed esterna; si concentra nel Governo.

Garanzia giurisdizionale della Costituzione — quinta funzione: controllo di costituzionalità delle leggi, esercitato da Corti costituzionali; assente nel modello liberale europeo.

Regola di maggioranza — tecnica per cui è adottata la decisione che ottiene il maggior numero di voti; presuppone l'eguaglianza dei membri del collegio. Può degenerare in tirannia della maggioranza, da cui la necessità di tutele per le minoranze.

Tirannia della maggioranza — rischio che la maggioranza politica utilizzi il potere per sopprimere le minoranze politiche; arginato da Costituzioni rigide, controllo di costituzionalità e quorum aggravati.

Populismo — fenomeno politico che contrappone il popolo (inteso come entità unitaria) alle élites politiche ed economiche, con critica all'integrazione europea e alla globalizzazione; espressione di una crisi dei meccanismi rappresentativi.

II. Forme di Stato — Parte 2 (pp. 111-145)

6. La Regola di Maggioranza

6.1. Le tre accezioni della regola di maggioranza

La **regola di maggioranza** non ha un significato unico: il manuale distingue tre accezioni fondamentali.

A) Tecnica deliberativa — La maggioranza come strumento per prendere decisioni collettive all'interno del Parlamento. Presuppone che la maggioranza e le minoranze si siano già formate. I limiti che la regola di maggioranza incontra come tecnica deliberativa riguardano la tutela delle minoranze e del pluralismo: esistono diritti fondamentali che la maggioranza non può violare, garantiti dalla Costituzione e controllati da organi come la Corte costituzionale.

Due fattori non codificabili ma decisivi per l'effettività di questi limiti: - La **cultura politica**: se è pluralista e tollerante, i soggetti politici rispetteranno i diritti delle minoranze. - La **dimensione dell'intervento pubblico**: se non è invasivo, la società sviluppa centri di potere autonomi dallo Stato.

B) Principio di rappresentanza — La maggioranza come regola per eleggere il Parlamento. In ogni **collegio elettorale** è eletto il candidato che ottiene più voti. Si tratta di un meccanismo molto

selettivo: accedono al Parlamento solo i gruppi politici più forti. Contrapposto ai sistemi proporzionali, che invece "fotografano" il Paese reale proiettando in Parlamento tutti i gruppi politici in proporzione ai loro consensi.

C) Principio di organizzazione — La maggioranza come principio che struttura i rapporti tra i soggetti politici (terza accezione). Si esprime nelle democrazie maggioritarie, dove la competizione politica si organizza sulla base della contrapposizione tra due schieramenti alternativi.

6.2. Democrazie maggioritarie e democrazie consociative

Distinzione introdotta da **Lijphart** sulla base delle dinamiche di funzionamento dei sistemi democratici (non dipende solo dal sistema elettorale):

Democrazie maggioritarie (esempi: Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Canada, USA): - Si basano sulla contrapposizione tra **due partiti o due coalizioni** tra loro alternative, in competizione per il potere. - Dopo le elezioni si crea una distinzione funzionale tra **maggioranza** (che governa e indirizza la politica) e **opposizione** (che controlla e propone alternative). - La **funzione di opposizione** è centrale: controlla il Governo, evita la "tirannia della maggioranza" e rende effettiva la responsabilità politica davanti agli elettori. - È possibile l'**alternanza** ciclica tra partiti nei ruoli di maggioranza e opposizione.

Democrazie consociative (esempi: Paesi Bassi, Belgio): - I partiti competono alle elezioni, ma dopo le elezioni non si forma una distinzione maggioranza/opposizione. - I partiti **negozano tra loro** per raggiungere compromessi politici: ogni partito ottiene qualcosa in cambio della rinuncia a qualcosa d'altro. - Le minoranze partecipano alla formazione delle decisioni; manca una vera funzione di opposizione.

7. Lo Stato e la Società Multiculturale

7.1. I rapporti tra Stato e confessioni religiose

La nascita dello Stato moderno comporta la **secolarizzazione** e il riconoscimento della **laicità dello Stato**: neutralità rispetto alla verità religiosa, separazione tra politica e religione, libertà di religione come diritto fondamentale.

Origini storiche della laicità: - La **Lotta delle Investiture** (1057-1122) tra Impero e Papato: esito fu la separazione tra sfera spirituale e sfera politica. - Le **guerre di religione** (XVI-XVII sec.): lo Stato sovrano pose fine al conflitto riconoscendo la libertà di coscienza. - La **Rivoluzione francese** (1789): introdusse il cittadino come essere profano, emancipato da un destino religioso; la libertà di fede fu inserita tra i diritti fondamentali.

Due poli opposti nei rapporti Stato-Chiesa: - **Regime confessionale**: la Chiesa è depositaria di verità ultime sull'essere umano; le leggi devono conformarsi alla morale religiosa. - **Regime di**

separazione: Stato e Chiesa sono istituzioni autonome nei rispettivi campi. Per prevenire conflitti può instaurarsi un **regime concordatario**, regolato da un trattato speciale detto **concordato**.

La soluzione italiana: - L'**art. 7 Cost.** riconosce la separazione tra Stato e Chiesa cattolica (ognuno sovrano nel proprio ordine), ma garantisce anche il **principio concordatario**: i rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi (1929), modificabili solo con accordo di entrambe le parti. - Il "nuovo" Concordato è entrato in vigore con la **legge 121/1985**, eliminando norme incompatibili con la Costituzione (es. cattolicesimo "religione di Stato", insegnamento obbligatorio della religione). - L'**art. 8 Cost.** garantisce il pluralismo: tutte le confessioni religiose sono egualmente libere. Le confessioni non cattoliche possono organizzarsi con propri statuti; i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di **intese** (art. 8.3).

7.2. Principio di laicità, libertà di coscienza e pluralismo religioso

In Italia il principio di **laicità** è stato elaborato principalmente dalla giurisprudenza costituzionale.

Punto centrale: la **sent. 203/1989** della Corte costituzionale afferma che la Costituzione adotta una prospettiva di **"laicità positiva"**: lo Stato non è indifferente al fenomeno religioso, ma lo valuta favorevolmente, ammettendo interventi a sostegno delle attività religiose come interesse meritevole di tutela. La laicità implica "garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale".

Aspetti rilevanti: - Stretto raccordo tra **laicità e divieto di discriminazioni** tra confessioni religiose (sent. 440/1995 sul reato di bestemmia: incostituzionale punire la bestemmia solo contro la religione cattolica). - **Libertà di coscienza:** l'insegnamento della religione nelle scuole è ammissibile solo se rimesso a una libera opzione (sent. 13/1991). - Questione del **crocifisso nei luoghi pubblici**: giurisprudenza divisa. La Grande Chambre della Corte EDU (caso Lautsi c. Italia) ha ritenuto il crocifisso un "simbolo passivo", compatibile con il principio di laicità. - **Simboli religiosi individuali in pubblico** (es. velo islamico): in Francia la legge del 2004 vieta agli studenti di indossare simboli religiosi evidenti; in Italia l'approccio è più morbido.

7.3. La tutela delle minoranze e la società multiculturale

La **società multiculturale** è fondata sul principio che dev'essere assicurata pari dignità alle espressioni culturali di tutti i gruppi, e che ciascun individuo ha diritto a crescere dentro la propria cultura.

Distinzione fondamentale: - **Minoranze storiche:** presenti da sempre entro i confini nazionali (es. minoranze linguistiche). Tutelate dall'art. 6 Cost. e dalla legge 482/1999 (catalano, albanese, tedesco, francese, friulano, ladino, occitano, sardo, croato, greco, sloveno, franco-provenzale). -

Nuove minoranze: gruppi di immigrati stabilitisi in uno Stato straniero. Rappresentano la sfida maggiore.

Il conflitto tra integrazione e riconoscimento delle differenze: - Tradizionalmente la coesione sociale era assicurata attraverso l'**integrazione** (partiti di massa, Stato sociale,

redistribuzione economica), partendo dal presupposto che il conflitto fosse essenzialmente di classe. - Oggi il conflitto è anche tra **identità culturali differenziate** (religiose, etniche, di genere, sessuali): molti gruppi chiedono non di essere integrati, ma di mantenere la propria differenza.

Strumenti giuridici per tutelare le identità: - Creazione di un **diritto derogatorio** per determinate comunità (es. diritti di caccia agli indigeni in Canada, esenzione dall'obbligo scolastico per gli Amish negli USA). - **Norme promozionali** per la cultura di un gruppo (uso della propria lingua, organismi di tutela culturale). - **Interventi amministrativi** (es. costruzione di luoghi di culto). - Estensione di istituti maggioritari anche alle minoranze (es. matrimonio tra omosessuali in UK e Spagna; unione civile in Italia, legge 76/2016).

Limiti e rischi: - Il modello francese (laicità rigida, integrazione) rischia di essere coartante. - Il modello del riconoscimento delle differenze rischia la **frammentazione eccessiva** della società. - Non possono essere tutelate comunità attivamente ostili ai valori di libertà e tolleranza delle democrazie pluralistiche. - Non sono ammissibili pratiche lesive dei diritti individuali (es. infibulazione).

Conflitti etici: - La compresenza di identità culturali differenziate acuisce i conflitti sulle **scelte etiche fondamentali**: fecondazione artificiale, eutanasia, fine vita, interruzione dei trattamenti sanitari. - I casi **Welby** (2006) e **Englaro** illustrano come in assenza di una disciplina legislativa siano stati i giudici a decidere: la Cassazione (sent. 21748/2007) ha stabilito le condizioni per l'interruzione dell'alimentazione forzata in stato vegetativo permanente (stato irreversibile accertato clinicamente + volontà ricostruibile del paziente).

8. Stato Unitario, Stato Federale, Stato Regionale

Decentramento verticale del potere

La separazione dei poteri può realizzarsi non solo in **orizzontale** (tra i poteri dello Stato) ma anche in **verticale**, distribuendo il potere tra lo Stato centrale e altri enti territoriali.

Distinzione fondamentale: - **Stato unitario**: il potere appartiene al solo Stato centrale o a soggetti periferici da esso dipendenti (**decentramento amministrativo o burocratico**). - **Stato composto**: il potere è distribuito tra Stato centrale ed enti territoriali distinti, titolari di potere di indirizzo politico e di funzioni legislative e amministrative in determinate materie (**decentramento politico**).

Lo Stato federale

Caratteri tipici: - Esistenza di un ordinamento federale con Costituzione scritta e rigida, e di **Stati membri** con proprie Costituzioni (denominati: States in USA, Länder in Germania e Austria, Province in Canada e Argentina, Regioni in Belgio). - **Ripartizione costituzionale di competenze** tra Stato centrale e Stati membri (legislativa, esecutiva, giurisdizionale); modificabile solo con

revisione costituzionale. - **Parlamento bicamerale**: seconda Camera rappresentativa degli Stati membri (Senato negli USA; Bundesrat in Germania). - **Partecipazione degli Stati membri** alla revisione costituzionale. - **Corte costituzionale** che risolve i conflitti tra Stato federale e Stati membri.

Origine storica: spesso da Confederazioni di Stati indipendenti (USA 1777-1787, Svizzera 1815-1848, Germania 1815-1867). La **Confederazione di Stati** è un'aggregazione basata su un trattato internazionale, non su una Costituzione: non dà vita a uno Stato nuovo.

Lo Stato regionale

Caratteri distintivi rispetto allo Stato federale: - La Costituzione **riconosce e garantisce** enti territoriali con autonomia politica (Regioni in Italia, Comunità autonome in Spagna), dotati di propri statuti (ma non di una propria Costituzione). - Le Regioni hanno competenze legislative e amministrative, ma **partecipazione limitata** alle funzioni statali. - **Nessuna seconda Camera** rappresentativa delle Regioni. - Una Corte costituzionale risolve i conflitti, assicurando la preminenza dell'interesse nazionale nelle materie regionali.

Avvertenza: la distinzione tra Stato federale e Stato regionale è nella pratica difficile da tracciare; la distinzione fondamentale resta quella tra **Stato unitario e Stato composto**.

Federalismo duale vs federalismo cooperativo: - **Duale** (tipico del liberalismo): forte divisione tra Stato federale e Stati membri, ognuno opera nella propria sfera senza interferenze. - **Cooperativo** (tipico delle democrazie pluraliste): interventi congiunti e coordinati nelle stesse materie da parte di Stato centrale e Stati membri o Regioni.

9. L'Unione Europea

9.1. Definizioni e struttura

L'**Unione europea** nasce con il Trattato di Maastricht con una struttura "a tre pilastri": - Pilastro centrale: **Comunità europea** (CE). - Pilastri laterali: **PESC** (politica estera e di sicurezza comune) e **CGAI** (cooperazione in giustizia e affari interni).

Con il **Trattato di Lisbona** i tre pilastri sono stati assorbiti nell'UE. La PESC mantiene però un regime speciale (decisioni all'unanimità, nessun atto legislativo, limitato controllo della Corte di giustizia).

Il principio di **cooperazione rafforzata** (introdotto con il Trattato di Amsterdam) consente a gruppi di Stati membri di instaurare collaborazioni specifiche tra loro ("Europa a geometria variabile o a due velocità").

9.2. L'organizzazione

Organi principali:

- **Consiglio europeo**: organo di impulso politico, composto dai Capi di Stato o di Governo e dal Presidente della Commissione. Il suo Presidente è eletto a maggioranza qualificata per due anni e mezzo, rinnovabili.
- **Consiglio** (dei ministri): esercita con il PE la funzione legislativa e di bilancio; coordina le politiche degli Stati. Un ministro per Stato. Delibera a maggioranza qualificata (almeno 55% degli Stati, minimo 15, che rappresentino almeno il 65% della popolazione). Coadiuvato dal **COREPER** (Comitato dei Rappresentanti Permanenti).
- **Commissione europea**: centro del processo decisionale e organo propulsivo. Dispone di: poteri di iniziativa normativa; poteri di decisione amministrativa; poteri di controllo sugli Stati. Un commissario per Stato. Il Parlamento europeo elegge il Presidente su proposta del Consiglio e può censurare la Commissione con mozione di censura.
- **Parlamento europeo**: 705 deputati eletti a suffragio universale e diretto ogni cinque anni. Partecipa pienamente alla formazione degli atti normativi attraverso la **procedura legislativa ordinaria** (codecisione, art. 294 TFUE). Poteri di controllo sulla Commissione (commissioni d'inchiesta, interrogazioni, mozione di censura).
- **Corte di Giustizia**: assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione del Trattato. Giudica sulle violazioni del diritto comunitario, sulla legittimità degli atti normativi comunitari e interpreta il diritto in via pregiudiziale.
- **Corte dei Conti**: controllo contabile.
- **Comitato economico e sociale** e **Comitato delle Regioni**: organi consultivi.

9.2. Principi di esercizio delle competenze

Le competenze dell'UE sono **tassativamente attribuite dai Trattati** (principio di attribuzione): - **Principio di autointegrazione** (art. 352 TFUE): l'UE può esercitare poteri non espressamente previsti se necessari agli scopi del Trattato. - **Principio dei poteri impliciti**: l'attribuzione di una competenza comporta anche i poteri necessari per esercitarla efficacemente. - **Principio di proporzionalità**: uso solo dei mezzi strettamente necessari agli obiettivi da realizzare. - **Principio di sussidiarietà** (art. 5 TUE): nelle competenze concorrenti, l'UE interviene solo se l'obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati (la sussidiarietà funziona "come un ascensore": non favorisce necessariamente il livello più basso, ma quello più efficace). - **Principio di leale cooperazione** (art. 4.3 TUE): gli Stati devono coadiuvare le istituzioni europee.

9.3. Il mercato tra Stato e Unione europea

Lo Stato sociale aveva sviluppato vari strumenti di intervento nell'economia (**dirigismo economico**): - Imprese pubbliche e aziende autonome. - Società per azioni in mano pubblica. - Finanziamenti agevolati ai privati. - Programmazione economica. - Monopolio dei servizi pubblici. - Autorizzazioni e controlli sulle imprese private.

Il **diritto comunitario** è in tensione con il dirigismo: i Trattati pongono al centro la creazione di un **mercato unico** basato sulla libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, e sulla **libera concorrenza**.

Tre strumenti del mercato unico: 1. **Quattro libertà**: libera circolazione di merci, lavoratori, servizi e capitali. 2. **Divieto degli aiuti di Stato** alle imprese (con eccezioni). 3. **Disciplina della concorrenza**: divieto di comportamenti che falsano la concorrenza (cartelli, abuso di posizione dominante); controllata dalla Commissione.

Il diritto comunitario ha imposto anche la **liberalizzazione dei servizi pubblici**: le imprese di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle regole della concorrenza, salvo che ciò ostacoli l'adempimento della loro missione specifica.

9.4. L'Unione monetaria e i parametri di Maastricht

Il **mercato unico** è stato completato con la creazione dell'**Euro** (dal Trattato di Maastricht, 1993) e con una **politica monetaria unica** gestita dal **Sistema europeo di banche centrali (SEBC)**, composto dalle banche centrali nazionali e dalla **Banca centrale europea (BCE)** in posizione sovraordinata.

Con l'Euro gli Stati hanno perso: - La possibilità di svalutare la propria moneta. - La manovra autonoma sui tassi di interesse.

Parametri di Maastricht per la sostenibilità delle finanze pubbliche: - Il **deficit** non deve superare il **3% del PIL**. - Il **debito pubblico** non deve superare il **60% del PIL**.

Il **Patto di stabilità e crescita** (Amsterdam, 1997) ha completato la disciplina, imponendo un obiettivo di bilancio in pareggio nel medio termine. Concetto chiave: l'**Obiettivo di medio termine (OMT)**, cioè il saldo strutturale di bilancio che ciascuno Stato si impegna a raggiungere.

9.5. La crisi finanziaria e la nuova governance economica

Il meccanismo di Maastricht (politica monetaria unica + politiche di bilancio nazionali con sorveglianza ex post) non ha impedito che gli squilibri di bilancio di alcuni Paesi si riflettessero sulla stabilità dell'intera Eurozona.

I due punti critici: 1. Mancanza di un **garante di ultima istanza**: la BCE non può stampare moneta per pagare i debiti degli Stati. 2. **Debolezza dei meccanismi** per imporre finanze pubbliche sane agli Stati, che mantengono la politica di bilancio.

Riforme adottate dal 2010:

- **Semestre europeo**: procedura di coordinamento preventivo delle politiche economiche e di bilancio degli Stati (da gennaio a novembre, con scambio di piani, raccomandazioni e pareri tra Commissione, Consiglio e Stati).
- **Six pack e two pack**: rafforzamento della sorveglianza macroeconomica e finanziaria (controllo squilibri, braccio preventivo del Patto di stabilità).

- **Fiscal compact** (Trattato del 2 marzo 2012): introduce il **pareggio di bilancio** (deficit strutturale non oltre lo 0,5% del PIL, da recepire possibilmente in Costituzione) e un percorso di riduzione del debito pubblico.
- **Meccanismi di solidarietà finanziaria:**
- **EFSF** (European Financial Stability Facility, 2010): fondo temporaneo da 440 miliardi.
- **MES** (Meccanismo europeo di stabilità, 2012): meccanismo permanente, capacità di prestito fino a 500 miliardi. Aiuti soggetti a **condizionalità** (riforme per riequilibrare i conti).
- **Unione bancaria:** supervisione bancaria unica (BCE + autorità nazionali); meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie; garanzia dei depositi fino a 100.000 euro.
- **Nuovo ruolo della BCE:** il programma **OMT** (Outright Monetary Transactions, 2012) — acquisti illimitati di titoli di Stato sul mercato secondario per stabilizzare l'Eurozona ("whatever it takes" di Draghi). Poi il **quantitative easing** (APP, 2015-2018). Entrambi ritenuti compatibili con il Trattato dalla Corte di Giustizia.

9.6. Il deficit democratico dell'UE, la Brexit e le elezioni europee

Deficit democratico: l'UE esercita rilevanti competenze che condizionano la vita dei cittadini, ma le decisioni non sono adottate da organi eletti direttamente con procedure democratiche. Le politiche europee appaiono spesso espressione di tecnocrati di Bruxelles, con il rischio di prevalenza della **tecnocrazia sulla democrazia**.

Il deficit si è aggravato durante la crisi dei debiti sovrani: le politiche di austerità imposte agli Stati debitori (Grecia, Spagna, Portogallo) sono apparse decisioni prese al di fuori del circuito democratico nazionale.

Il caso greco (2015): il governo Tsipras ha tenuto un referendum sul programma di austerità dell'UE; la maggioranza ha votato contro, ma per evitare il Grexit (uscita dall'Eurozona) il governo ha dovuto accettare il programma, ignorando il voto popolare.

Bivio dell'UE: restituire sovranità agli Stati nazionali (prospettiva dei partiti populistici ed euroscettici) oppure approfondire l'integrazione europea dotando l'UE di una propria politica economica e rafforzando il PE.

Brexit: il referendum del 23 giugno 2016 ha visto la maggioranza dei britannici votare per il recesso dall'UE. L'accordo di recesso è stato adottato nel dicembre 2020. Gli Stati dell'UE sono scesi a 27.

9.7. L'Unione europea e la pandemia

La crisi economica del Covid-19 ha spinto l'UE ad adottare misure straordinarie:

- **Sospensione del Patto di stabilità** (clausola General Escape Clause) e sospensione temporanea delle regole sugli aiuti di Stato.

- **BCE**: ha proseguito con politiche non convenzionali e ha lanciato il **PEPP** (Pandemic Emergency Purchase Programme), arrivato a 1.350 miliardi nel giugno 2020.
- **SURE** (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency): schema europeo di assicurazione contro la disoccupazione (100 miliardi di euro in prestiti).
- **Next Generation EU (NGEU)**: 750 miliardi di euro (390 miliardi in grants, 360 miliardi in prestiti), finanziati dall'UE con emissione di titoli di debito pubblico europeo. Strumento principale: **Recovery and Resilience Facility (RRF)** da 672,5 miliardi. Condizione: ciascuno Stato deve presentare un **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** con investimenti e riforme, con almeno il 37% delle risorse per la transizione verde e il 20% per la transizione digitale.

Innovazioni strutturali di NGEU: - Aumento considerevole del bilancio UE. - L'UE emette per la prima volta titoli di debito pubblico europeo. - Si introduce una forma di **solidarietà finanziaria** tra Stati. - Si prospetta una futura **capacità fiscale propria** dell'UE (tributi europei: imposta sulle imprese del mercato unico, imposta sulle imprese digitali, meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera).

Concetti chiave

Regola di maggioranza (tecnica deliberativa) — Strumento per prendere decisioni collettive in Parlamento; incontra limiti nella tutela dei diritti fondamentali delle minoranze garantiti dalla Costituzione.

Regola di maggioranza (principio di rappresentanza) — Sistema elettorale in cui in ogni collegio vince il candidato con più voti; meccanismo molto selettivo, contrapposto al sistema proporzionale.

Regola di maggioranza (principio di organizzazione) — Struttura dei rapporti tra forze politiche nelle democrazie maggioritarie, basata sulla contrapposizione tra maggioranza che governa e opposizione che controlla.

Democrazia maggioritaria — Sistema democratico basato sulla competizione tra due partiti o coalizioni alternative, con funzione di opposizione codificata e possibile alternanza al governo.

Democrazia consociativa — Sistema democratico in cui i partiti tendono a condividere il potere attraverso compromessi negoziati, senza una vera distinzione tra maggioranza e opposizione.

Laicità dello Stato — Neutralità dello Stato rispetto alla verità religiosa; separazione tra politica e religione; garanzia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale.

Laicità positiva — Concezione italiana della laicità (sent. 203/1989): lo Stato non è indifferente al fenomeno religioso, ma lo valuta favorevolmente e può sostenerlo, purché senza discriminazioni tra le confessioni.

Concordato — Trattato speciale tra uno Stato e la Chiesa cattolica che regola i loro rapporti reciproci in materie di interesse comune (in Italia: Patti Lateranensi 1929, rivisti con legge 121/1985).

Intese — Accordi tra lo Stato italiano e le confessioni religiose non cattoliche, regolati per legge sulla base dell'art. 8.3 Cost. (riserva di legge rinforzata per procedimento).

Stato unitario — Stato in cui il potere appartiene al solo Stato centrale o a soggetti periferici da esso dipendenti (decentramento amministrativo, non politico).

Stato composto — Stato in cui il potere è distribuito tra Stato centrale ed enti territoriali distinti, titolari di potere di indirizzo politico e di funzioni legislative e amministrative.

Stato federale — Stato composto in cui gli enti territoriali (Stati membri) hanno proprie Costituzioni, competenze garantite dalla Costituzione federale e sono rappresentati in una seconda Camera del Parlamento.

Stato regionale — Stato composto in cui le Regioni hanno autonomia politica garantita dalla Costituzione, ma senza proprie Costituzioni e con partecipazione limitata alle funzioni statali.

Federalismo duale — Modello in cui Stato centrale e Stati membri operano nelle rispettive sfere senza interferenze reciproche (tipico del liberalismo classico).

Federalismo cooperativo — Modello in cui Stato centrale e Stati membri intervengono congiuntamente nelle stesse materie (tipico delle democrazie pluraliste contemporanee).

Principio di sussidiarietà — L'UE interviene nelle competenze concorrenti solo se l'obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati; la collocazione ottimale della competenza è quella dove può essere esercitata più efficacemente (funziona "come un ascensore").

Principio di proporzionalità — L'UE usa solo i mezzi strettamente necessari e le misure proporzionate agli obiettivi da raggiungere.

Parametri di Maastricht — Vincoli alle politiche di bilancio degli Stati dell'Eurozona: deficit non superiore al 3% del PIL e debito pubblico non superiore al 60% del PIL.

Fiscal compact — Trattato del 2012 che introduce il pareggio di bilancio strutturale (deficit strutturale non oltre lo 0,5% del PIL) e un percorso di riduzione del debito pubblico.

Deficit democratico — Fenomeno per cui l'UE esercita rilevanti competenze senza che le decisioni siano adottate da organi eletti con procedure democratiche dai cittadini; rischio di prevalenza della tecnocrazia.

Next Generation EU (NGEU) — Strumento adottato dall'UE in risposta alla crisi Covid-19: 750 miliardi tra grants e prestiti agli Stati, finanziati con debito pubblico europeo, condizionati all'adozione di PNRR con riforme e investimenti in transizione verde e digitale.

PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) — Piano che ciascuno Stato deve presentare alla Commissione come condizione per accedere alle risorse di NGEU; deve contenere investimenti e riforme secondo un cronoprogramma, con almeno il 37% per il verde e il 20% per il digitale.

III. Forme di Governo

1. Le forme di governo dello Stato liberale

1.1. La monarchia costituzionale

Le forme di governo conosciute dallo Stato liberale sono tre: la **monarchia costituzionale**, il **governo parlamentare** (sua evoluzione storica) e, negli USA, il **governo presidenziale**.

La **monarchia costituzionale** nasce nel passaggio dallo Stato assoluto a quello liberale. Si afferma prima in Inghilterra (rivoluzioni del 1649 e 1688), poi nell'Europa continentale dopo la Rivoluzione francese del 1789. I principali testi che la disciplinano sono le Costituzioni francesi del 1791 e del 1814, lo Statuto Albertino del 1848, la Costituzione prussiana del 1850 e quella dell'Impero tedesco del 1871.

I suoi caratteri fondamentali:

- **Netta separazione** tra Re (potere esecutivo) e Parlamento (potere legislativo)
- Il Re nomina e revoca i ministri, scioglie anticipatamente la Camera elettiva, esercita la sanzione regia sulle leggi
- Il Parlamento approva le leggi limitatrici dei poteri dell'amministrazione e i tributi, ma le leggi entrano in vigore solo con il consenso del Re
- Il sistema si fonda sull'equilibrio tra due principi di legittimazione: quello **monarchico-ereditario** (nobiltà) e quello **elettivo** (borghesia)

Con il rafforzamento della classe borghese, la monarchia costituzionale evolve gradualmente verso il **governo parlamentare**: si inserisce un terzo organo (il Governo) che si autonomizza dal Re e cerca il consenso del Parlamento. Nasce così il **rapporto di fiducia** che lega il Governo al Parlamento.

1.2. Parlamentarismo dualista e parlamentarismo monista

Il parlamentarismo storico ha conosciuto due fasi:

Parlamentarismo dualista (XVIII-XIX sec.): - Esecutivo **bicefalo**: il potere è ripartito tra Capo dello Stato e Governo - Il Governo deve avere la doppia fiducia: del Re e del Parlamento - Al Capo dello Stato spetta il potere di scioglimento anticipato del Parlamento come contrappeso

Parlamentarismo monista (fase successiva): - Il Governo ha rapporto di fiducia **esclusivamente** con il Parlamento - Il Capo dello Stato viene relegato a un ruolo di garanzia, estraneo al circuito decisionale - Lo strumento chiave è la **controfirma ministeriale**: nasce come attestazione della volontà del monarca, poi trasferisce al Governo la responsabilità politica degli atti del Capo dello Stato

Esempi storici di varianti: nel **Regno Unito** prevalse il ruolo di guida del Governo grazie al sistema bipartitico; in **Francia** (III Repubblica) prevalse il ruolo dell'Assemblea, con governi deboli per la

2. Le forme di governo nella democrazia pluralista e il sistema dei partiti

Nello Stato di democrazia pluralista, il funzionamento della forma di governo è condizionato dalla presenza di una pluralità di **partiti organizzati**.

La forma di governo designa la struttura formale dei meccanismi del potere, ma il **sistema dei partiti** ne determina il concreto funzionamento. Le norme costituzionali sulla forma di governo sono tendenzialmente **a fattispecie aperta**: fissano una "cornice" di limiti giuridici entro cui i soggetti politici instaurano diversi tipi di relazioni.

Il sistema dei partiti si valuta in base a:

- **Numero di partiti** e tipo di rapporti tra loro
- **Distanza ideologica**: se elevata, il sistema è **ideologicamente polarizzato**, con partiti antisistema e modalità di funzionamento multipolare; se ridotta, il sistema tende al **bipolarismo**
- In un sistema **bipolare** le elezioni producono una maggioranza chiara e alternanza tra due coalizioni

Tra forma di governo e sistema politico esiste un **condizionamento reciproco**: la prima ne definisce la struttura, il secondo ne determina il funzionamento effettivo.

Le principali forme di governo nelle democrazie pluraliste sono: 1. **Sistema parlamentare** (il più diffuso, soprattutto in Europa) 2. **Sistema presidenziale** (tipicamente USA) 3. **Sistema semipresidenziale** (tipicamente Francia)

3. Il sistema parlamentare e le sue varianti

3.1. Forma di governo parlamentare e razionalizzazione del potere

La **forma di governo parlamentare** si caratterizza per:

- Un **rapporto di fiducia** tra Governo e Parlamento: il Governo è emanazione permanente del Parlamento
- Il Parlamento può costringere il Governo alle dimissioni con un **voto di sfiducia**
- Se il Parlamento è bicamerale, si distingue tra sistemi in cui la sfiducia può essere votata da entrambe le Camere (Italia) e quelli in cui il rapporto intercorre con una sola Camera politica (Germania)

Il rischio tipico è l'**instabilità governativa**: l'avvento dei regimi totalitari in Europa tra le due guerre fu causato proprio dalla debolezza e frammentazione dei governi parlamentari.

Da qui nasce la tendenza alla **razionalizzazione del parlamentarismo**: tradurre in norme costituzionali scritte le regole del funzionamento parlamentare, per garantire la stabilità del Governo. Si sviluppa nel dopoguerra (Francia 1946, Italia 1948, Germania 1949).

L'esempio più significativo è la **Costituzione tedesca del 1949** (il "**cancellierato**"):

- Il **Cancelliere federale** è eletto dal Bundestag su proposta del Presidente federale, a maggioranza assoluta
- Ha poteri rilevanti, tra cui la determinazione delle "direttive" della politica di governo
- Istituto chiave: la **sfiducia costruttiva** — la Camera può votare la sfiducia al Cancelliere solo se contestualmente elegge, a maggioranza assoluta, un successore; si evitano così le "crisi al buio"

La **Costituzione italiana** prevede una forma parlamentare **a debole razionalizzazione**: i costituenti hanno innovato principalmente con il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale, ma non hanno introdotto meccanismi forti di stabilizzazione del governo.

3.2. Parlamentarismo maggioritario e parlamentarismo compromissorio

La distinzione fondamentale è tra due logiche di funzionamento:

A) Parlamentarismo maggioritario (o a prevalenza del Governo): - Sistema politico **bipolare** con due partiti o due coalizioni alternative - Le elezioni producono una maggioranza politica il cui leader diventa Primo ministro - Il Governo gode di forte legittimazione popolare e del sostegno stabile della maggioranza per tutta la legislatura (**Governo di legislatura**) - All'elettore: formalmente vota i candidati parlamentari, ma di fatto esprime preferenza per il leader candidato a Primo ministro (**personalizzazione della politica**) - Il partito di opposizione esercita controllo politico in vista dell'alternanza - Esempio tipico: **Regno Unito** (con il "Shadow Cabinet") - Diffuso anche in: Canada, Australia, Nuova Zelanda, Germania, Svezia, Spagna

B) Parlamentarismo a prevalenza del Parlamento (o compromissorio): - Sistema politico **multipolare** con numerosi partiti e profonde differenze ideologiche - Le elezioni non scelgono né la maggioranza né il Governo: sono i partiti, dopo le elezioni, a formare la coalizione - Il Governo è debole e instabile, dipendente dal mantenimento degli accordi di coalizione - Cresce il ruolo del Parlamento come sede del compromesso - Il **parlamentarismo compromissorio** favorisce la ricerca dell'accordo tra maggioranza e minoranza, consente la coesistenza pacifica tra forze ideologicamente distanti - Esempi: Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, e — per certi versi — l'Italia

La **grande coalizione** (che ingloba tutti i principali partiti) si è formata in Germania (1966-1969, 2005-2009, 2013-2017, 2018), Austria, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi.

4. Presidenzialismo

La **forma di governo presidenziale** si caratterizza per tre elementi costitutivi:

- Il **Capo dello Stato** ("Presidente") è eletto dall'intero corpo elettorale nazionale
- Non può essere **sfiduciato** dal Parlamento durante il suo mandato (durata prestabilita)
- **Presiede e dirige** il Governo da lui nominato

L'unico esempio di pieno successo storico è quello degli **Stati Uniti d'America**:

- Il Presidente è eletto ogni 4 anni (massimo due mandati dopo il XXII emendamento del 1951) tramite l'**Electoral College** — formalmente a doppio grado, ma sostanzialmente elezione popolare diretta
- Non esiste un organo "Governo": i collaboratori presidenziali (segretari di Stato) formano il **Gabinetto**, privo di rapporti con il Parlamento
- Poteri presidenziali rilevanti: politica estera, comando delle forze armate, nomina ai vertici dello Stato (inclusi i giudici della Corte Suprema)
- Il Parlamento si chiama **Congresso** (bicamerale: Senato + Camera dei rappresentanti)
- Il Congresso ha il potere di **veto** superabile solo con maggioranza dei 2/3, le **hearings** di controllo, e il potere di **impeachment** (messa in stato di accusa)

Il sistema si fonda su un **dualismo paritario**: Presidente e Congresso hanno entrambi legittimazione popolare autonoma e sono separati (no voto di sfiducia, no potere di scioglimento). Questo è l'opposto del monismo parlamentare.

Il "**governo diviso**" (maggioranza parlamentare di partito diverso da quello del Presidente) è frequente negli USA. Funziona grazie a: partiti deboli e indisciplinati, assenza di rigide ideologie, politica di concessioni localistiche e **political bargaining**.

Al di fuori degli USA, il presidenzialismo ha avuto spesso cattivo rendimento, perché richiedeva un contesto politico specifico.

5. Semipresidenzialismo

La **forma di governo semipresidenziale** combina elementi del parlamentarismo e del presidenzialismo. I suoi tre elementi costitutivi:

- Il **Presidente** è eletto direttamente dal corpo elettorale per un periodo prestabilito
- Il Presidente è **indipendente dal Parlamento** (non ne necessita la fiducia), ma non può governare da solo e si serve di un Governo da lui nominato
- Il **Governo deve avere la fiducia del Parlamento**

Ne risulta una **struttura diarchica (bicefala)** del potere: due teste, il Presidente della Repubblica e il Primo ministro.

Varianti principali: - **Semipresidenzialismo a presidente forte** — esempio tipico: **V Repubblica francese** - **Semipresidenzialismo a prevalenza del Governo** — Austria, Irlanda, Islanda

Il caso francese (V Repubblica): Il Presidente dispone di importanti poteri esercitabili senza controfirma governativa: - Nomina il Primo ministro e, su proposta di questi, nomina e revoca i ministri - Può sciogliere l'Assemblea nazionale - Può sottoporre a referendum progetti di legge - Può deferire leggi al Consiglio costituzionale - Presiede il Consiglio dei ministri - Può adottare misure eccezionali di emergenza

Il ruolo di direzione del Presidente si basa però soprattutto sull'**autorità politica** derivante dall'elezione popolare e sul **controllo della maggioranza parlamentare**. Normalmente, Presidente e maggioranza parlamentare coincidono politicamente.

La **cohabitation** si verifica quando Presidente e maggioranza parlamentare appartengono a schieramenti opposti: in questo caso il potere si sposta sul Primo ministro.

Nei sistemi con elezione diretta del Presidente ma funzionamento sostanzialmente parlamentare (Austria, Irlanda, Islanda), il Presidente svolge un mero **ruolo di garanzia**, per effetto del sistema politico bipolare e di convenzioni costituzionali che riservano la Presidenza a figure di secondo piano.

6. Altre forme di governo contemporanee

A) Forma di governo neoparlamentare: - Rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento - Elezione popolare **diretta** del Primo ministro - Elezione contestuale di Primo ministro e Parlamento - **Governo di legislatura:** crisi governativa determina scioglimento del Parlamento e nuove elezioni - Unico esempio storico: **Israele** (1992-2001, poi abrogata)

B) Forma di governo direttoriale: - Adottata esclusivamente dalla **Confederazione svizzera** - Accanto al Parlamento (Assemblea federale), esiste un **direttorio** (il Consiglio federale): 7 membri, eletti ma non revocabili dal Parlamento - Il Consiglio federale svolge contemporaneamente funzioni di Governo e di Capo dello Stato - Si giustifica per la necessità di rappresentare le diverse componenti etniche, linguistiche e religiose della Svizzera

7. I sistemi elettorali e la legislazione di contorno

7.1. La legislazione elettorale

La legislazione elettorale comprende tre componenti: 1. **Norme sull'elettorato attivo**: chi ha diritto di votare 2. **Sistema elettorale**: meccanismi di trasformazione dei voti in seggi 3. **Legislazione di contorno**: campagne elettorali, finanziamento della politica, ineleggibilità, incompatibilità

7.2. L'elettorato attivo e passivo

L'**elettorato attivo** (diritto di voto) richiede: - Cittadinanza italiana - Maggiore età (18 anni)

Il voto è: **personale, eguale, libero, segreto, dovere civico** (ma non giuridico — nessuna sanzione per astensione).

L'**elettorato passivo** (diritto di essere eletti) richiede: - Per la Camera: 25 anni compiuti - Per il Senato: 40 anni compiuti

7.3. Ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità

- **Ineleggibilità**: impedimento giuridico precedente all'elezione; ha natura **invalidante** (nullità dell'elezione). Tutela la libertà di voto e la parità tra candidati.
- **Incompatibilità**: il soggetto, già validamente eletto, non può cumulare la carica parlamentare con altra carica. Ha effetto **caducante** (decadenza). Può essere rimossa per opzione dell'interessato tra le due cariche.
- **Incandidabilità** (legge Severino, l. 190/2012 + d.lgs. 235/2012): divieto di ricoprire cariche elettive per chi riporta condanne definitive superiori a 2 anni per gravi reati non colposi. Non è rimovibile dall'interessato; viene accertata dagli uffici elettorali prima del voto.

7.4. Disciplina delle campagne elettorali e par condicio

La legge 515/1993 e la legge 28/2000 introducono la disciplina della **par condicio**: parità di accesso ai mezzi di informazione, regolamentazione degli spazi radiotelevisivi, limiti ai sondaggi elettorali (divieto di pubblicazione nei 15 giorni precedenti), controllo delle spese elettorali tramite mandatori elettorali e Collegi regionali di garanzia.

7.5. Il finanziamento della politica

La politica ha costi crescenti. Il sistema oscilla tra: - **Finanziamento pubblico** (introdotto nel 1974, abolito con referendum 1993, poi reintrodotta come "rimborso spese elettorali" nel 1999) -

Finanziamento privato volontario (decreto-legge 149/2013 convertito in legge 13/2014): devolvere 2 per mille dell'IRPEF a un partito; detrazioni fiscali per erogazioni liberali; limite di 100.000 euro per persona fisica

I **gruppi parlamentari** ricevono contributi annuali dalle Camere per il funzionamento, soggetti a controllo di società di revisione.

7.6. I sistemi elettorali

Il sistema elettorale si compone di: 1. **Tipo di scelta dell'elettore** (categorica: voto unico; ordinale: preferenze espresse in ordine) 2. **Dimensione del collegio** (uninomiale: elegge 1 candidato — effetto selettivo; plurinomiale: elegge più candidati; più ampio il collegio, più è proiettivo) 3.

Formula elettorale

Sistemi maggioritari: - Il seggio va a chi ottiene la **maggioranza dei voti** nel collegio - Effetto **selettivo**: i partiti minori che non vincono in nessun collegio non ottengono rappresentanza - Varianti: **maggioranza assoluta** (serve il 50%+1; se nessuno lo raggiunge, si va al ballottaggio — es. Francia), **maggioranza relativa** (vince chi prende più voti — es. UK, USA, Canada)

Sistemi proporzionali: - I seggi si distribuiscono in proporzione ai voti di ciascuna lista - Effetto **proiettivo**: rappresenta anche i partiti minori; "fotografa" la realtà politica - Si accede alla ripartizione raggiungendo il **quoziente elettorale** - Formule principali: **metodo d'Hondt** (divisioni successive) e **metodo del quoziente** - Correttivi selettivi: **clausola di sbarramento** (es. 5% in Germania), **premio di maggioranza** - Liste **bloccate** (nessuna preferenza: i dirigenti di partito decidono l'ordine dei candidati) vs. **liste con preferenze**

Il sistema elettorale influenza il sistema politico: sistemi selettivi riducono il numero di partiti, sistemi proiettivi li moltiplicano. Da qui l'importanza dell'"**ingegneria istituzionale**".

7.7. Il sistema di elezione del Parlamento in Italia

Evoluzione storica del sistema elettorale italiano:

- **Fino al 1993**: sistema **proporzionale**, giustificato dalla profonda frammentazione politica e ideologica della società italiana (parlamentarismo compromissorio)
- **Referendum 1993**: oltre l'80% dei voti per la trasformazione in senso maggioritario
- **Legge Mattarella (1993)**: sistema misto — 75% maggioritario uninominale + 25% proporzionale
- **Porcellum (legge 270/2005)**: ritorno al proporzionale con liste bloccate, clausola di sbarramento, premio di maggioranza per la coalizione più votata. Dichiarata **parzialmente incostituzionale** dalla Corte costituzionale con sentenza 1/2014: illegittimi il premio di maggioranza eccessivo e la mancanza del voto di preferenza
- **Italicum (legge 52/2015)**: proporzionale con premio alla singola lista (non alla coalizione) che superava il 40% e ballottaggio. Anch'esso dichiarato parzialmente incostituzionale (sent. 35/2017): illegittimo il turno di ballottaggio
- **Rosatellum (legge 165/2017)**: sistema misto — 37% maggioritario uninominale (first-past-the-post) + 61% proporzionale in collegi plurinominali corti (2-4 candidati) + 2% italiani all'estero. Soglie di sbarramento: 3% per le liste, 10% per le coalizioni. Nessun premio di maggioranza. Voto unico (no voto disgiunto). Alternanza di genere obbligatoria.

La sent. 1/2014 della Corte ha fissato il criterio guida: il legislatore deve **bilanciare rappresentatività e governabilità**, superando un **test di proporzionalità e ragionevolezza**.

7.8. Le elezioni del Parlamento europeo

In Italia regolate dalla legge 18/1978 (modificata dalla legge 10/2009): sistema **rigorosamente proporzionale** con soglia di sbarramento del 4%. 72 seggi attribuiti all'Italia, ripartiti in 5 circoscrizioni territoriali. È consentito il **voto di preferenza plurimo** (fino a 3 preferenze).

7.9. La verifica dei poteri e il contenzioso elettorale

La **verifica dei poteri** è il procedimento con cui ciascuna Camera controlla la regolarità delle elezioni dei propri membri e le cause di ineleggibilità o incompatibilità. La decisione finale spetta all'Assemblea e non è appellabile davanti a un giudice (a differenza del sistema tedesco, che consente ricorso alla Corte costituzionale).

Per le elezioni europee, le controversie sulle operazioni elettorali spettano al **TAR del Lazio**; quelle su ineleggibilità e incompatibilità alla **Corte d'Appello** territorialmente competente.

Concetti chiave

Monarchia costituzionale — forma di governo in cui Re e Parlamento si dividono i poteri (esecutivo al Re, legislativo al Parlamento) senza un raccordo stabile; tipica del primo Stato liberale.

Rapporto di fiducia — legame politico-istituzionale per cui il Governo dipende dall'approvazione del Parlamento e può essere costretto alle dimissioni dal voto di sfiducia.

Parlamentarismo dualista — variante storica del parlamentarismo in cui il Governo deve avere la doppia fiducia del Re e del Parlamento (esecutivo bicefalo).

Parlamentarismo monista — variante in cui il Governo ha rapporto di fiducia esclusivamente con il Parlamento; il Capo dello Stato è relegato a un ruolo di garanzia.

Controfirma ministeriale — strumento che trasferisce al Governo la responsabilità politica degli atti formalmente imputati al Capo dello Stato; chiave del passaggio al parlamentarismo monista.

Razionalizzazione del parlamentarismo — tendenza a tradurre in norme costituzionali scritte le regole del funzionamento parlamentare, per garantire la stabilità del Governo.

Sfiducia costruttiva — istituto tedesco per cui il Parlamento può sfiduciare il Cancelliere solo eleggendo contestualmente un successore a maggioranza assoluta; evita le "crisi al buio".

Parlamentarismo maggioritario — variante parlamentare in cui il sistema bipolare produce una maggioranza chiara dalle elezioni; il Governo gode di forte legittimazione e stabilità (Governo di legislatura).

Parlamentarismo compromissorio — variante parlamentare in cui il sistema multipolare-polarizzato impone accordi post-elettorali tra i partiti; il Governo è debole, il Parlamento è sede del compromesso.

Presidenzialismo — forma di governo in cui il Capo dello Stato (Presidente) è eletto direttamente dal popolo, non è sfiduciabile dal Parlamento e guida direttamente il Governo; dualismo paritario tra Presidente e Parlamento.

Governo diviso — situazione nel sistema presidenziale USA in cui il Presidente e la maggioranza congressuale appartengono a partiti diversi.

Semipresidenzialismo — forma di governo con struttura diarchica: il Presidente è eletto direttamente e indipendente dal Parlamento, ma governa tramite un Premier che deve avere la fiducia parlamentare.

Cohabitation — nel sistema semipresidenziale francese, situazione in cui il Presidente e la maggioranza parlamentare appartengono a schieramenti opposti, con conseguente spostamento del potere verso il Primo ministro.

Sistema direttoriale — forma di governo svizzera: il Consiglio federale (7 membri) è eletto ma non revocabile dal Parlamento e svolge insieme le funzioni di Governo e Capo dello Stato.

Elettorato attivo — diritto di votare (cittadinanza italiana + 18 anni).

Elettorato passivo — diritto di essere eletti (25 anni per la Camera, 40 per il Senato).

Ineleggibilità — impedimento giuridico precedente all'elezione; determina la nullità dell'elezione se non rimosso; mira a garantire la parità tra candidati.

Incompatibilità — situazione del soggetto già eletto che non può cumulare la carica parlamentare con un'altra; determina la decadenza se non si opta per una delle due cariche.

Incandidabilità — divieto non rimovibile di candidarsi, fondato sull'indegnità morale accertata con condanna definitiva; introdotto dalla legge Severino (2012).

Par condicio — principio di parità di accesso ai mezzi di informazione tra i candidati durante le campagne elettorali; disciplinato dalla legge 28/2000.

Sistema maggioritario — formula elettorale in cui il seggio va a chi ottiene la maggioranza; effetto selettivo (favorisce i partiti grandi, esclude i piccoli).

Sistema proporzionale — formula elettorale in cui i seggi sono distribuiti in proporzione ai voti di ciascuna lista; effetto proiettivo (rappresenta anche le minoranze).

Clausola di sbarramento — soglia minima di voti che una lista deve raggiungere per accedere alla ripartizione dei seggi; correttivo selettivo in sistemi proporzionali.

Premio di maggioranza — quota aggiuntiva di seggi attribuita alla lista o coalizione più votata per garantire la governabilità.

Liste bloccate — liste in cui l'ordine dei candidati è deciso dai partiti; l'elettore vota la lista ma non esprime preferenze per i singoli candidati.

Rosatellum — legge elettorale italiana vigente (l. 165/2017): sistema misto 37% maggioritario uninominale + 61% proporzionale in collegi corti; nessun premio di maggioranza; soglie al 3% per liste e 10% per coalizioni.

IV. L'organizzazione costituzionale in Italia — Parte 1 (pp. 184-230)

1. La forma di governo italiana: evoluzione e caratteri generali

1.1. Il parlamentarismo a debole razionalizzazione

La forma di governo italiana, delineata dalla Costituzione del 1948, è una **forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione**: il diritto costituzionale prevede solo limitati interventi per garantire la stabilità del rapporto di fiducia e la capacità di direzione politica del Governo.

All'Assemblea Costituente prevalse un equilibrio di compromesso. Da un lato, alcune correnti (ispirate dall'esperienza fascista) volevano rafforzare il potere esecutivo; dall'altro, le sinistre preferivano un parlamentarismo aperto e flessibile. Il risultato fu l'**ordine del giorno Perassi** (5 settembre 1946), che optava per una forma parlamentare "disciplinata con dispositivi idonei a tutelare la stabilità del Governo". Tuttavia, i lavori successivi attenuarono questa razionalizzazione: il rapporto di fiducia rimase affidato a regole essenziali, compatibili sia con un parlamentarismo maggioritario che con uno compromissorio.

1.2. Il rapporto di fiducia (art. 94 Cost.)

La Costituzione prevede alcune garanzie procedurali per la stabilità del Governo:

- La **mozione di sfiducia** deve essere motivata e votata per **appello nominale** (voto palese, non segreto), impedendo il fenomeno dei *franchi tiratori*
- La mozione deve essere firmata da almeno **un decimo** dei componenti della Camera
- Non può essere messa in discussione prima di **tre giorni** dalla presentazione (periodo di "decantazione")
- Il voto contrario su una proposta del Governo **non equivale** automaticamente a perdita della fiducia

La **fiducia iniziale** deve essere ottenuta entro dieci giorni dalla formazione del Governo, con mozione motivata e votata per appello nominale da entrambe le Camere.

La **questione di fiducia** è lo strumento con cui il Governo dichiara che, se una sua proposta non viene approvata, considererà venuta meno la fiducia. Serve a compattare la maggioranza su scelte decisive del programma di governo.

La **maggioranza politica** che sostiene il Governo è distinta dalla maggioranza aritmetica (art. 64.3): è una maggioranza stabile, aggregata attorno a un preciso indirizzo politico, che si impegna a realizzarlo.

1.3. Il sistema politico e le trasformazioni della forma di governo

Prima fase (1948-1993) — Pluripartitismo esasperato:

Il sistema politico della Prima Repubblica era caratterizzato da: - Elevato numero di partiti con forte distanza ideologica tra loro - Contrapposizione tra l'ideologia marxista (PCI) e quella cattolica (DC) - La **conventio ad excludendum**: convenzione tacita che escludeva permanentemente dal governo PCI e MSI - Sistema elettorale proporzionale puro

Questo contesto spingeva verso il **parlamentarismo compromissorio**: le maggioranze si formavano *dopo* le elezioni attraverso accordi tra partiti. Nessun partito aveva la maggioranza assoluta; la DC era il perno di ogni coalizione. Le crisi di governo erano quasi sempre extraparlamentari, frutto della rottura degli accordi tra partiti.

Transizione (1993-2018) — Verso il bipolarismo:

- Il **referendum elettorale del 18 aprile 1993** (80% di sì) portò all'abbandono del sistema proporzionale puro
- Nacquero nuove forze politiche (Forza Italia, Lega Nord, AN, successivamente PD e PDL)
- Si sviluppò la tendenza a formare coalizioni annunciate al corpo elettorale prima delle elezioni
- Il sistema operò in modo bipolare nelle legislature XII-XVI, con alternanza centrodestra-centrosinistra

Le coalizioni annunciate in campagna elettorale, tuttavia, mostravano costanti elementi di conflittualità interna, che ne minavano la stabilità.

La crisi del bipolarismo (2013-2022):

Le elezioni del **4 marzo 2018** (sistema proporzionale) hanno marcato una svolta: - Nessuna lista o coalizione ha ottenuto la maggioranza - Affermazione di M5S (32,7%) e Lega (17,4%) - Dopo tre mesi, si è formato il **Governo Conte I** (M5S + Lega), su base di un "**contratto di governo**" - Nell'agosto 2019, la Lega presentò una mozione di sfiducia (fatto clamoroso per un partito di maggioranza); Conte si dimise - Il **Governo Conte II** (M5S + PD) ottenne la fiducia nel settembre 2019 - Nel 2021, crisi del Conte II → **Governo Draghi** con larghissima maggioranza trasversale

1.4. La formazione della coalizione

Si distinguono due tipi di coalizione:

- **Coalizioni pre-elettorali**: formate e annunciate prima delle elezioni; il vincitore esprime il governo; il corpo elettorale sceglie sostanzialmente la maggioranza
- **Coalizioni post-elettorali**: ogni partito si presenta da solo; solo dopo le elezioni si negoziano alleanze e programma; il corpo elettorale non sceglie né la maggioranza né il Premier

In Italia, prima del 1994, si formavano sempre coalizioni post-elettorali. Dopo il 1993 si è tentata la via delle coalizioni pre-elettorali, ma con risultati spesso instabili. Le elezioni del 2018 hanno segnato un ritorno di fatto alla logica post-elettorale.

1.5. Le crisi di governo

Le crisi si distinguono in: - **Crisi parlamentari**: determinate dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dal voto negativo sulla questione di fiducia - **Crisi extraparlamentari**: dimissioni volontarie del Governo per rottura degli accordi nella coalizione (regola nell'esperienza italiana)

Nell'intera storia repubblicana non si è mai avuta una crisi dovuta all'approvazione di una mozione di sfiducia. Le crisi extraparlamentari sono state la norma. Per renderle più trasparenti, alcuni Presidenti della Repubblica hanno promosso la **parlamentarizzazione delle crisi** (esposizione pubblica dei motivi in Parlamento), ma negli anni più recenti questa prassi è stata abbandonata.

2. Il Governo

2.1. Definizione e struttura

Il **Governo** è un **organo costituzionale complesso**, composto da: - Il **Presidente del Consiglio dei ministri** (PCM) - I **ministri** - Il **Consiglio dei ministri** (organo collegiale)

Il Governo esercita una quota rilevante dell'indirizzo politico, delle funzioni esecutive e importanti poteri normativi. Il suo ruolo effettivo dipende dagli equilibri della forma di governo complessiva, dal grado di decentramento politico e dall'integrazione europea.

Organi governativi necessari (art. 92.1 Cost.): Presidente del Consiglio e ministri.

Organi governativi non necessari (possono esserci o meno): Vice-presidente, ministri senza portafoglio, sottosegretari di Stato, comitati interministeriali, Consiglio di gabinetto.

2.2. Le regole costituzionali sul Governo (artt. 92-95)

- **Art. 92**: il Presidente della Repubblica nomina il PCM e, su proposta di questi, i ministri
- **Art. 93**: i membri del Governo giurano nelle mani del Capo dello Stato prima di assumere le funzioni
- **Art. 94**: entro dieci giorni dalla formazione, il Governo deve presentarsi alle Camere per la fiducia
- **Art. 95**: il PCM dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile; mantiene l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo; i ministri rispondono collegialmente per gli atti del Consiglio dei ministri e individualmente per i propri ministeri

La legge attuativa dell'art. 95 — la **legge 400/1988** — è stata approvata solo nel 1988, dopo decenni di vuoto normativo.

2.3. I tre principi di organizzazione del Governo (art. 95)

L'art. 95 consacra tre principi coesistenti, in tensione tra loro:

1. **Principio monocratico**: il PCM dirige la politica generale e mantiene l'unità dell'indirizzo; ha poteri di coordinamento sui ministri
2. **Principio collegiale**: il Consiglio dei ministri delibera le scelte di politica generale; la responsabilità è collettiva
3. **Principio della responsabilità ministeriale individuale**: ciascun ministro risponde degli atti del proprio ministero

L'equilibrio concreto tra questi principi varia a seconda degli equilibri politici, della compattezza della coalizione e del prestigio del Premier. Nelle fasi di coalizioni post-elettorali è prevalso il principio collegiale (con rischio di "neofeudalesimo ministeriale"); con le coalizioni pre-elettorali si è rafforzato il ruolo monocratico del PCM.

2.4. La formazione del Governo

Due tipi di democrazia: - **Democrazie mediate**: i partiti, dopo le elezioni, sono i reali formatori del Governo (modello prevalente in Italia fino al 1993) - **Democrazie immediate**: il corpo elettorale investe sostanzialmente il capo del Governo (modello britannico e tendenza dopo il 1993)

Il procedimento di formazione:

1. Il Presidente della Repubblica svolge **consultazioni** con i presidenti dei gruppi parlamentari, i segretari dei partiti, i Presidenti delle Camere, gli ex Presidenti della Repubblica
2. Conferisce l'**incarico** (oralmente, per evitare problemi di controfirma) alla persona ritenuta idonea a formare un Governo con la fiducia parlamentare
3. L'incaricato accetta "**con riserva**" e svolge le trattative per definire lista dei ministri e programma
4. Sciolta la riserva, il PCM propone al Capo dello Stato la lista dei ministri
5. Il Presidente della Repubblica **nomina** il PCM e i ministri (può rifiutare la nomina di un ministro per ragioni istituzionali, come avvenne nel 2018 con il "**caso Savona**")
6. **Giuramento** del Governo nelle mani del Presidente della Repubblica
7. Entro dieci giorni, presentazione alle Camere per il **voto di fiducia**

In situazioni di crisi del sistema politico, il Presidente della Repubblica può conferire un **mandato esplorativo** (affidato a una figura super partes per sondare le possibilità) o un **preincarico** (alla persona che si intende poi incaricare). Nei momenti di grave emergenza, il Capo dello Stato ha nominato **Governi tecnici** (Ciampi 1993, Monti 2011, Draghi 2021).

2.5. I rapporti tra gli organi del Governo

Il rischio principale nei governi di coalizione è che i ministri agiscano come "delegati" dei rispettivi partiti, in modo autonomo e centrifugo rispetto all'indirizzo unitario del Governo. Per contrastarlo:

- Il PCM può **sospendere l'adozione di atti** da parte dei ministri e sottoporre le questioni al Consiglio dei ministri
- Il PCM emana **direttive politiche e amministrative** in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri
- Il PCM **concorda** con i ministri le dichiarazioni pubbliche che impegnano la politica del Governo
- Il PCM convoca il Consiglio dei ministri e forma l'**ordine del giorno**

Il **potere di revoca del ministro** da parte del PCM non è esplicitamente previsto in Costituzione e in pratica non è mai stato esercitato, per le implicazioni politiche nei governi di coalizione (rischierebbe di provocare la crisi di governo).

2.6. La legge 400/1988

La legge 400/1988 ha razionalizzato il funzionamento del Governo seguendo tre direttrici:

A) Concentrazione delle decisioni nel Consiglio dei ministri: delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico, disegni di legge, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti, conflitti tra ministri, trattati internazionali, politica europea, ecc.

B) Poteri del PCM sul funzionamento del Consiglio: convoca il Consiglio, forma l'ordine del giorno, dirama gli schemi dei provvedimenti almeno cinque giorni prima della riunione, presiede la riunione preparatoria (obbligatoria almeno due giorni prima).

C) Poteri strumentali del PCM: può sospendere atti ministeriali, emette direttive, istituisce Comitati di ministri per questioni di comune interesse.

2.7. La Presidenza del Consiglio dei ministri

Il PCM dispone di una struttura amministrativa di supporto — la **Presidenza del Consiglio dei ministri** — organizzata attraverso un **Segretariato generale**. Le strutture interne si articolano in: - **Dipartimenti** (per aree funzionali omogenee) - **Uffici** (presso i dipartimenti o con autonomia funzionale) - **Strutture di missione** (temporanee, per compiti specifici)

Il personale è di provenienza mista: ruolo della Presidenza, prestito da altre amministrazioni, contratti a termine dal privato, consulenti ed esperti. Questo garantisce sia la continuità amministrativa sia la flessibilità professionale.

2.8. Gli organi governativi non necessari

- **Vice-presidente del Consiglio:** sostituisce il PCM in caso di assenza o impedimento; spesso usato per bilanciare i partiti della coalizione
- **Consiglio di gabinetto:** riunisce i ministri rappresentativi delle componenti politiche della coalizione
- **Comitati interministeriali:** possono essere istituiti per legge (con competenze deliberative verso l'esterno, es. il **CIPE**) o con d.P.C.M. (provvisori, con compiti di coordinamento)

- **Ministri senza portafoglio:** non preposti a un ministero; esercitano funzioni delegate dal PCM
- **Sottosegretari di Stato:** collaboratori del ministro; esercitano le funzioni delegate; non fanno parte del Consiglio dei ministri
- **Viceministri:** sottosegretari con deleghe ampliate su aree dipartimentali; possono partecipare (senza voto) al Consiglio dei ministri
- **Commissari straordinari:** nominati per realizzare specifici obiettivi o coordinare amministrazioni statali

2.9. Gli strumenti per l'attuazione dell'indirizzo politico

Il Governo attua il suo indirizzo politico attraverso:

- **Direzione dell'amministrazione statale**
- **Condizionamento della funzione legislativa** del Parlamento (programmazione dei lavori, questione di fiducia, emendamenti)
- **Poteri normativi diretti:** decreti legislativi (delegati dal Parlamento) e decreti legge (in casi di necessità e urgenza), e regolamenti
- **Poteri sostitutivi** nei confronti di Regioni ed enti locali inadempienti

La crescita del "**Governo legislatore**" è un dato significativo: a partire dalla XII legislatura, il Governo ha progressivamente ampliato la sua capacità normativa, superando in numero i decreti legislativi rispetto alle leggi ordinarie non vincolate.

2.10. Settori della politica governativa

Alcuni settori sono prevalentemente rimessi al Governo:

- **Politica di bilancio e finanziaria:** il Governo elabora i documenti di programmazione economica (DPEF, legge di bilancio) e dirige il processo parlamentare di approvazione; il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è il principale centro di elaborazione
- **Politica estera:** stipula di trattati internazionali, gestione dei rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; il Parlamento esercita un controllo limitato tramite la legge di autorizzazione alla ratifica (art. 80 Cost.)
- **Politica europea:** il Governo partecipa alle decisioni del Consiglio UE e del COREPER; il PCM coordina l'azione europea tramite un apposito dipartimento della Presidenza
- **Politica militare:** disciplinata dagli artt. 78 e 87 Cost.; le Camere deliberano lo stato di guerra, il Capo dello Stato lo dichiara e comanda le forze armate; in pratica, il Governo anticipa le decisioni ricorrendo ai decreti legge
- **Politica informativa e di sicurezza:** il PCM dirige i servizi segreti (AISE per l'estero, AISI per l'interno) e gestisce il **segreto di Stato** (legge 124/2007); il controllo parlamentare è affidato al **COPASIR**

2.11. Gli organi ausiliari

Gli **organi ausiliari** svolgono funzioni di ausilio (consulenza, controllo, iniziativa) nei confronti del Governo e del Parlamento. La Costituzione ne prevede tre (Titolo III, artt. 99-100):

A) CNEL — Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (art. 99) - 64 componenti: esperti e rappresentanti delle categorie produttive - Compito: integrare la rappresentanza politica con la rappresentanza degli interessi economico-sociali - Giudizio storico: scarsa incidenza sul processo decisionale politico; i gruppi sociali preferiscono negoziare direttamente con i titolari del potere

B) Consiglio di Stato (art. 100) - Organo di **consulenza giuridico-amministrativa** del Governo e di giurisdizione amministrativa d'appello - Sette sezioni: quattro con funzioni consultive, tre con funzioni giurisdizionali - Pareri **obbligatori**: su regolamenti, ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, schemi di contratti-tipo - Pareri **facoltativi**: su richiesta delle amministrazioni

C) Corte dei conti (art. 100) - **Controllo preventivo di legittimità**: "registra" gli atti delle amministrazioni statali attestandone la conformità alla legge; in caso di rilievi, il Governo può chiedere la "registrazione con riserva" - **Controllo successivo**: verifica la gestione del bilancio e redige il giudizio di parificazione del rendiconto consuntivo - **Funzione giurisdizionale**: giudica la responsabilità contabile dei pubblici funzionari, i conti degli agenti contabili, le pensioni

3. Il Parlamento (struttura iniziale)

3.1. Il bicameralismo paritario

La Costituzione (artt. 55-82) ha istituito un **bicameralismo perfetto (o paritario)**: due Camere — **Camera dei deputati** e **Senato della Repubblica** — dotate delle medesime funzioni e poteri.

Caratteristiche distintive del bicameralismo italiano: - Entrambe le Camere possono accordare o revocare la fiducia al Governo (art. 94) - Le leggi devono essere approvate nel medesimo testo da entrambe le Camere - Il Senato è eletto "a base regionale" (art. 57), ma questo vincolo ha avuto effetti limitati

Il bicameralismo paritario italiano è **un'eccezione** nel panorama comparato: nella maggior parte degli ordinamenti non federali, il bicameralismo è "imperfetto" (la seconda Camera ha poteri ridotti, non può sfiduciare il Governo, ha ruolo secondario nelle leggi finanziarie). Il bicameralismo perfetto italiano è stato spesso criticato perché rallenta l'approvazione delle leggi (il testo deve fare la "**navette**" tra le due Camere) e rende più difficile la stabilità del rapporto di fiducia.

Concetti chiave

Forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione — forma di governo in cui sono previsti solo limitati interventi del diritto costituzionale per garantire la stabilità del Governo e la capacità di direzione politica; il modello italiano si distingue da parlamentarismi più "razionalizzati" come quello tedesco

Mozione di sfiducia — atto con cui il Parlamento interrompe il rapporto di fiducia con il Governo, obbligandolo alle dimissioni; deve essere motivata, votata per appello nominale e firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera

Mozione di fiducia — atto con cui il Parlamento esprime il sostegno al Governo e al suo programma; deve essere motivata e votata per appello nominale entro dieci giorni dalla formazione del Governo

Questione di fiducia — strumento con cui il Governo dichiara che la mancata approvazione di una sua proposta equivale alla perdita della fiducia; serve a compattare la maggioranza su scelte decisive

Maggioranza politica — maggioranza stabile che si aggrega attorno a un preciso indirizzo politico e si impegna a realizzarlo, distinta dalla maggioranza aritmetica di volta in volta necessaria per l'approvazione dei singoli atti

Conventio ad excludendum — convenzione tacita non scritta che escludeva permanentemente PCI e MSI dall'area di governo nella Prima Repubblica (1948-1993)

Parlamentarismo compromissorio — modello in cui il Parlamento è centrale e le maggioranze si formano attraverso accordi compromissori tra i partiti; caratteristico dell'Italia fino agli anni '90

Parlamentarismo maggioritario — modello in cui il Governo è forte, si basa su una maggioranza predeterminata dalle elezioni e la dinamica politica è bipolare (es. modello britannico)

Crisi parlamentare — crisi di governo determinata dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dal voto negativo sulla questione di fiducia

Crisi extraparlamentare — crisi di governo causata dalle dimissioni volontarie del Governo per rottura degli accordi nella coalizione; è stata la regola nell'esperienza italiana

Governo tecnico — governo formato da personalità di grande autorevolezza tecnica non appartenenti ai partiti, nominato in situazioni di grave crisi politica o emergenza (es. Ciampi 1993, Monti 2011, Draghi 2021)

Contratto di governo — accordo scritto tra i partiti della coalizione sul programma di governo, usato per la prima volta in Italia dal M5S e dalla Lega nel 2018; ha valore politico ma non crea obblighi giuridici

Organo costituzionale complesso — organo composto da più elementi distinti (nel caso del Governo: PCM, ministri, Consiglio dei ministri) che insieme formano un'entità unitaria

Legge 400/1988 — legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri che ha razionalizzato i poteri del PCM e del Consiglio dei ministri, attuando l'art. 95 Cost. dopo quarant'anni

di vuoto normativo

Principio monocratico — principio per cui il PCM dirige la politica generale del Governo e ne mantiene l'unità; uno dei tre principi di organizzazione previsti dall'art. 95

Principio collegiale — principio per cui il Consiglio dei ministri delibera collettivamente sulle scelte di indirizzo; i ministri rispondono collegialmente per gli atti del Consiglio

Segreto di Stato — vincolo di riservatezza apposto dal PCM su atti, documenti o cose la cui divulgazione potrebbe compromettere la sicurezza e l'integrità della Repubblica; durata massima quindici anni, prorogabili a trenta

Bicameralismo paritario (o perfetto) — sistema in cui le due Camere hanno le stesse funzioni e gli stessi poteri; caratteristico del Parlamento italiano e raro nel panorama comparato

CNEL — Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; organo ausiliario (art. 99 Cost.) che integra la rappresentanza politica con quella degli interessi economico-sociali; storicamente poco influente

Corte dei conti — organo ausiliario (art. 100 Cost.) con funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni statali, controllo successivo sulla gestione del bilancio e funzioni giurisdizionali in materia di responsabilità contabile

Consiglio di Stato — organo ausiliario (art. 100 Cost.) con funzioni di consulenza giuridico-amministrativa del Governo e di giurisdizione amministrativa d'appello

IV. L'organizzazione costituzionale in Italia — Parte 2 (pp. 231-283)

3. Il Parlamento

3.1 Struttura e composizione

Il bicameralismo paritario

Il Parlamento italiano è composto da **Camera dei deputati** e **Senato della Repubblica**, entrambe titolari degli stessi poteri: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70 Cost.). Si parla di **bicameralismo paritario** perché nessuna Camera prevale sull'altra.

Le principali differenze strutturali sono: - Composizione numerica: dopo la riforma del 2020 (legge cost. 1/2020), 400 deputati e 200 senatori - Il Presidente della Repubblica può nominare fino a 5 **senatori a vita** (art. 59 Cost.) - Età minima per essere eletti: 25 anni per la Camera, 40 anni per il

Senato (ma l'età per votare è stata uniformata con la legge cost. 1/2021) - Durata: entrambe le Camere durano **5 anni** (la durata in carica si chiama **legislatura**)

Problema del bicameralismo paritario: rallenta il processo decisionale perché ogni legge deve essere approvata nel medesimo testo da entrambe le Camere. Se una Camera modifica il testo approvato dall'altra, si riparte ("navette"). Inoltre, esiste il rischio che le due Camere abbiano maggioranze politiche diverse, rendendo difficile la formazione del Governo.

La riforma costituzionale del Governo Renzi (2016), che voleva superare il bicameralismo paritario, è stata bocciata dal referendum del 4 dicembre 2016.

Il Parlamento in seduta comune

Il **Parlamento in seduta comune** è un organo collegiale composto da tutti i parlamentari (deputati + senatori). È considerato un **collegio imperfetto**: non controlla il proprio ordine del giorno e si riunisce solo per funzioni tassativamente elencate dalla Costituzione:

- Elezione del **Presidente della Repubblica** (con i delegati regionali)
- Elezione di **5 giudici costituzionali**
- Elezione di un terzo dei componenti del **CSM**
- Votazione dell'elenco dei cittadini aggregati alla Corte costituzionale per giudizi su accuse costituzionali
- **Messa in stato d'accusa** del Presidente della Repubblica

È presieduto dal **Presidente della Camera** e si applicano le disposizioni del regolamento della Camera.

I regolamenti parlamentari

Ciascuna Camera adotta il proprio **regolamento a maggioranza assoluta** dei membri. La maggioranza assoluta (e non semplice) garantisce stabilità alle regole del gioco parlamentare e favorisce la condivisione tra maggioranza e minoranza.

L'evoluzione dei regolamenti ha seguito i cambiamenti della forma di governo italiana: - 1971: regolamenti ispirati al **parlamentarismo compromissorio** (accordo unanime tra capigruppo) - 1988: svolta cruciale con l'introduzione del **voto palese** come regola generale (il voto segreto diventa eccezione), che rafforza il controllo del Governo sul comportamento della maggioranza e contrasta i **"franchi tiratori"** - 1997-1999: riforme ispirate al principio maggioritario, con riconoscimento del ruolo differenziato tra Governo-maggioranza e opposizione

3.2 Organizzazione interna delle Camere

Presidenti e Uffici di Presidenza

I **Presidenti di assemblea** (della Camera e del Senato) rappresentano ciascun ramo del Parlamento e dirigono i lavori facendo osservare il regolamento. Differenze principali: - Il Presidente della Camera **presiede il Parlamento in seduta comune** - Il Presidente del Senato **supplisce il Capo dello Stato** in caso di impedimento (art. 86 Cost.) - Entrambi devono essere **sentiti dal Presidente della Repubblica** prima dello scioglimento anticipato delle Camere

I Presidenti sono eletti con quorum qualificati (due terzi nelle prime votazioni alla Camera, maggioranza assoluta al Senato) per favorire convergenza bipartisan. Dopo di loro, le Camere eleggono l'**Ufficio di Presidenza** (vicepresidenti, questori, segretari), che deve rappresentare tutti i gruppi parlamentari.

I gruppi parlamentari

I **gruppi parlamentari** sono le unioni dei membri di una Camera appartenenti allo stesso partito o movimento. Entro pochi giorni dalla prima riunione (2 giorni alla Camera, 3 al Senato), ogni parlamentare deve dichiarare a quale gruppo appartiene. Chi non aderisce a nessun gruppo autonomo confluisce nel **gruppo misto**.

Poteri dei gruppi: - I presidenti dei gruppi formano la **Conferenza dei presidenti dei gruppi**, che approva il programma e il calendario dei lavori d'aula - Alla Camera, i presidenti possono attivare poteri procedurali (presentazione emendamenti, mozioni) che altrimenti richiederebbero la firma di un certo numero di parlamentari - I gruppi designano i rappresentanti nelle commissioni parlamentari

Commissioni parlamentari e Giunte

Le **commissioni parlamentari** possono essere: - **Permanenti**: organi stabili e necessari, titolari di importanti poteri nel procedimento legislativo; si riuniscono anche per ascoltare comunicazioni del Governo e per funzioni di indirizzo, controllo e informazione - **Temporanee**: istituite per compiti specifici (es. commissioni d'inchiesta ex art. 82 Cost.) - **Monocamerale o bicamerale**

Commissioni permanenti di particolare rilievo: - **Commissione affari costituzionali** e **Commissione del bilancio**: fungono da **commissioni filtro** (il loro parere vincola la commissione di merito in sede deliberante) - **Commissione politiche UE**

Le **commissioni bicamerale** (con componenti in eguale numero dalle due Camere) includono il Comitato per i servizi di sicurezza e la Commissione per i servizi radiotelevisivi.

Le **Giunte** sono organi collegiali per funzioni diverse da quelle legislative: - **Giunta per il regolamento**: elabora proposte di modifica del regolamento - **Giunta delle elezioni**: verifica l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità - **Giunta delle autorizzazioni a procedere**: garantisce le prerogative parlamentari

3.3 Funzionamento del Parlamento

Durata e regole decisionali

La durata in carica è di **5 anni**. La Costituzione prevede due istituti per la continuità: - **Prorogatio** (art. 61 Cost.): le Camere scadute continuano a esercitare le funzioni fino al rinnovo; le limitazioni durante la prorogatio riguardano principalmente il divieto di eleggere il Presidente della Repubblica - **Proroga** (art. 60 Cost.): solo in caso di guerra, con legge

Per la validità della seduta si richiede il **numero legale** (quorum strutturale = metà più uno dei componenti). Per la validità delle deliberazioni serve la **maggioranza dei presenti** (quorum funzionale), salvo maggioranze diverse prescritte dalla Costituzione.

Il **voto palese** è la regola generale; il **voto segreto** è eccezione (riservato a votazioni su persone o su leggi che riguardino diritti di libertà costituzionali).

Le prerogative parlamentari

Le **prerogative parlamentari** non sono privilegi individuali, ma **garanzie dell'indipendenza del Parlamento** (sono irrinunciabili e indisponibili dal singolo parlamentare). L'art. 68 Cost. prevede:

1. **Insindacabilità** (comma 1): il parlamentare non può essere chiamato a rispondere, in alcuna sede (penale, civile, disciplinare), per le **opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari**. Ha efficacia permanente (vale anche dopo la scadenza del mandato). La Corte costituzionale verifica il nesso funzionale tra l'opinione e le funzioni parlamentari.
2. **Immunità penale** (comma 2-3): senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza, il parlamentare non può essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale o domiciliare, né a limitazioni della libertà di corrispondenza e comunicazione (salvo flagranza di reato o condanna irrevocabile). Questa garanzia vale solo durante la legislatura.

Gli interna corporis

Ogni Camera è dotata di: - **Autonomia normativa** (regolamento interno) - **Autonomia contabile** (gestione del proprio bilancio) - **Autodichia** (giurisdizione esclusiva sui rapporti di lavoro con i propri dipendenti)

Il principio degli **interna corporis acta** sottrae a qualsiasi controllo esterno gli atti e i procedimenti interni alle assemblee. La Corte costituzionale ha esteso il proprio controllo all'osservanza delle norme costituzionali sul procedimento legislativo, ma non all'osservanza delle norme regolamentari.

3.4 Le funzioni del Parlamento

Funzione legislativa

L'art. 70 Cost. afferma che "la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere". Il Governo può usare la **questione di fiducia** su qualsiasi deliberazione parlamentare: se la Camera vota contro, il Governo si dimette; se vota a favore, l'atto è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. La questione di fiducia diventa così uno strumento per accelerare il procedimento.

Funzione di controllo

Il controllo parlamentare sull'operato del Governo si esercita tramite:

- **Interrogazione:** domanda scritta rivolta al Governo sulla veridicità di un fatto. Può svolgersi in aula, in commissione o con risposta scritta. Dal 1983 (Camera) e 1988 (Senato) esiste il **question time** (interrogazioni a risposta immediata su argomenti urgenti di rilevanza generale, ogni mercoledì pomeriggio in TV)
- **Interpellanza:** domanda scritta con cui il parlamentare chiede di conoscere l'**intenzione politica** del Governo rispetto a un fatto o situazione (che si dà per scontata). Esistono anche **interpellanze urgenti** (procedimento abbreviato)

Atti di indirizzo

- **Mozione:** presentata da un presidente di gruppo o da 10 deputati (8 senatori); determina una discussione su questioni che incidono sull'attività del Governo; il Governo può porre la questione di fiducia
- **Risoluzione:** proponibile anche in commissione; manifesta un orientamento o definisce un indirizzo
- **Ordine del giorno:** atto accessorio che accompagna la discussione di un altro atto (di solito una legge); non produce effetti formali al di fuori del rapporto Governo-Camera

Le inchieste parlamentari

Ciascuna Camera può istituire **commissioni d'inchiesta** su materie di pubblico interesse, con poteri e limiti dell'autorità giudiziaria (art. 82 Cost.). Caratteristiche principali:

- Procedono con i **poteri dell'autorità giudiziaria** (indagini, esame con mezzi del codice di procedura penale), ma si concludono con una **relazione** (non una sentenza)
- Hanno un **doppio binario:** possono usare gli strumenti formali del codice di procedura o la libera audizione parlamentare
- I dati acquisiti non possono essere usati come prova nel processo penale
- La commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari

Parlamento e Unione Europea

Il Parlamento deve: 1. Recepire le **direttive UE** in tempi ragionevoli (legge di delegazione europea e legge europea) 2. Partecipare alla **fase ascendente** (formazione degli atti UE) e **discendente** (attuazione nell'ordinamento interno)

Strumenti della fase ascendente: - Il Governo informa le Camere sui progetti di atti UE - Le Camere possono formulare osservazioni e atti di indirizzo - **Riserva di esame parlamentare:** il Governo può apporre una riserva in sede di Consiglio UE su progetti di particolare importanza; decorsi 30 giorni senza pronuncia parlamentare, il Governo può procedere

3.6 Il processo di bilancio tra Governo e Parlamento

La finanza pubblica nella Costituzione

Due principi fondamentali sulle entrate: 1. **Capacità contributiva e progressività** (art. 53 Cost.): tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione del proprio reddito; il sistema è progressivo (le aliquote crescono all'aumentare del reddito) 2. **Riserva di legge relativa** (art. 23 Cost.): nessuna prestazione patrimoniale (incluse le imposte) può essere imposta senza una legge

Equilibrio di bilancio (riforma art. 81, legge cost. 1/2012)

La grave crisi finanziaria del 2011 ha spinto alla riforma dell'art. 81 Cost. (in linea con il **fiscal compact** europeo del 2012). Il nuovo testo prevede che lo Stato assicuri l'**equilibrio tra entrate e spese**, tenendo conto delle fasi avverse e favorevoli del ciclo economico.

Principi chiave: - Il **ricorso all'indebitamento** è consentito solo per compensare gli effetti del ciclo economico o, previa autorizzazione delle Camere a **maggioranza assoluta**, al verificarsi di **eventi eccezionali** (grave recessione, calamità naturali, gravi crisi finanziarie) - Il principio si applica a tutto il complesso delle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost. modificato) - È esteso anche a **Regioni ed enti locali** (art. 119 Cost. modificato) - Istituisce l'**Ufficio parlamentare di bilancio**, organismo indipendente di verifica

Il ciclo di bilancio

Il ciclo si articola in: - **DEF** (Documento di economia e finanza): presentato alle Camere entro il 10 aprile; composto da tre sezioni (Programma di stabilità, analisi della spesa pubblica, Programma nazionale di riforma) - **NADEF** (Nota di aggiornamento del DEF): presentata entro il 27 settembre - **Disegno di legge di bilancio**: presentato entro il 20 ottobre; articolato in due sezioni: - Prima sezione: disposizioni in materia di entrata e spesa (norme innovative) - Seconda sezione: previsioni di entrata e spesa a legislazione vigente

Distinzione importante: **bilancio di competenza** (diritti di percepire/obblighi di spesa) vs **bilancio di cassa** (incassi e pagamenti effettivi).

Copertura finanziaria delle leggi

L'art. 81.4 Cost. impone che ogni legge che comporti nuove o maggiori spese individui i mezzi per farvi fronte. Le modalità di copertura sono: - Nuove o maggiori entrate - Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa - Utilizzo di accantonamenti nei fondi speciali

4. Il Presidente della Repubblica

4.1 Capo dello Stato e forma di governo

Il Presidente della Repubblica è il **Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale** (art. 87 Cost.). Nei sistemi parlamentari il suo ruolo oscilla tra due estremi: - **Organo di garanzia costituzionale**: resta estraneo all'indirizzo politico; i suoi poteri servono a garantire il corretto funzionamento del sistema - **Organo governante**: interviene attivamente nelle scelte politiche fondamentali nei momenti di crisi

La Costituzione italiana non definisce esplicitamente quale ruolo debba svolgere, ma ne fissa: - **L'ampia rappresentatività** (elezione sganciata dalla maggioranza parlamentare) - **Alcuni poteri** (nomina del Presidente del Consiglio, scioglimento del Parlamento, rinvio delle leggi) - **I limiti**: obbligo di **controfirma** ministeriale (art. 89) e necessità che il Governo ottenga la fiducia parlamentare

I poteri presidenziali sono **"a fisarmonica"**: si espandono nelle fasi di instabilità politica (quando il ruolo presidenziale è cruciale per la formazione dei Governi) e si contraggono nelle fasi di stabilità (dove le forze politiche determinano autonomamente le decisioni fondamentali).

4.2 Elezione del Presidente della Repubblica

Il Presidente è eletto dal **Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali** (3 per Regione, 1 per la Val d'Aosta), con scrutinio segreto.

Requisiti: - Cittadinanza italiana - Almeno 50 anni di età - Godimento dei diritti civili e politici - Incompatibilità con qualsiasi altra carica

Modalità di elezione: - Prime tre votazioni: **maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea** - Dalla quarta votazione in poi: **maggioranza assoluta** (metà più uno degli aventi diritto)

Il quorum elevato serve a evitare che il Presidente sia espressione della sola maggioranza politica.

Il mandato dura **7 anni** e decorre dalla data del **giuramento** davanti al Parlamento in seduta comune. Al termine del mandato (o in caso di dimissioni, morte, impedimento permanente), l'ex Presidente diviene di diritto **senatore a vita**, salvo rinuncia.

4.3 La controfirma ministeriale (art. 89 Cost.)

La **controfirma** è la firma apposta da un ministro sull'atto del Presidente della Repubblica: è requisito di **validità** dell'atto e trasferisce la responsabilità al Governo, rendendo irresponsabile il Presidente.

In base al soggetto che decide sostanzialmente il contenuto, gli atti presidenziali si distinguono in:

1. **Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi**: il Governo ne decide il contenuto, il Presidente li emana (es. decreti-legge, decreti legislativi, regolamenti del Governo).

La controfirma attesta la determinazione governativa.

2. **Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali**: il Presidente ne decide il contenuto (es. nomina dei senatori a vita, di un terzo dei giudici costituzionali, rinvio delle leggi, messaggi presidenziali). La controfirma serve a evitare che il Presidente imponga un proprio indirizzo politico contrario a quello della maggioranza.
3. **Atti complessi eguali** (o "duumvirali"): il contenuto è deciso di accordo tra Presidente e Governo (es. nomina del Presidente del Consiglio, scioglimento anticipato delle Camere). Sono controfirmati dallo stesso Presidente del Consiglio.

4.4 L'irresponsabilità del Presidente

Il Presidente della Repubblica non risponde politicamente (non esiste un meccanismo di rimozione anticipata dalla carica). La responsabilità giuridica si distingue in:

- **Atti compiuti nell'esercizio delle funzioni**: risponde penalmente solo per **alto tradimento** e **attentato alla Costituzione** (art. 90 Cost.), giudicati dalla Corte costituzionale integrata da cittadini estratti a sorte. Al di fuori di questi casi estremi, è giuridicamente irresponsabile.
- **Atti compiuti come qualsiasi altro cittadino**: è penalmente responsabile (ma l'azione penale è improcedibile durante il mandato) e civilmente responsabile al pari di tutti.

4.5 La nomina del Presidente del Consiglio e la soluzione delle crisi

Il Capo dello Stato dispone di due poteri per gestire le crisi di Governo: 1. **Nomina del Presidente del Consiglio** (art. 92 Cost.) 2. **Scioglimento anticipato del Parlamento** (art. 88 Cost.)

Nel **parlamentarismo maggioritario** questi atti sono sostanzialmente una ratifica delle scelte del corpo elettorale. Nei sistemi con coalizioni post-elettorali il ruolo presidenziale si espande: il Presidente usa le **consultazioni**, il **conferimento dell'incarico** e il **mandato esplorativo** per favorire la formazione di una maggioranza.

Il limite fondamentale è che il Governo nominato deve presentarsi entro 10 giorni alle Camere per ottenere la fiducia (art. 94 Cost.): il Presidente non può nominare "suoi" Governi contro la volontà del Parlamento.

4.6 Lo scioglimento anticipato del Parlamento

Caratteristiche costituzionali (art. 88 Cost.): - Il Presidente può sciogliere entrambe le Camere o anche una sola - Deve prima **sentire i Presidenti delle Camere** (parere obbligatorio ma non vincolante) - Non può sciogliere durante il **semestre bianco** (ultimi 6 mesi del mandato presidenziale), salvo che coincida con gli ultimi 6 mesi della legislatura

La decisione sostanziale di sciogliere varia secondo il sistema politico: - Nel **parlamentarismo maggioritario**: è il Governo che sostanzialmente propone lo scioglimento - Nel **pluripartitismo con coalizioni post-elettorali** (sistema italiano tradizionale): è un "atto complesso" tra Presidente

e Governo; lo scioglimento è l'**extrema ratio** quando il Parlamento non riesce a esprimere nessuna maggioranza (**scioglimento funzionale**)

Dopo lo scioglimento, il Governo dimissionario resta in carica per l'**ordinaria amministrazione** (gestione degli affari correnti senza decisioni politiche innovative).

4.7 Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali

Principali atti presidenziali sostanziali: - **Nomina dei 5 senatori a vita e di un terzo dei giudici costituzionali** - **Rinvio delle leggi** alle Camere con messaggio motivato (veto sospensivo: se le Camere riapprovano nel medesimo testo, il Presidente è obbligato a promulgare) - **Messaggi presidenziali** (vincolati = rinvio leggi; liberi = comunicazioni al Parlamento) - **Esternazioni atipiche** (discorsi, interviste, lettere ufficiali): sfuggono alla controfirma, instaurano un rapporto diretto con l'opinione pubblica - **Convocazione straordinaria delle Camere** (art. 62 Cost.) - **Concessione della grazia** e commutazione delle pene (Corte cost. 200/2006: è atto sostanzialmente presidenziale)

4.8 Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi

- Emanazione di **decreti-legge**, **decreti legislativi** e **regolamenti del Governo** (con possibilità di controllo costituzionale presidenziale e di rinvio prima dell'emanazione)
- **Promulgazione delle leggi** (entro un mese dall'approvazione parlamentare; il Presidente può esercitare il rinvio)
- **Ratifica dei trattati internazionali**, accredito diplomatici, dichiarazione dello stato di guerra
- **Adozione** con forma di decreto presidenziale (d.P.R.) dei principali atti del Governo

4.9 Supplenza del Presidente della Repubblica

In caso di **impedimento temporaneo**: le funzioni presidenziali sono esercitate dal **Presidente del Senato**, senza obbligo di giuramento (supplenza automatica).

In caso di **impedimento permanente, morte o dimissioni**: scatta la supplenza del Presidente del Senato, ma il Presidente della Camera avvia il procedimento per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Il supplente si attiene all'ordinaria amministrazione.

Concetti chiave

Bicameralismo paritario — sistema in cui entrambe le Camere hanno gli stessi poteri: ogni legge deve essere approvata nel medesimo testo da Camera e Senato.

Legislatura — periodo di cinque anni in cui le due Camere durano in carica.

Prorogatio — istituto per cui le Camere scadute continuano a esercitare le funzioni (ordinaria amministrazione) fino alla riunione delle nuove Camere.

Prerogative parlamentari — garanzie dell'indipendenza del Parlamento: insindacabilità per opinioni e voti (permanente) e immunità penale (limitata alla legislatura).

Insindacabilità — il parlamentare non può essere chiamato a rispondere in nessuna sede per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68.1 Cost.).

Interna corporis acta — principio per cui gli atti interni alle Camere non possono essere sottoposti a controllo esterno; la Corte costituzionale controlla solo l'osservanza delle norme costituzionali sul procedimento legislativo.

Questione di fiducia — strumento con cui il Governo mette in gioco la propria permanenza in carica su una deliberazione parlamentare; se votata favorevolmente, approva l'atto e respinge tutti gli emendamenti.

Interrogazione — domanda scritta del parlamentare al Governo sulla veridicità di un fatto.

Interpellanza — domanda scritta del parlamentare al Governo sulle sue intenzioni politiche rispetto a un fatto o situazione.

Commissione d'inchiesta — organo parlamentare temporaneo con i poteri dell'autorità giudiziaria (art. 82 Cost.); si conclude con una relazione, non con una sentenza; i dati acquisiti non possono essere usati come prova penale.

Equilibrio di bilancio — principio introdotto dalla riforma dell'art. 81 Cost. (legge cost. 1/2012): lo Stato deve assicurare l'equilibrio tra entrate e spese tenendo conto del ciclo economico; il ricorso all'indebitamento è consentito solo in casi eccezionali e previo voto parlamentare a maggioranza assoluta.

DEF (Documento di economia e finanza) — documento di programmazione pluriennale presentato dal Governo alle Camere entro il 10 aprile, contenente il Programma di stabilità, le previsioni di spesa e il Programma nazionale di riforma.

Controfirma ministeriale — firma apposta da un ministro sull'atto del Presidente della Repubblica; è requisito di validità dell'atto e trasferisce la responsabilità al Governo, rendendo irresponsabile il Presidente (art. 89 Cost.).

Atti duumvirali (complessi eguali) — atti il cui contenuto è deciso di accordo tra Presidente della Repubblica e Governo (nomina del Presidente del Consiglio, scioglimento delle Camere); controfirmati dal Presidente del Consiglio.

Semestre bianco — gli ultimi sei mesi del mandato presidenziale, durante i quali il Presidente non può sciogliere anticipatamente le Camere (salvo coincidenza con gli ultimi sei mesi della legislatura).

Scioglimento funzionale — scioglimento anticipato del Parlamento motivato dall'impossibilità di formare una qualsiasi maggioranza.

Ordinaria amministrazione — attività di routine del Governo (o delle Camere in prorogatio) priva di rilevanza politica innovativa, esercitata in attesa della risoluzione della crisi o del rinnovo degli organi.

Supplenza presidenziale — in caso di impedimento del Presidente della Repubblica, le funzioni sono esercitate dal Presidente del Senato (art. 86 Cost.).

Irresponsabilità presidenziale — il Presidente della Repubblica non risponde politicamente del suo operato; risponde penalmente solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.).

V-VI. Regioni, Governo Locale e Amministrazione Pubblica

V. Regioni e Governo Locale

1. Le Regioni e gli Enti Locali: storia e riforma

La Costituzione del 1948 ha impostato l'Italia come **Stato regionale e autonomista**, riconoscendo alle Regioni tre tipi di autonomia:

- **Autonomia politica** (art. 114): capacità di darsi un proprio indirizzo politico
- **Autonomia legislativa e amministrativa** (artt. 117-118): nelle materie espressamente indicate
- **Autonomia finanziaria** (art. 119): risorse proprie e partecipazione ai proventi tributari statali

Le **Regioni ordinarie** (15) sono disciplinate direttamente dalla Costituzione; le **Regioni speciali** (5: Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta) godono di un'autonomia più ampia, definita dai rispettivi statuti approvati con legge costituzionale. Analoga autonomia spetta alle **Province autonome di Trento e Bolzano**.

Le regioni ordinarie sono state istituite concretamente solo nel **1970**, con trasferimento parziale delle funzioni avvenuto nel 1972 e poi con il d.lgs. 616/1977.

La Riforma Bassanini (1997)

La legge 59/1997 ha capovolto la logica precedente: non più le sole funzioni nelle materie di competenza legislativa regionale, ma **tutte le funzioni amministrative localizzabili sul territorio** spettano a Regioni ed enti locali, con eccezione delle funzioni espressamente riservate allo Stato (difesa, beni culturali, ecc.). Il d.lgs. 112/1998 ha dato attuazione a questa riforma.

La Riforma del Titolo V (legge cost. 3/2001)

La riforma costituzionale del 2001 ha ridisegnato i rapporti tra i livelli di governo, realizzando un forte **decentramento politico**. Il modello non è federale (dove lo Stato centrale e gli Stati membri sono "padroni" dell'ordinamento degli enti minori), bensì quello di una **Repubblica delle autonomie** articolata su più livelli: Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni, Stato — tutti dotati di autonomia costituzionalmente garantita.

2. La Ripartizione delle Competenze

Il nuovo art. 114 Cost. pone **sullo stesso piano** lo Stato e gli altri enti territoriali (**equiordinazione**). La legge statale e la legge regionale sono pariordinate: lo Stato non ha più potestà legislativa generale, ma può legiferare **solo nelle materie espressamente attribuitegli** dalla Costituzione.

Potestà legislativa (art. 117): - **Esclusiva dello Stato**: materie come politica estera, difesa, moneta, ordine pubblico, tutela dell'ambiente, norme processuali, ecc. - **Concorrente** (Stato fissa i principi fondamentali, Regioni la disciplina di dettaglio): istruzione, tutela della salute, ricerca scientifica, governo del territorio, ecc. - **Residuale delle Regioni**: tutto ciò che non è espressamente attribuito allo Stato

Funzioni amministrative (art. 118): il principio guida è la **sussidiarietà** — le funzioni sono attribuite ai **Comuni** come livello base, e possono essere conferite a livelli superiori (Province, Città metropolitane, Regioni, Stato) solo per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base anche dei principi di **differenziazione** (enti dello stesso livello possono avere competenze diverse) e **adeguatezza** (le funzioni vanno agli enti con requisiti sufficienti di efficienza).

Potestà regolamentare: riservata allo Stato solo nelle materie di sua esclusiva competenza legislativa; nelle altre, spetta alle Regioni.

3. I Raccordi tra i Livelli di Governo

In un sistema decentrato è indispensabile coordinare i diversi livelli. I principali strumenti sono:

3.1 La Commissione Bicamerale Integrata

Prevista dall'art. 11, legge cost. 3/2001, avrebbe dovuto consentire la partecipazione di rappresentanti di Regioni, Province autonome ed enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Se la Commissione integrata esprime parere contrario su un progetto di legge riguardante materie concorrenti, il progetto può essere approvato solo a **maggioranza assoluta** dell'Assemblea. In pratica, l'istituto non è mai stato attuato.

3.2 Il Sistema delle Conferenze

Il principale strumento operativo di raccordo è il **sistema delle Conferenze** (d.lgs. 281/1997):

- **Conferenza Stato-Regioni**: presieduta dal Presidente del Consiglio, riunisce ministri e Presidenti delle Regioni
- **Conferenza Stato-Città e autonomie locali**: per i rapporti con gli enti locali
- **Conferenza unificata**: le due riunite insieme per le materie di interesse comune

Le Conferenze esprimono **pareri** (normalmente non vincolanti giuridicamente, ma dotati di grande forza politica) e, in certi casi, **intese** che richiedono il consenso delle Regioni.

3.3 Il Principio di Leale Collaborazione

La Corte costituzionale ha elaborato il principio di **leale collaborazione**, che impone il contemperamento degli interessi nei casi in cui le competenze di Stato e Regioni concorrano o si intreccino. Lo Stato non può agire unilateralmente nelle "materie trasversali" — quelle competenze statali che "tagliano" più materie di competenza regionale — senza prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni.

Il **potere sostitutivo del Governo** (art. 120.2 Cost.) consente all'esecutivo di surrogarsi agli enti inadempienti (tramite atto diretto o commissario ad acta) in caso di violazione di norme internazionali o europee, pericolo grave per la sicurezza pubblica, o per tutelare i livelli essenziali delle prestazioni. L'ente sostituito deve essere preventivamente diffidato.

4. Rapporti tra Regioni e Enti Locali

Il sistema degli enti locali si basa su:

- **Comune**: ente rappresentativo della comunità locale, con autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria; organi (Sindaco e Consiglio) eletti direttamente dai cittadini
- **Provincia**: ente intermedio tra Comune e Regione, dopo la legge Delrio (legge 56/2014) è diventata ente di **secondo grado** — gli organi (Presidente e Consiglio) sono eletti dai sindaci e consiglieri comunali, non direttamente dai cittadini; ha funzioni di "area vasta" (urbanistica, ambiente, trasporti, rete scolastica)
- **Città metropolitana**: istituita nelle principali città (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Roma Capitale); governata da sindaco metropolitano, consiglio e conferenza metropolitana; si occupa di piani territoriali e coordinamento servizi
- **Unioni di Comuni**: enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni

Con la riforma del 2001, l'autonomia degli enti locali ha ottenuto **piena garanzia costituzionale** (art. 114): Comuni, Province e Città metropolitane sono posti sullo stesso piano dello Stato e delle Regioni. L'art. 118 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative come regola generale. In ogni

Regione lo statuto deve prevedere il **Consiglio delle autonomie locali**, organo consultivo in cui siedono i rappresentanti degli enti locali.

5. Finanza Regionale e Locale

Il concetto di **federalismo fiscale** indica un sistema in cui gli enti territoriali godono di autonomia finanziaria sia sul versante delle entrate che delle spese. L'art. 119 Cost. (modificato dalla legge cost. 1/2012) garantisce questa autonomia prevedendo:

- **Tributi ed entrate propri** degli enti territoriali
- **Compartecipazioni al gettito** di tributi statali riferibili al territorio
- **Fondo perequativo** a favore dei territori con minore capacità fiscale, per garantire l'esercizio integrale delle funzioni
- **Risorse aggiuntive e interventi speciali** dello Stato per promuovere sviluppo, coesione sociale e rimuovere squilibri economici

Lo Stato conserva potestà legislativa esclusiva in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici" e "perequazione delle risorse finanziarie", e concorrente in materia di "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario". Il divieto di indebitamento per spese correnti è assoluto: Regioni ed enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare **spese di investimento**.

La legge delega 42/2009 sull'attuazione del federalismo fiscale ha introdotto il principio dei **costi standard** (quanto costa effettivamente ogni singola prestazione) in sostituzione della "spesa storica", per premiare l'efficienza. La crisi del 2008 e le complessità politiche hanno però ritardato la piena attuazione.

6. La Forma di Governo Regionale

6.1 La forma di governo antecedente

Prima del 1999 le Regioni avevano una forma di governo **parlamentare a predominanza assembleare**: sistema proporzionale, instabilità delle Giunte, frequenti crisi extraparlamentari. Ciò creava una "asimmetria istituzionale" rispetto ai Comuni, che dal 1993 avevano già l'elezione diretta del Sindaco.

6.2 La forma di governo transitoria

La legge cost. 1/1999 ha introdotto l'**elezione popolare diretta del Presidente della Regione**. In vigore una disciplina transitoria basata su:

- **Consiglio regionale**: titolare della funzione legislativa, eletto dai cittadini

- **Presidente della Regione:** eletto a suffragio universale diretto; dirige la politica della Giunta, nomina e revoca i componenti della Giunta

Il rapporto tra i due organi segue il modello **neoparlamentare** con il principio del "**simul stabunt, simul cadent**": il venir meno di uno dei due organi (per mozione di sfiducia, dimissioni, morte, ecc.) determina lo scioglimento anticipato di entrambi e il ricorso a nuove elezioni. La mozione di sfiducia richiede firma di almeno un quinto dei consiglieri e approvazione a maggioranza assoluta per appello nominale.

6.3 Il margine delle scelte statutarie

Lo statuto regionale determina la forma di governo "in armonia con la Costituzione" (art. 123). Tutti i nuovi statuti hanno confermato l'elezione diretta del Presidente. Se la Regione opta per l'elezione diretta, deve rispettare integralmente il modello costituzionale, incluso il principio simul stabunt simul cadent (sent. 2/2004, "caso Calabria").

7. La Forma di Governo degli Enti Locali

La forma di governo dei Comuni si basa sull'**elezione popolare diretta del Sindaco** (legge 81/1993):

Comuni fino a 15.000 abitanti: ogni candidato a Sindaco è collegato a una lista; eletto chi ottiene più voti (maggioranza relativa); la lista collegata al vincitore ottiene i 2/3 dei seggi.

Comuni con oltre 15.000 abitanti: il candidato è collegato a una o più liste; eletto chi ottiene la maggioranza assoluta al primo turno; altrimenti ballottaggio tra i primi due; è previsto il **voto disgiunto**; premio di maggioranza alla lista del Sindaco eletto.

Clausola di sbarramento: escluse le liste con meno del 3% dei voti al primo turno.

Il **Sindaco** dura in carica cinque anni (max due mandati consecutivi). Gli organi sono: Consiglio (indirizzo e controllo, competenze tassative), Sindaco (capo dell'esecutivo locale, ufficiale di Governo per alcune funzioni), Giunta (organo collegiale per gli atti di amministrazione non riservati ad altri organi).

La mozione di sfiducia al Sindaco richiede la firma di almeno due quinti dei consiglieri e l'approvazione a maggioranza assoluta; se approvata, determina lo scioglimento del Consiglio e nuove elezioni (principio simul stabunt simul cadent anche a livello comunale).

VI. L'Amministrazione Pubblica

1. Pluralismo Amministrativo

Nello Stato liberale l'amministrazione seguiva il **modello ministeriale** di derivazione napoleonica: struttura verticistica e gerarchizzata, con il ministro come unico organo abilitato a manifestare la volontà del ministero verso l'esterno. Gli enti locali erano considerati **enti autarchici**, meri strumenti dello Stato centrale.

Nello Stato di democrazia pluralista questa uniformità è stata abbandonata: l'amministrazione si è **pluralizzata**, articolandosi in strutture autonome che esprimono indirizzi politici differenti. Accanto ai ministeri coesistono ora enti pubblici, agenzie, autorità amministrative indipendenti.

2. Il Governo e la Pubblica Amministrazione

Il ministro ha una doppia veste: **membro del Consiglio dei ministri** (partecipa alla formazione dell'indirizzo politico) e **vertice amministrativo del ministero** (chiamato ad attuarlo).

Il principio fondamentale oggi è la **separazione tra politica e amministrazione**:

- **Agli organi di governo** (Consiglio dei ministri e ministro): spettano la funzione di indirizzo politico-amministrativo, la determinazione di obiettivi e programmi, e la verifica dei risultati
- **Ai dirigenti amministrativi**: spettano l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, il potere di spesa, l'organizzazione del personale

Il ministro emana **direttive generali** con obiettivi e standard, assegna le risorse e può revocare l'incarico ai dirigenti che non raggiungono gli obiettivi (**responsabilità dirigenziale**).

Lo **spoils system** (cambio dei vertici dell'amministrazione ad ogni cambio di governo) è stato parzialmente legittimato dalla Corte costituzionale solo per gli incarichi di diretta collaborazione con l'organo politico (non per i dirigenti di livello non apicale).

3. I Principi Costituzionali sull'Amministrazione

L'art. 97 Cost. e altre norme fondamentali sanciscono i principi cui devono conformarsi tutte le pubbliche amministrazioni:

a) Legalità: l'amministrazione può fare solo ciò che è previsto dalla legge e nel modo da essa indicato (vincolo positivo, a differenza del privato che si muove liberamente nei limiti della legge). La legge pone inoltre una **riserva di legge relativa** sull'organizzazione degli uffici.

b) Imparzialità (art. 97): divieto di discriminazioni arbitrarie; l'amministrazione deve valutare imparzialmente tutti gli interessi coinvolti nelle sue decisioni.

c) Buon andamento (art. 97): l'attività amministrativa deve rispettare i canoni di **efficienza** (miglior rapporto mezzi/risultati) ed **efficacia** (raggiungimento degli obiettivi prefissati). Il d.lgs. 29/1993 ha privatizzato e contrattualizzato il rapporto di lavoro con le PA.

d) Concorso pubblico (art. 97.4): l'accesso al lavoro nelle PA avviene mediante concorso, basato sul merito. La legge Madia ha previsto concorsi in forma centralizzata o aggregata e ha istituito tre **ruoli unici** della dirigenza (nazionale, regionale, locale), con accesso tramite doppio canale (corso-concorso per esterni, concorso per interni).

e) Doveri di fedeltà (art. 54): i dipendenti pubblici devono adempiere le funzioni con disciplina e onore, senza subire influenze da partiti o gruppi.

f) Separazione tra politica e amministrazione: il funzionario ha poteri propri e responsabilità proprie (art. 97.3), ma l'amministrazione rimane funzionalmente collegata agli organi di governo.

g) Responsabilità personale (art. 28): i dipendenti pubblici rispondono direttamente, solidalmente con l'ente, per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini.

h) Amministrazione tendenzialmente locale (art. 118): le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni come regola generale.

Il **controllo di gestione** (verifica del raggiungimento degli obiettivi, effettuato da servizi di controllo interno) ha sostituito i vecchi controlli preventivi di legittimità sugli atti, soppressi dalla riforma del 2001. La **Corte dei conti** mantiene il controllo preventivo di legittimità su atti del Governo e il controllo successivo sulla gestione dei bilanci.

4. I Principi sul Procedimento Amministrativo

Il **procedimento amministrativo** è una sequenza di atti preordinati all'adozione del provvedimento finale. Si articola in quattro fasi:

1. **Fase dell'iniziativa**: istanza del privato o avvio d'ufficio
2. **Fase istruttoria**: accertamento dei fatti, acquisizione di pareri, nulla-osta da altre amministrazioni
3. **Fase costitutiva**: adozione del provvedimento amministrativo
4. **Fase integrativa dell'efficacia**: eventuali adempimenti ulteriori (pubblicità) perché il provvedimento produca effetti

La legge 241/1990 (modificata dalla legge 15/2005) ha codificato i principi del procedimento:

- **Principio di legalità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità**: divieto di aggravare inutilmente il procedimento
- **Obbligo di provvedere**: ogni procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso
- **Termine certo**: il procedimento deve concludersi entro un termine (90 giorni se non diversamente stabilito). Allo scadere del termine, il privato può rivolgersi al titolare del **potere sostitutivo** interno all'amministrazione
- **Obbligo di motivazione**: ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato

- **Responsabile del procedimento:** ogni procedimento ha un funzionario responsabile che lo segue dall'inizio alla fine
- **Partecipazione degli interessati:** l'amministrazione deve comunicare l'avvio del procedimento; i privati interessati e i portatori di interessi diffusi hanno diritto di presentare memorie e documenti

Strumenti di semplificazione

Conferenza di servizi: riunione in cui vengono valutati contestualmente tutti gli interessi pubblici coinvolti, in sostituzione dell'esame separato dai diversi uffici. Esistono due modelli: - *Conferenza semplificata* (modalità ordinaria, "asincrona", via telematica, termine max 45 giorni) - *Conferenza simultanea* (con riunione, solo nei casi strettamente necessari)

SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività): sostituisce l'autorizzazione dell'amministrazione quando il rilascio dipende solo dall'accertamento di requisiti tecnici (attestati da tecnici abilitati); l'attività inizia subito, ma l'amministrazione può contestarla entro 60 giorni.

Silenzio-assenso: il silenzio dell'amministrazione oltre il termine equivale a provvedimento favorevole (nei procedimenti a istanza di parte non riguardanti interessi particolarmente sensibili).

Trasparenza amministrativa

Il **d.lgs. 97/2016** (Freedom of Information Act italiano) ha introdotto: - Obbligo per le PA di pubblicare sul sito istituzionale i principali documenti sull'organizzazione e l'attività - **Accesso civico:** chiunque può richiedere documenti, dati e informazioni detenuti dalle PA, anche senza dimostrare un interesse specifico (salvo limiti per sicurezza nazionale, indagini penali, dati personali, ecc.) - Nomina obbligatoria di un **responsabile per la trasparenza** in ogni amministrazione - Ruolo dell'**ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione) nella vigilanza e prevenzione della corruzione

5. I Contratti della Pubblica Amministrazione

Le PA possono perseguire i loro fini anche attraverso **contratti di diritto privato** (capacità giuridica piena), senza agire autoritativamente. I contratti più importanti sono gli **appalti pubblici** (opere, forniture, servizi). La scelta del contraente privato avviene con **procedimenti ad evidenza pubblica** (d.lgs. 50/2016), che garantiscono pubblicità, concorrenza e imparzialità:

- **Procedura aperta:** qualsiasi operatore con i requisiti richiesti può partecipare alla gara
- **Procedura ristretta:** partecipano solo i soggetti preventivamente invitati dall'amministrazione
- **Procedura negoziata:** l'amministrazione consulta e negozia direttamente con operatori scelti (ammessa solo in casi tassativi)
- **Dialogo competitivo:** per appalti complessi, l'amministrazione dialoga con i candidati per trovare le soluzioni migliori prima della gara

Il procedimento si conclude con l'**aggiudicazione** (atto amministrativo che individua il contraente) seguita dalla **stipulazione del contratto**; l'esecuzione è poi regolata dal diritto privato.

6. I Servizi di Interesse Generale

I **servizi di interesse generale** (nozione di diritto europeo) sono attività soggette a obblighi di servizio pubblico perché ritenute di interesse generale. Si distinguono in:

- **Servizi non economici**: istruzione obbligatoria, protezione sociale, ecc.
- **SIEG — Servizi di interesse economico generale**: servizi suscettibili di corrispettivo economico, che il mercato da solo non eroga alle condizioni richieste dai poteri pubblici (qualità, continuità, accessibilità, non discriminazione)

Nei casi di **fallimento del mercato** (monopolio naturale o antieconomicità del servizio) è giustificata la deroga alla concorrenza fino all'attribuzione di un diritto di esclusiva. La deroga deve però essere limitata a quanto strettamente necessario (art. 106, par. 2 TFUE).

A partire dagli anni '90, le direttive europee hanno liberalizzato molti settori (telecomunicazioni, energia elettrica e gas, poste, trasporti) introducendo la **concorrenza nel mercato** regolata da autorità amministrative indipendenti. Residuano aree non remunerative dove permane l'esclusiva e l'**obbligo di servizio pubblico** (es. tratte ferroviarie regionali, recapito postale in zone remote).

7. I Servizi Pubblici Locali

I **servizi pubblici locali di interesse economico generale** sono servizi individuati da Comuni e Città metropolitane che non verrebbero erogati dal mercato in modo soddisfacente (per qualità, continuità, accessibilità, non discriminazione).

Le modalità di gestione tra cui l'ente locale può scegliere sono:

- **Gara ad evidenza pubblica** (procedura aperta a più imprese): modalità privilegiata
- **Affidamento a società mista** (socio pubblico + socio privato scelto con gara)
- **Affidamento in house** a società interamente pubblica che soddisfi i requisiti del **controllo analogo** (influenza determinante dell'amministrazione sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative) e dello **svolgimento prevalente** dell'attività a favore dell'ente (almeno 80% del fatturato)
- **Gestione in economia o azienda speciale** (solo per servizi non a rete)

La scelta di non ricorrere al mercato (in house o azienda speciale) richiede una **motivazione analitica** e il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). La durata dell'affidamento deve essere proporzionata agli investimenti previsti.

Concetti chiave

Regioni speciali — cinque Regioni (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta) con autonomia più ampia definita da statuti approvati con legge costituzionale.

Equiordinazione — principio per cui Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni sono posti sullo stesso piano costituzionale (art. 114 Cost. riformato nel 2001), senza gerarchia tra di essi.

Sussidiarietà — principio per cui le funzioni amministrative sono attribuite al livello di governo più vicino ai cittadini (i Comuni), e solo se questi non riescono ad assolverle in modo adeguato, le funzioni salgono ai livelli superiori.

Differenziazione — enti dello stesso livello territoriale possono avere competenze diverse in base alle proprie caratteristiche.

Adeguatezza — le funzioni devono essere assegnate agli enti che abbiano strutture organizzative idonee ad esercitarle efficacemente.

Leale collaborazione — principio giurisprudenziale che impone a Stato e Regioni di coordinarsi e collaborare nelle materie dove le loro competenze si intersecano, evitando comportamenti unilaterali.

Conferenza Stato-Regioni — sede permanente di confronto tra Governo e Regioni; esprime pareri e intese su atti governativi che incidono sulle competenze regionali.

Potere sostitutivo — potere del Governo di surrogarsi agli enti locali inadempienti (tramite atto diretto o commissario ad acta) previa diffida; analogo potere spetta alle Regioni nei confronti degli enti locali.

Federalismo fiscale — sistema in cui gli enti territoriali hanno autonomia finanziaria di entrata (tributi propri, compartecipazioni) e di spesa, con meccanismi perequativi a favore dei territori con minore capacità fiscale.

Fondo perequativo — fondo statale che assegna risorse aggiuntive agli enti territoriali economicamente più deboli per garantire la copertura integrale delle loro funzioni.

Costi standard — metodo per calcolare il finanziamento alle Regioni in base al costo effettivo e "virtuoso" delle singole prestazioni, in sostituzione della "spesa storica" che premiava l'inefficienza.

Simul stabunt, simul cadent — principio per cui la caduta del Presidente della Regione (o del Sindaco) determina automaticamente lo scioglimento del Consiglio e nuove elezioni per entrambi gli organi.

Separazione tra politica e amministrazione — principio per cui agli organi politici spetta l'indirizzo, ai dirigenti spetta la gestione; i dirigenti hanno poteri propri e una propria responsabilità (dirigenziale).

Responsabilità dirigenziale — conseguenza del mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi politici: l'incarico dirigenziale può essere revocato.

Spoils system — prassi per cui al cambio di governo vengono sostituiti i vertici dell'amministrazione; legittimo dalla Corte costituzionale solo per le posizioni di diretta collaborazione con l'organo politico.

Principio di legalità (amministrativo) — l'amministrazione può agire solo nei modi e nei limiti previsti dalla legge (vincolo positivo), a differenza del privato che è libero entro i limiti della legge (vincolo negativo).

Imparzialità (art. 97 Cost.) — divieto per l'amministrazione di effettuare discriminazioni arbitrarie; obbligo di valutare tutti gli interessi coinvolti nella decisione.

Buon andamento (art. 97 Cost.) — obbligo dell'amministrazione di operare con efficienza (miglior rapporto mezzi/risultati) e efficacia (raggiungimento degli obiettivi).

Procedimento amministrativo — sequenza di atti preordinati all'adozione del provvedimento finale (fasi: iniziativa, istruttoria, costitutiva, integrativa dell'efficacia).

SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) — strumento di semplificazione che consente di avviare un'attività imprenditoriale immediatamente, senza attendere l'autorizzazione dell'amministrazione, a condizione che si attestino i requisiti richiesti.

Silenzio-assenso — istituto per cui il silenzio dell'amministrazione oltre il termine di legge equivale a provvedimento favorevole per il privato.

Conferenza di servizi — riunione tra tutte le amministrazioni coinvolte in un procedimento per una valutazione contestuale degli interessi, evitando l'andirivieni dei documenti; può essere semplificata (asincrona, telematica) o simultanea (con riunione).

Accesso civico — diritto di chiunque di richiedere alle PA documenti e informazioni, anche senza dimostrare un interesse personale specifico (introdotto dal d.lgs. 97/2016, FOIA italiano).

ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) — autorità amministrativa indipendente che vigila sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nelle PA, e regola il settore degli appalti pubblici.

Evidenza pubblica — insieme di procedure (gara aperta, ristretta, negoziata) che garantiscono pubblicità, concorrenza e imparzialità nella scelta del contraente privato da parte della PA.

SIEG (Servizi di interesse economico generale) — servizi che il mercato non eroga autonomamente alle condizioni richieste dai poteri pubblici; possono derogare alle regole della concorrenza nei limiti di quanto necessario alla "missione" affidata.

Affidamento in house — affidamento diretto di un servizio pubblico a una società interamente pubblica che soddisfi il requisito del controllo analogo (influenza determinante dell'ente sulla società) e dello svolgimento prevalente dell'attività a favore dell'ente (almeno 80% del fatturato).

I. Fonti del diritto: nozioni generali

1. Fonti di produzione

1.1 Definizione generale

Nel linguaggio giuridico, **fonte del diritto** è l'atto o il fatto abilitato dall'ordinamento a produrre norme giuridiche, cioè a innovare l'ordinamento stesso. La definizione è in parte circolare: è l'ordinamento a indicare i modi in cui si forma e si rinnova.

1.2 Norme di riconoscimento

Gli ordinamenti moderni si istituiscono attraverso un **processo costituente**. È la Costituzione a indicare le fonti immediatamente inferiori ad essa, dette **fonti primarie** (leggi e atti equiparati). Saranno poi queste a regolare le fonti ancora inferiori (**fonti secondarie**).

Le norme che indicano quali fonti sono abilitate a innovare l'ordinamento si chiamano **norme di riconoscimento** o **fonti sulla produzione delle norme**. In Italia, gli artt. 70-81 Cost. svolgono questo compito per le fonti primarie.

2. Fonti di cognizione

2.1 Definizione e distinzione

Le **fonti di cognizione** non producono diritto: sono gli strumenti attraverso cui si viene a conoscere le fonti di produzione. Si distinguono in:

- **Fonti ufficiali:** la **Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana** (G.U.) è la principale; pubblicano anche i Bollettini Ufficiali Regionali (B.U.R.) e la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
- **Fonti non ufficiali:** repertori privati, banche dati, riviste specializzate — utili alla conoscenza ma privi di valore legale.

2.2 Pubblicazione ufficiale ed entrata in vigore

Tutti gli atti normativi devono essere pubblicati su una fonte ufficiale. Dopo la pubblicazione decorre la **vacatio legis** (di regola 15 giorni), al termine della quale l'atto entra in vigore e diventa obbligatorio per tutti. Da quel momento operano:

- **Ignorantia legis non excusat:** la legge si presume conosciuta da tutti.

- **Iura novit curia**: il giudice è tenuto ad applicarla d'ufficio.
-

3. Fonti-fatto e fonti-atto

3.1 Definizioni

Le fonti di produzione si distinguono in due categorie fondamentali:

- **Fonti-atto** (atti normativi): espressioni di volontà normativa di un soggetto cui l'ordinamento attribuisce il potere di porre norme giuridiche. Implicano un agire volontario di un organo abilitato.
- **Fonti-fatto** (fatti normativi): categoria residuale — tutte le fonti riconosciute dall'ordinamento non perché prodotte dalla volontà di un soggetto determinato, ma per il semplice "fatto" di esistere e di essere richiamate dall'ordinamento.

3.2 Tipicità delle fonti-atto

Ogni atto normativo deve manifestarsi nelle forme specifiche previste dall'ordinamento per essere riconoscibile. La **forma tipica** è data da:

- L'intestazione all'autorità emanante (es. "Decreto del Presidente della Repubblica")
- Il **nomen juris** (es. "legge", "decreto-legge", "legge regionale")
- Il **procedimento di formazione** — una sequenza di atti preordinata all'emanazione. Il mancato rispetto del procedimento produce un **vizio di forma**.

3.3 Le consuetudini

La **consuetudine** è la fonte-fatto per eccellenza storica. Si forma attraverso:

- Elemento **oggettivo (diuturnitas)**: comportamento sociale ripetuto nel tempo.
- Elemento **soggettivo (opinio juris seu necessitatis)**: convinzione che tale comportamento sia giuridicamente obbligatorio.

Oggi la consuetudine è quasi scomparsa dagli ordinamenti codificati come quello italiano. Restano pochi richiami nel codice civile, in materia contrattuale. Le raccolte tenute dalle Camere di commercio sono semplici fonti di cognizione degli usi, non fonti di produzione.

Distinzioni importanti: - Le **consuetudini interpretative** (costante interpretazione di una disposizione da parte dei giudici) non sono fonti del diritto, ma espressione del **diritto vivente**. - Le **convenzioni costituzionali** (accordi tra soggetti politico-istituzionali) non sono fonti giuridiche: pongono regole politicamente corrette ma non giuridicamente vincolanti. - Le **consuetudini internazionali** hanno invece rilievo: l'art. 10.1 Cost. dispone che l'ordinamento italiano si conformi

alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, con adeguamento automatico (rinvio mobile).

3.4 Le altre fonti-fatto

Oltre alla consuetudine, sono fonti-fatto nel nostro ordinamento le norme prodotte da organismi esterni:

- **Norme dell'Unione europea:** sono fonti-atto per l'ordinamento UE, ma fonti-fatto per l'ordinamento italiano, perché prodotte da organi non appartenenti al nostro ordinamento.
 - **Norme di diritto internazionale privato:** regolano l'applicazione della legge in casi che coinvolgono soggetti o beni collegati a più ordinamenti (legge 218/1995).
-

4. Tecniche di rinvio ad altri ordinamenti

4.1 Il principio di esclusività

Lo Stato, in forza della sovranità, ha il potere esclusivo di riconoscere le proprie fonti. Le norme di altri ordinamenti possono valere all'interno dell'ordinamento statale solo se le disposizioni di questo lo consentono. Lo strumento è il **rinvio**.

4.2 Rinvio fisso (recettizio o materiale)

Il **rinvio fisso** richiama uno specifico atto in vigore in altro ordinamento, che viene "allegato" e recepito come norma interna. Le eventuali successive modifiche dell'atto ricevuto non producono effetti nel nostro ordinamento senza un nuovo apposito atto di recepimento.

Esempio tipico: l'**ordine di esecuzione** con cui l'Italia recepisce un trattato internazionale (es. i Patti Lateranensi con la legge n. 810/1929).

4.3 Rinvio mobile (formale o non recettizio)

Il **rinvio mobile** richiama non un atto specifico, ma una fonte di un altro ordinamento: l'ordinamento statale si adegua automaticamente a tutte le modifiche che in quell'altro ordinamento si producono.

Esempi: le disposizioni di diritto internazionale privato e il rinvio alle consuetudini internazionali ex art. 10.1 Cost.

5. La funzione dell'interpretazione

Disposizioni e norme

L'atto normativo è un documento scritto articolato in **disposizioni** (enunciati imperativi).

Dall'interpretazione delle disposizioni si ricavano le **norme** (i significati normativi applicabili al caso concreto). La distinzione disposizione/norma è fondamentale: una stessa disposizione può esprimere norme diverse a seconda del contesto.

Il compito dell'interprete

Il linguaggio è ambiguo per natura. Il legislatore — organo politico, spesso collegiale — produce disposizioni che possono essere incongruenti, contraddittorie, lacunose. È compito dell'**interprete** (in primo luogo il giudice, poi l'amministrazione) ricavare dalle disposizioni norme univoche e coerenti, attraverso le tecniche interpretative elaborate in oltre duemila anni di scienza giuridica.

Il modello logico dell'applicazione è il **sillogismo giudiziale**: premessa maggiore (la norma) + premessa minore (il fatto) = conclusione (applicazione della norma al caso). Ma sia la norma sia il fatto sono frutto di interpretazione, non dati preesistenti.

La **interpretazione autentica** è quella con cui il legislatore emana una nuova disposizione per precisare il significato di una precedente: non è vera interpretazione ma legislazione aggiuntiva.

6. Le antinomie e tecniche di risoluzione

Le **antinomie** sono i contrasti tra norme: si verificano quando due disposizioni esprimono significati incompatibili (permettono e vietano lo stesso comportamento, ecc.).

Quando l'interpretazione sistematica non basta a rendere le norme compatibili, l'interprete ricorre a quattro criteri:

1. **Criterio cronologico** — risolve le antinomie tra norme di pari grado emanate in tempi diversi.
2. **Criterio gerarchico** — risolve le antinomie tra norme di grado diverso.
3. **Criterio della specialità** — risolve le antinomie tra una norma generale e una speciale.
4. **Criterio della competenza** — spiega la distribuzione delle fonti all'interno dello stesso grado gerarchico.

7. Il criterio cronologico e l'abrogazione

7.1 Il principio

Lex posterior derogat priori: in caso di contrasto tra due norme, prevale quella più recente. Questo riflette il carattere dinamico degli ordinamenti moderni.

La prevalenza della norma nuova si esprime attraverso l'**abrogazione**: l'effetto che la norma più recente produce nei confronti di quella precedente, consistente nella **cessazione dell'efficacia** di quest'ultima.

7.2 Irretroattività

Vige il **principio di irretroattività**: le norme dispongono solo per il futuro (art. 11 Preleggi). Il divieto assoluto di retroattività vale solo per le norme penali incriminatrici (art. 25.2 Cost.). Per le altre norme, il principio è derogabile dalla legge, ma leggi retroattive possono essere censurate dalla Corte costituzionale per violazione della ragionevolezza.

7.3 Effetti temporali dell'abrogazione

L'abrogazione opera **ex nunc** (da ora in poi): la vecchia norma cessa di essere la regola dei rapporti futuri, ma continua a regolare i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del nuovo atto.

7.4 Tipi di abrogazione

L'art. 15 delle Preleggi prevede tre tipi:

- **Abrogazione espressa:** il legislatore indica espressamente le disposizioni abrogate — opera erga omnes.
- **Abrogazione tacita:** nasce dall'incompatibilità tra norme nuove e precedenti; è l'interprete a rilevarla attraverso il criterio cronologico — opera inter partes (solo nel singolo giudizio).
- **Abrogazione implicita:** il legislatore riforma l'intera materia senza abrogare espressamente la legge precedente; anche qui è l'interprete a ricavarla — opera inter partes.

7.5 Abrogazione, deroga e sospensione

- **Deroga:** contrasto tra norma generale e norma speciale — la norma derogata non perde efficacia, ma viene limitato il suo campo di applicazione. Se la norma derogante viene abrogata, la norma generale si riespande automaticamente.
- **Sospensione:** applicazione di una norma temporaneamente sospesa per categorie o zone determinate; trascorso il termine, la norma riprende piena efficacia.

8. Il criterio gerarchico e l'annullamento

8.1 Il principio

Lex superior derogat legi inferiori: in caso di contrasto tra norme, prevale quella di grado gerarchicamente superiore. Tutti gli ordinamenti moderni sono strutturati su una gerarchia di fonti (Costituzione → fonti primarie → fonti secondarie → consuetudini).

La prevalenza della norma superiore si esprime attraverso l'**annullamento**: una dichiarazione di illegittimità pronunciata da un giudice, a seguito della quale l'atto perde **validità**. L'annullamento riguarda situazioni **patologiche** dell'ordinamento (al contrario dell'abrogazione, che riguarda il ricambio fisiologico).

I vizi di un atto normativo possono essere: - **Vizi formali**: difetto di competenza dell'organo o di procedimento. - **Vizi sostanziali**: contenuto della disposizione in contrasto con norme di rango superiore.

8.2 Effetti dell'annullamento

L'annullamento opera **ex tunc** (con effetto retroattivo) ed **erga omnes**: l'atto annullato non può essere applicato a nessun rapporto giuridico, neanche quelli sorti prima della dichiarazione di illegittimità. Fanno eccezione i rapporti già **esauriti** (chiusi per prescrizione, decadenza, acquiescenza o giudicato).

9. Il criterio della specialità

Lex specialis derogat legi generali: in caso di contrasto tra una norma generale e una norma speciale, si preferisce la norma speciale, anche se quella generale è successiva nel tempo.

Il criterio opera **inter partes** (sul piano dell'interpretazione) e non incide sulla validità né sull'efficacia delle norme: entrambe rimangono valide ed efficaci, ma l'interprete sceglie quale applicare al caso concreto. L'effetto pratico è la **deroga**.

Il criterio è meno codificato degli altri (vi è solo un accenno nell'art. 15 cod. pen.) e la sua applicazione richiede di stabilire cosa sia "genere" e cosa sia "specie", operazione spesso opinabile.

10. Il criterio della competenza

Il criterio della competenza non fornisce una regola risolutiva delle antinomie come i precedenti: serve invece a **spiegare la struttura del sistema delle fonti** nell'ambito dello stesso grado gerarchico.

Il problema nasce dall'introduzione della Costituzione rigida: accanto alla legge formale, esistono altri atti di pari forza a cui la Costituzione assegna competenze specifiche. Esempi: - I **regolamenti parlamentari**, competenti a disciplinare il procedimento di formazione delle leggi. - Le **leggi regionali**, competenti nelle materie di cui all'art. 117 Cost.

In caso di conflitto, il criterio della competenza può ricondursi al criterio gerarchico (se la violazione è palese) o al criterio di specialità (se risolvibile in via interpretativa). La Corte costituzionale lo applica nei rapporti tra fonti statali e regionali e tra ordinamento italiano e ordinamento dell'UE.

11. Riserve di legge e principio di legalità

11.1 Definizioni

Il **principio di legalità** impone che l'esercizio di qualsiasi potere pubblico si fondi su una previa norma attributiva della competenza. La sua ratio è assicurare un uso regolato, non arbitrario e controllabile del potere. La nostra Costituzione lo dà per presupposto (artt. 23, 25.2, 101.2, 113).

Si distinguono: - **Legalità formale**: basta che esista una norma attributiva della competenza. -

Legalità sostanziale: la legge deve anche limitare e indirizzare la discrezionalità dell'autorità agente con norme specifiche.

La **riserva di legge** è lo strumento con cui la Costituzione impone che determinate materie siano disciplinate dalla legge, escludendo o limitando l'intervento di fonti sub-legislative (i regolamenti). È significativa solo in un sistema a Costituzione rigida.

11.2 Tipologie di riserve

Riserve ad atti diversi dalla legge: - Riserve a favore della legge costituzionale (es. revisione costituzionale ex art. 138) - Riserve a favore dei regolamenti parlamentari (artt. 64.1, 72) - Riserve a favore dei decreti di attuazione degli Statuti speciali

Riserva di legge formale ordinaria: impone che intervenga il solo atto prodotto dal procedimento parlamentare (legge in senso formale), con esclusione degli atti con forza di legge del Governo. Utilizzata quando il Parlamento deve controllare l'operato del Governo (artt. 76-80, 81 Cost.).

Riserva assoluta: esclude qualsiasi intervento di fonti sub-legislative; la materia è integralmente riservata alla legge. Ricorre soprattutto in materia di libertà fondamentali (es. art. 13.2 Cost. sulla libertà personale). Spesso affiancata dalla **riserva di giurisdizione** (l'atto limitativo deve essere autorizzato dal giudice caso per caso).

Riserva relativa: consente il concorso del regolamento amministrativo, ma richiede che la legge disciplini almeno i principi. Esempio: art. 97.1 Cost. sull'organizzazione dei pubblici uffici. Vincola sia il legislatore (che deve porre la disciplina generale) sia l'esecutivo (vincolato al principio di legalità sostanziale).

Riserve rinforzate: la Costituzione non si limita a riservare la materia alla legge, ma pone ulteriori vincoli: - **Per contenuto**: la legge può intervenire solo con contenuti specifici (es. artt. 14.3, 16.1, 43). - **Per procedimento**: la legge deve seguire un procedimento aggravato rispetto a quello ordinario

(es. artt. 7, 8, 79, 116.3). La ratio è tutelare le minoranze (religiose o locali) imponendo il loro consenso.

Schema riassuntivo dei criteri di risoluzione delle antinomie

Criterio	Effetto	Temporalità	Efficacia
Cronologico	Abrogazione	ex nunc	erga omnes (se espressa), inter partes (se tacita/implicita)
Gerarchico	Annullamento	ex tunc	erga omnes
Specialità	Deroga / non applicazione	ex nunc	inter partes (se interpretativa), erga omnes (se espressa)
Competenza	Dipende dal caso	variabile	variabile

Concetti chiave

Fonte del diritto — atto o fatto abilitato dall'ordinamento a produrre norme giuridiche, innovando l'ordinamento stesso.

Norme di riconoscimento — norme che indicano quali fonti sono abilitate a produrre diritto in un dato ordinamento; in Italia: artt. 70-81 Cost. per le fonti primarie.

Fonte di cognizione — strumento per conoscere le fonti di produzione (es. Gazzetta Ufficiale); non produce diritto.

Vacatio legis — periodo di sospensione degli effetti dell'atto normativo dopo la pubblicazione (di regola 15 giorni) per consentirne la conoscenza.

Fonte-atto — fonte prodotta dalla volontà di un organo abilitato dall'ordinamento; deve rispettare forma e procedimento tipici.

Fonte-fatto — fonte riconosciuta dall'ordinamento indipendentemente dalla volontà di un soggetto determinato (consuetudini, norme UE, norme di diritto internazionale privato).

Diuturnitas — elemento oggettivo della consuetudine: comportamento sociale costante e prolungato nel tempo.

Opinio juris seu necessitatis — elemento soggettivo della consuetudine: convinzione collettiva che il comportamento sia giuridicamente obbligatorio.

Rinvio fisso (recettizio) — meccanismo con cui si recepisce uno specifico atto di un altro ordinamento; le successive modifiche di quell'atto non producono effetti automatici nel proprio ordinamento.

Rinvio mobile (formale) — meccanismo con cui si rinvia a una fonte di un altro ordinamento; l'ordinamento si adegua automaticamente a tutte le modifiche di quella fonte.

Disposizione — enunciato scritto contenuto nell'atto normativo; il testo della legge come è scritto.

Norma — il significato ricavato dall'interpretazione di una o più disposizioni; la regola applicabile al caso concreto.

Antinomia — contrasto tra norme che qualificano lo stesso comportamento in modo incompatibile.

Abrogazione — effetto prodotto dalla norma più recente sulla precedente; ne determina la cessazione dell'efficacia ex nunc.

Annullamento — effetto della dichiarazione di illegittimità di un atto viziato; ne elimina la validità ex tunc ed erga omnes.

Deroga — limitazione del campo di applicazione di una norma generale ad opera di una norma speciale; la norma derogata resta valida ed efficace negli altri casi.

Riserva assoluta di legge — la materia è disciplinata esclusivamente dalla legge, senza possibilità di intervento per i regolamenti.

Riserva relativa di legge — la legge deve fissare almeno i principi; il regolamento può intervenire nel dettaglio.

Riserva rinforzata — la Costituzione impone vincoli aggiuntivi al legislatore, di contenuto o di procedimento.

Principio di legalità — il potere pubblico deve fondarsi su una previa norma attributiva della competenza; nella sua versione sostanziale richiede anche che la legge limiti la discrezionalità dell'autorità agente.

Principio di irretroattività — le norme dispongono solo per il futuro (art. 11 Preleggi); derogabile dalla legge ordinaria, ma con il limite assoluto per le norme penali incriminatrici (art. 25.2 Cost.).

II. La Costituzione

1. I significati di "costituzione"

Il termine "costituzione" è usato con tre significati distinti, che è fondamentale non confondere.

Costituzione in senso descrittivo

La costituzione come **descrizione del sistema politico**: indica gli elementi che caratterizzano di fatto un ordinamento — come è organizzato il potere, chi lo detiene, come si producono le regole, quali

garanzie hanno i cittadini. In questo senso, ogni società ha una costituzione, anche senza un documento scritto. Si può parlare della "costituzione" della Repubblica romana, dell'Egitto dei faraoni o dell'Unione Europea. Questo è il significato usato prevalentemente da **sociologi e politologi**.

Costituzione come manifesto politico

La costituzione come **documento ideale e programmatico**: nel corso degli ultimi due secoli, le costituzioni scritte sono nate in corrispondenza con grandi rivoluzioni e rotture storiche (Rivoluzione francese, fine delle guerre mondiali, crollo dell'URSS). Sono documenti solenni che sanciscono la vittoria di una visione politica e tracciano obiettivi per il futuro. È il significato privilegiato da **storici e filosofi**. La Costituzione italiana, pur priva di un preambolo formale, è piena di enunciazioni di valore (es. art. 1: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro").

Costituzione come testo normativo

La costituzione come **fonte del diritto**: è la Costituzione di cui si occupano i **giuristi**. È posta al vertice della gerarchia delle fonti e da essa derivano diritti, doveri, obblighi, divieti e attribuzioni di poteri. I giudici la applicano quotidianamente per qualificare atti e comportamenti come legittimi o illegittimi, e gli avvocati vi fanno ricorso per tutelare i diritti dei propri assistiti.

Confondere questi tre significati è un errore metodologico grave, uno dei problemi centrali nell'interpretazione costituzionale.

2. Potere costituente e poteri costituiti

Non tutti i sistemi politici possiedono un testo normativo chiamato Costituzione. La Costituzione scritta è un fenomeno relativamente recente, frutto del **costituzionalismo**: un movimento filosofico e politico che fece della Costituzione scritta un obiettivo irrinunciabile, sinonimo di libertà.

Il potere costituente

Il **potere costituente** è il potere che dà vita alla Costituzione. Si definisce tradizionalmente come un **"potere libero"**: non è vincolato da norme preesistenti, perché è esso stesso l'atto fondativo dell'ordinamento. Prima del potere costituente, non c'è diritto ma solo politica e forza.

In realtà, il potere costituente non è mai del tutto privo di condizionamenti: - **Condizionamenti giuridici**: possono derivare da atti precedenti (es. in Italia, l'esito del referendum monarchia/repubblica del 1946 vincolò l'Assemblea costituente a scrivere una Costituzione repubblicana — e questo limite fu "trascritto" nell'art. 139, che vieta di modificare la forma repubblicana). - **Condizionamenti politici**: il nuovo regime deve ottenere il **consenso interno** (dalle forze politiche e dalla società) e il **consenso esterno** (dagli altri Stati, tramite il riconoscimento internazionale).

Il potere costituito

Con l'entrata in vigore della Costituzione si esaurisce il potere costituente e inizia il **potere costituito**: l'insieme degli organi e dei poteri che operano dentro i limiti fissati dalla Costituzione (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, giudici, ecc.).

Il caso italiano

Il passaggio dal fascismo alla Repubblica avvenne attraverso fasi complesse (luglio 1943 → patto di Salerno → referendum del 2 giugno 1946 → Assemblea costituente → Costituzione in vigore dal 1° gennaio 1948). L'Assemblea costituente fu eletta il 2 giugno 1946 — le prime elezioni a suffragio universale (incluso quello femminile) in Italia — e approvò il testo definitivo il 22 dicembre 1947 con quasi il 90% dei voti.

3. Costituzioni flessibili e costituzioni rigide

Definizioni

- **Costituzione flessibile**: non prevede un procedimento speciale per essere modificata. Può essere cambiata con la normale attività legislativa. Non contempla un controllo giudiziario sulla conformità delle leggi alla costituzione (se la legge dispone diversamente, cede la costituzione, non la legge).
- **Costituzione rigida**: prevede per la sua modifica un procedimento più gravoso di quello ordinario. La sua prevalenza sulle leggi ordinarie è garantita da un **giudice costituzionale**, che ha il compito di impedire l'applicazione di leggi contrarie alla Costituzione.

Le costituzioni flessibili sono tipiche dell'**Ottocento** (brevi, concesse dal sovrano — "ottriate"). Le costituzioni rigide sono tipiche del **Novecento** (lunghe, frutto di compromesso tra più forze politiche).

La costituzione flessibile: lo Statuto Albertino

Le costituzioni dell'Ottocento segnavano la fine del potere assoluto: il sovrano accettava di non governare da solo e di sottoporsi alla legge, intesa come prodotto dell'accordo tra il Re e il Parlamento. L'unica norma veramente fondamentale era quella che regolava il **procedimento legislativo**. Le garanzie delle libertà erano affidate alla legge, che poteva plasmarle a piacimento.

Lo **Statuto Albertino** (1848) ne è il prototipo: nessuna norma ne prevedeva la revisione, ma era pacifico che si potesse modificare con il consenso del Re e delle Camere. Questa flessibilità permise la deriva fascista in forme apparentemente "legali".

Le costituzioni flessibili guardavano al passato (sanzione di una rottura irrevocabile), non al futuro: in esse l'aspetto di "manifesto politico" prevaleva sulla funzione normativa.

La costituzione rigida: le costituzioni del Novecento

Le costituzioni rigide nascono da un **compromesso** tra forze politiche, religiose e sociali diverse. L'obiettivo è impedire che chi vince le elezioni si impadronisca definitivamente del potere e minacci le minoranze. Per questo: - Sono necessariamente **lunghe** (ogni componente vuole le proprie garanzie scritte). - Sono **garantite** da un giudice costituzionale. - Richiedono **consensi ampi** per essere modificate.

Le due garanzie della costituzione rigida

1. **Procedimento di revisione costituzionale**: più gravoso del normale iter legislativo, richiede maggioranze qualificate e/o procedure aggravate (doppia deliberazione, referendum, intervento di nuovi parlamenti, ecc.).
2. **Controllo di legittimità costituzionale**: un giudice — esterno alla politica e al principio di maggioranza — verifica che le leggi ordinarie non violino la Costituzione.

Quanto è rigida la Costituzione italiana?

Tra le costituzioni moderne, la Costituzione italiana è paradossalmente quella **più facile da modificare**. Il procedimento previsto dall'art. 138 è macchinoso ma non insuperabile: richiede due deliberazioni successive di ciascuna Camera con un intervallo di tre mesi e una maggioranza assoluta; se la maggioranza raggiunta è inferiore ai 2/3, è possibile indire un **referendum confermativo**. Le difficoltà nel modificarla dipendono da ragioni politiche, non giuridiche. (Da notare: la revisione costituzionale del 2016, approvata a maggioranza assoluta, fu bocciata dal referendum del 4 dicembre 2016 con larga maggioranza di "no".)

4. La Costituzione italiana

4.1. Genesi

La Costituzione repubblicana entrò in vigore il **1° gennaio 1948**. Fu approvata dall'**Assemblea costituente**, eletta il 2 giugno 1946 (insieme al referendum istituzionale monarchia/repubblica) con il sistema proporzionale. L'AC era composta da 556 membri; i principali partiti erano la DC (37,2%), il PSUP (20,7%) e il PCI (18,7%).

L'AC non si limitò a scrivere la Costituzione: svolse anche funzioni parlamentari (responsabilità politica del Governo, approvazione delle leggi più importanti). Nominò una **Commissione dei 75** per elaborare il progetto, poi discusso dall'intera Assemblea da marzo a dicembre 1947.

Il testo fu approvato con **quasi il 90% dei voti**, nonostante la frattura politica già in atto (De Gasperi aveva escluso socialisti e comunisti dal Governo nel maggio 1947). Questo dato spiega due caratteristiche fondamentali della Costituzione:

- **Costituzione "lunga"**: il consenso così vasto si è ottenuto sommando, non selezionando, le istanze delle diverse componenti.
- **Costituzione "aperta"**: non indica quale valore deve prevalere sugli altri, ma li elenca e li giustappone, lasciando al legislatore e ai giudici il compito di bilanciamento. Questo non è un difetto: è la caratteristica propria di tutte le costituzioni del Novecento, nate da compromesso.

La condizione che rese possibile un accordo così ampio fu il **"velo d'ignoranza"**: nessun partito sapeva quale esito avrebbero avuto le prime elezioni politiche ordinarie, quindi tutti preferirono tutelare le minoranze piuttosto che assicurarsi vantaggi di maggioranza.

Il problema dell'"inattuazione"

Un difetto reale della Costituzione fu il rinvio a leggi ordinarie dell'attuazione di alcuni meccanismi fondamentali di garanzia (i "contropoteri"). Il risultato fu una **lunga fase di inattuazione**: - La Corte costituzionale iniziò a funzionare solo nel **1956** (8 anni dopo). - Il CSM fu istituito solo nel **1958**. - Le Regioni ordinarie furono attivate solo nel **1970** (22 anni di ritardo). - Il referendum abrogativo divenne operativo anch'esso nel 1970.

4.2. Contenuti

La Costituzione si articola nelle seguenti parti:

Principi fondamentali (artt. 1-12)

Dodici articoli che contengono norme di principio, spesso in tensione tra loro, tratte dai diversi manifesti politici dei costituenti. Tra i più importanti: - **Art. 1**: Repubblica democratica fondata sul lavoro; sovranità popolare. - **Art. 2**: inviolabilità dei diritti dell'individuo e delle formazioni sociali; doveri di solidarietà. - **Art. 3**: uguaglianza formale davanti alla legge + dovere di rimuovere le disuguaglianze di fatto (uguaglianza sostanziale). - **Art. 5**: riconoscimento delle autonomie locali. - **Artt. 7-8**: rapporti con le comunità religiose. - **Artt. 10-11**: rapporti con l'ordinamento internazionale.

Molti di questi principi hanno natura di **norme programmatiche**: non attribuiscono direttamente posizioni giuridiche soggettive azionabili, ma vincolano il legislatore a perseguire certi obiettivi e impediscono leggi che vadano in senso opposto.

Parte prima – Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54)

Suddivisa in quattro titoli: - **Titolo I – Rapporti civili**: libertà individuali (libertà personale, di domicilio, di comunicazione, di movimento, di riunione, di associazione, libertà di pensiero, ecc.). - **Titolo II – Rapporti etico-sociali**: famiglia, salute, istruzione, cultura. - **Titolo III – Rapporti**

economici: lavoro, sindacati, sciopero, previdenza sociale, iniziativa economica. - **Titolo IV – Rapporti politici:** diritto di voto, partiti politici, accesso alle cariche pubbliche.

Parte seconda – Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139)

Disciplina l'organizzazione costituzionale dello Stato: - **Titolo I:** il Parlamento (inclusa la sezione sulla formazione delle leggi). - **Titolo II:** il Presidente della Repubblica. - **Titolo III:** il Governo e la pubblica amministrazione. - **Titolo IV:** la magistratura. - **Titolo V:** le Regioni e le autonomie locali. - **Titolo VI:** le garanzie costituzionali (Corte costituzionale, revisione della Costituzione).

Una nota terminologica fondamentale

Il manuale distingue con precisione: - **Disposizioni:** gli enunciati scritti nel testo della Costituzione. - **Norme:** il significato che gli interpreti attribuiscono a quelle disposizioni (una disposizione può dar luogo a più norme). - **Principi:** norme dal contenuto molto generale e non circostanziato (es. "la libertà personale è inviolabile", art. 13). - **Regole:** norme che specificano le condizioni concrete di applicazione dei principi. - **Valori e interessi:** stanno fuori dal diritto; entrano nell'ordinamento come principi.

Concetti chiave

Costituzione in senso descrittivo — insieme dei tratti caratteristici che definiscono di fatto un sistema politico; ogni società ce l'ha, anche senza un documento scritto.

Costituzione come manifesto politico — documento programmatico che sancisce la vittoria di una visione politica e indica gli obiettivi di trasformazione della società.

Costituzione come testo normativo — fonte del diritto posta al vertice della gerarchia delle fonti, da cui derivano diritti, doveri e regole giuridicamente vincolanti.

Potere costituente — potere "libero" (non vincolato da norme preesistenti) che fonda l'ordinamento attraverso l'emanazione della Costituzione; si esaurisce con essa.

Poteri costituiti — tutti i poteri che operano all'interno dei limiti fissati dalla Costituzione (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, magistratura, ecc.).

Costituzione flessibile — costituzione modificabile con la normale attività legislativa, senza procedimento aggravato; tipica dell'Ottocento (es. Statuto Albertino).

Costituzione rigida — costituzione modificabile solo attraverso un procedimento aggravato rispetto a quello ordinario; garantita da un giudice costituzionale; tipica del Novecento.

Revisione costituzionale — procedimento formale per modificare il testo della Costituzione; in Italia disciplinato dall'art. 138 (doppia deliberazione, maggioranze qualificate, eventuale referendum confermativo).

Assemblea costituente — organo eletto il 2 giugno 1946 con il compito di redigere la Costituzione repubblicana italiana, approvata il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Costituzione "lunga" e "aperta" — caratteristiche della Costituzione italiana: lunga perché frutto di compromesso che ha sommato le istanze di tutte le forze politiche; aperta perché afferma valori anche contrapposti senza stabilire quale debba prevalere, lasciando il bilanciamento a legislatore e giudici.

Norme programmatiche — disposizioni costituzionali che assegnano obiettivi al legislatore senza creare direttamente posizioni giuridiche soggettive azionabili in giudizio; hanno però efficacia "negativa" (rendono incostituzionali le leggi che vi si oppongono).

Disposizione vs. norma — la disposizione è il testo scritto; la norma è il significato che gli interpreti attribuiscono a quel testo. Da una disposizione possono ricavarsi più norme.

Principi vs. regole — i principi sono norme di contenuto generale e assoluto; le regole ne specificano le condizioni concrete di applicazione e i limiti.

Inattuazione della Costituzione — fenomeno per cui alcuni organi e meccanismi previsti dalla Costituzione del 1948 sono rimasti inoperativi per anni o decenni, perché la loro attivazione era subordinata a leggi ordinarie che il Parlamento non approvò tempestivamente.

III. Le fonti dell'ordinamento italiano: Stato — Parte 1 (pp. 378-410)

1. Costituzione e leggi costituzionali

1.1 Cos'è la Costituzione

La **Costituzione della Repubblica italiana del 1948** è il **vertice della gerarchia delle fonti**: tutte le altre norme devono essere conformi ad essa per essere valide. È una **Costituzione rigida**, il che significa che non può essere modificata con il procedimento legislativo ordinario ma richiede un iter aggravato.

1.2 Il procedimento di revisione costituzionale (art. 138 Cost.)

Per approvare una **legge costituzionale** (sia una modifica della Costituzione, sia una legge che essa stessa prevede) si segue un procedimento più complesso di quello ordinario. Le fasi sono:

1. **Prima deliberazione** in ciascuna Camera: basta la **maggioranza relativa** (più sì che no). In questa fase sono ammessi emendamenti, quindi il testo può "viaggiare" tra Camera e Senato (**navette**) finché entrambe non approvano lo stesso testo.
2. **Intervallo obbligatorio di tre mesi** dalla prima deliberazione.
3. **Seconda deliberazione** in ciascuna Camera (senza possibilità di emendamenti):
4. **Prima ipotesi**: se entrambe le Camere approvano con **maggioranza dei 2/3**, la legge è definitiva e il Presidente della Repubblica la promulga.
5. **Seconda ipotesi**: se si raggiunge solo la **maggioranza assoluta** (metà più uno dei membri), il testo viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e si apre una finestra di **tre mesi** entro cui può essere richiesto un **referendum costituzionale confermativo**.

Chi può chiedere il referendum costituzionale: - 500.000 elettori - 5 Consigli regionali - 1/5 dei membri di una Camera

Caratteristica del referendum costituzionale: non è richiesto un **quorum** minimo di partecipanti (a differenza del referendum abrogativo). Vince chi ottiene più voti, anche se i votanti sono pochi. Funzione: consente alle minoranze di bloccare riforme approvate dalla sola maggioranza di governo.

1.3 I limiti alla revisione costituzionale

Non tutto il testo costituzionale è modificabile.

Limite esplicito — art. 139 Cost.: "La **forma repubblicana** non può essere oggetto di revisione costituzionale." L'interpretazione prevalente estende questo limite ben oltre il semplice carattere elettivo del Capo dello Stato: vi rientra il principio della **sovranità popolare** (art. 1) e il carattere **democratico** della Repubblica.

Limiti impliciti — La Corte costituzionale ha individuato **principi supremi** che resistono anche alla revisione costituzionale: - I **diritti inviolabili** dell'uomo (art. 2) - Il carattere **uno e indivisibile** della Repubblica (art. 5), che esclude qualsiasi secessione legale - Tutte le libertà e garanzie individuali indispensabili a definire "democratico" un ordinamento

2. Legge formale ordinaria e atti con forza di legge

2.1 Definizioni fondamentali

Legge formale — atto normativo prodotto dalla deliberazione delle Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica. La "forma" è data dal procedimento, non dal contenuto. Con questo procedimento si producono sia leggi ordinarie sia leggi costituzionali.

Atti con forza di legge — atti normativi che *non* hanno la forma della legge (non deliberati dalle Camere), ma sono equiparati ad essa nella gerarchia delle fonti: - Hanno la stessa **forza attiva**:

possono abrogare le leggi ordinarie - Hanno la stessa **forza passiva**: possono essere abrogati solo da leggi di pari grado

Fonti primarie = leggi formali ordinarie + atti con forza di legge

Fonti secondarie = regolamenti amministrativi (grado inferiore)

2.2 Tipicità e tassatività delle fonti primarie

L'art. 70 Cost. attribuisce la funzione legislativa alle Camere. Gli atti con forza di legge sono **eccezioni tassative**, previste solo dalla Costituzione stessa:

Articolo Cost.	Atto con forza di legge
Art. 75	Referendum abrogativo
Art. 76	Decreto legislativo delegato
Art. 77	Decreto-legge
Art. 78	Decreti del Governo in caso di guerra
Statuti regionali speciali Decreti di attuazione degli Statuti	

Principio chiave: il legislatore ordinario non può creare nuovi tipi di atti con forza di legge. Solo una legge costituzionale potrebbe ampliare questo elenco.

3. Il procedimento legislativo

3.1 Le tre fasi

Il procedimento legislativo si compone di tre fasi principali: 1. **Iniziativa legislativa** 2. **Deliberazione legislativa** delle Camere 3. **Promulgazione** del Presidente della Repubblica

3.2 L'iniziativa legislativa

L'iniziativa consiste nella presentazione di un **progetto di legge** a una Camera. Si chiama: - **Disegno di legge** — se presentato dal Governo - **Proposta di legge** — negli altri casi (termine del regolamento Camera; il Senato usa terminologie diverse)

Soggetti titolari dell'iniziativa: - **Governo** — unico soggetto con iniziativa su tutte le materie; su alcune (artt. 81, 77.2) ha **iniziativa riservata o doverosa**. Circa il 80% delle leggi approvate è di iniziativa governativa. - **Parlamentari** — ogni deputato o senatore può presentare proposte alla propria Camera (salvo materie riservate al Governo). - **Popolo** — 50.000 elettori (art. 71.2); possibilità politicamente marginale. - **Consigli regionali** — art. 121.2 Cost., senza particolari limiti. - **CNEL** — art. 99 Cost., anch'esso di fatto marginale.

Nota pratica: la presentazione di un progetto non crea alcun obbligo di discussione. La **Conferenza dei capigruppo** decide se e quando inserirlo nei lavori. Il fenomeno dell'"**insabbiamento**" è fisiologico, non patologico.

3.3 L'approvazione delle leggi: i tre procedimenti

L'art. 72.1 vieta che un progetto sia discusso direttamente dall'assemblea senza il preventivo esame in **commissione permanente**. A seconda del ruolo della commissione, si distinguono tre procedimenti:

a) Procedimento ordinario (commissione referente) - La commissione studia il testo, lo discute articolo per articolo, vota gli emendamenti e redige una relazione finale. - L'aula (assemblea plenaria) segue tre "letture": discussione generale → esame articolo per articolo e voto emendamenti → approvazione finale del testo intero. - La **maggioranza richiesta** è quella **semplice/relativa**. - È il procedimento che si applica obbligatoriamente per determinate materie (**riserva di assemblea**: leggi costituzionali, elettorali, di delegazione, bilancio, ratifica trattati).

b) Procedimento per commissione deliberante (o legislativa) - La commissione assorbe tutte le fasi: la proposta viene approvata in commissione senza mai passare all'aula. - Vantaggi: velocità. Svantaggi: minore pubblicità, maggiore sensibilità agli interessi di categoria. - In qualsiasi momento possono chiedere la remissione all'aula: il Governo, 1/10 della Camera, 1/5 della commissione. - Escluso per le materie coperte da riserva di assemblea.

c) Procedimento per commissione redigente - Via di mezzo: la commissione discute e vota gli emendamenti, ma l'aula mantiene il voto finale sull'intero testo. - Non previsto dalla Costituzione, ma dai regolamenti parlamentari. - Al Senato è più razionale e più usato; alla Camera è quasi inutilizzato.

Il percorso bicamerale: dopo l'approvazione in una Camera, il testo passa all'altra (che riparte da zero). Se la seconda Camera apporta modifiche, il testo torna alla prima (navette). Il procedimento si chiude solo quando entrambe le Camere approvano il **medesimo testo**.

3.4 La promulgazione

Conclusa l'approvazione, la legge è "perfetta" ma non ancora efficace. L'efficacia deriva dalla **promulgazione** da parte del **Presidente della Repubblica** entro 30 giorni.

Il Presidente può esercitare un **controllo**: - **Formale**: verifica che il testo approvato dalle due Camere sia identico. - **Sostanziale**: può **rinvviare** la legge alle Camere con un messaggio motivato, per motivi di illegittimità costituzionale o di "merito costituzionale" (area intermedia, non definibile con precisione).

Limiti del rinvio: - Non può essere motivato da ragioni di mero merito politico. - Può essere esercitato **una sola volta**: se le Camere riapprovano la legge, il Presidente deve promulgarla. - Il rinvio non è un veto definitivo, solo una richiesta di riesame.

Alla promulgazione segue la **pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale**.

4. Leggi rinforzate e fonti atipiche

4.1 Leggi rinforzate

Le **leggi rinforzate** sono leggi ordinarie il cui procedimento di formazione è più complesso di quello standard, per espressa previsione costituzionale (**riserva di legge rinforzata per procedimento**).

Caratteristiche principali: - Per lo più il "rinforzo" riguarda la fase di **formazione del progetto di legge** (es. il Governo deve acquisire intese, accordi o consultazioni con le comunità interessate prima di presentare il disegno di legge). - Il Parlamento non può emendare liberamente questi testi senza rispettare gli accordi o intese che ne sono alla base. - Alcune riforme recenti richiedono la **maggioranza assoluta** delle Camere (es. legge per forme particolari di autonomia regionale ex art. 116; legge di bilancio rinforzata ex art. 81 Cost.). - Le leggi rinforzate sono anche **fonti atipiche**: hanno forza attiva e passiva particolari rispetto alle leggi ordinarie.

Regola fondamentale: il rinforzo del procedimento può essere previsto solo da norme costituzionali, non da leggi ordinarie (che potrebbero essere abrogate o derogate da qualsiasi altra legge di pari grado).

4.2 Fonti atipiche

Le **fonti atipiche** sono atti che hanno la forma della legge ma una posizione anomala nel sistema delle fonti per quanto riguarda forza attiva o passiva.

Tipologie principali:

A) Leggi sottratte al referendum abrogativo (art. 75.2): hanno una **forza passiva potenziata** perché resistono allo strumento della abrogazione referendaria.

B) Leggi meramente formali: hanno necessariamente la forma della legge ma non introducono norme nuove a effetto generale. I due esempi classici:

- **Legge di approvazione del bilancio:** la sua atipicità consiste nell'avere la **forza attiva azzerata** (non può modificare la legislazione sostanziale vigente, non può istituire nuove entrate o spese) e nella sua **efficacia temporale limitata** all'anno cui si riferisce (non è abrogabile in toto da una legge successiva).
 - **Legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali** (art. 80): autorizza il Presidente della Repubblica a compiere la ratifica, ma non introduce essa stessa norme nuove nell'ordinamento interno. È atipica perché **priva di forza attiva**. L'effettiva introduzione delle norme del trattato nell'ordinamento interno avviene mediante l'**ordine di esecuzione**, che di solito accompagna la legge di autorizzazione.
-

5. Legge di delega e decreto legislativo delegato

5.1 Definizioni

Legge di delega — legge con cui il Parlamento conferisce al Governo l'esercizio del potere legislativo su una determinata materia.

Decreto legislativo (delegato) — atto con forza di legge emanato dal Governo in esercizio di tale delega.

Strumento usato soprattutto per materie tecnicamente complesse: tutti i principali codici vigenti (civile, penale, di procedura civile e penale) sono stati prodotti con questo meccanismo.

5.2 I requisiti della legge di delega (art. 76 Cost.)

La delega deve contenere **tre contenuti necessari**, la cui mancanza rende illegittima la legge stessa e i decreti emanati in base ad essa:

1. **Oggetto definito** — la delega non può essere generica; deve circoscrivere la materia delegata. Può riguardare un singolo argomento specifico o un settore vasto (es. un'intera riforma del codice), ma non può svuotare di significato l'art. 70 Cost.
2. **Tempo limitato** — la delega non può essere permanente; deve indicare il termine entro cui il decreto deve essere emanato. Se il termine supera i due anni, il Governo deve sottoporre lo schema di decreto al parere delle Commissioni parlamentari competenti.
3. **Principi e criteri direttivi** — la legge di delega deve indicare i principi e gli obiettivi che guidano l'esercizio del potere delegato. La Corte costituzionale ritiene che la carenza di principi riduca l'ampiezza del potere normativo conferito al Governo, più che rendere illegittima la legge di delega stessa.

Ulteriori vincoli: - La delega può essere conferita **solo al Governo nella sua collegialità** (Consiglio dei ministri), non ai singoli ministri. - Deve essere approvata con **legge formale** e procedimento ordinario (riserva di assemblea). - La delega può prevedere procedure ulteriori (pareri parlamentari, intese con le Regioni), la cui violazione rende il decreto illegittimo per **eccesso di delega**.

5.3 Il procedimento di formazione del decreto delegato

1. Proposta del ministro competente
2. Delibera del Consiglio dei ministri
3. Eventuali adempimenti aggiuntivi (pareri parlamentari, consultazioni, ecc.)
4. Eventuale deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri
5. **Emanazione da parte del Presidente della Repubblica** (art. 87.5 Cost.) — il decreto deve essere presentato alla firma almeno **20 giorni prima della scadenza** della delega.

Il decreto delegato viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la denominazione di "**decreto legislativo**" (d.lgs.) e con numerazione progressiva.

Carattere non obbligatorio: non esiste un obbligo giuridico per il Governo di esercitare la delega (solo politico). Le deleghe non attuate sono frequenti.

5.4 Deleghe accessorie e testi unici

Spesso la delega non è il contenuto principale di una legge ma un suo completamento, per consentire al Governo di emanare norme di **attuazione, coordinamento o transitorie**.

Un caso speciale è la delega per la formazione di **testi unici**: il Governo raccoglie, seleziona e coordina la legislazione vigente in una materia in un unico testo normativo.

Distinzione fondamentale tra i tipi di testi unici: - **T.U. innovativi** (o normativi): sono veri decreti delegati, fonti del diritto, che modificano l'ordinamento. - **T.U. di mera compilazione**: semplici raccolte di norme vigenti per uso degli uffici amministrativi, fonti di cognizione e non di produzione. La loro "forza" è assimilabile a quella delle circolari: vincolano i sottoposti gerarchici ma non i cittadini o i giudici.

6. Decreto-legge e legge di conversione

6.1 Definizioni

Il **decreto-legge** è un atto con forza di legge adottato dal Governo in "casi **straordinari di necessità e urgenza**" (art. 77 Cost.). Caratteristiche:

- **Entra in vigore immediatamente** dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- Ha effetti **provvisori**: decade retroattivamente se il Parlamento non lo converte in legge entro **60 giorni** dalla pubblicazione.

Materie vietate (art. 15 legge 400/1988 e Costituzione): il decreto-legge non può essere emanato nelle materie coperte da **riserva di assemblea** (leggi costituzionali, elettorali, di delegazione, bilancio, ratifica trattati) né può conferire deleghe legislative.

6.2 I tre presupposti e il loro controllo

L'art. 77 Cost. richiede la contemporanea presenza di tre condizioni: - **Straordinarietà**: circostanze eccezionali e imprevedibili - **Necessità**: impossibilità di provvedere con gli strumenti legislativi ordinari - **Urgenza**: necessità di produrre effetti immediati

Sia il **Presidente della Repubblica** (in sede di emanazione) sia la **Corte costituzionale** (in sede di controllo successivo) possono verificare la sussistenza di questi presupposti. La Corte ha affermato

(sent. 29/1995; 171/2007) che la loro evidente mancanza costituisce un vizio di legittimità costituzionale non sanabile neppure dalla legge di conversione.

Il procedimento di conversione prevede garanzie apposite nei regolamenti parlamentari: - Il Governo deve motivare i presupposti nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione. - La commissione referente può richiedere integrazioni. - Il **Comitato per la legislazione** verifica che il decreto rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e corrispondenza al titolo.

6.3 La decadenza del decreto non convertito

Se il decreto non viene convertito entro 60 giorni, **decade retroattivamente** ("perde efficacia sin dall'inizio"). La decadenza è diversa dall'abrogazione e dall'annullamento: travolge tutti gli effetti prodotti dal decreto sin dal momento della sua entrata in vigore.

Conseguenze pratiche: reviviscenza delle norme abrogate dal decreto, restituzione di importi riscossi, revoca dei provvedimenti amministrativi adottati in sua esecuzione, ecc. Spesso il ripristino è impossibile.

Strumenti per attenuare il problema: - **Legge di sanatoria:** il Parlamento può "regolare i rapporti giuridici sorti" in base al decreto decaduto, ma non può semplicemente confermarli (sarebbe retroattività arbitraria). - **Responsabilità dei ministri:** penale, civile (art. 2043 c.c. + art. 28 Cost. per l'ente pubblico), amministrativo-contabile (danno erariale alla Corte dei conti).

Il circolo vizioso della reiterazione — In passato il Governo usava il decreto-legge ben oltre i casi di vera urgenza, e quando i 60 giorni scadevano senza conversione, emanava un nuovo decreto identico ("reiterazione"). La **sentenza 360/1996 della Corte costituzionale** ha dichiarato illegittima questa prassi, riportando l'uso del decreto-legge nell'alveo della Costituzione. La media mensile di decreti-legge emanati è passata da 34 a 3,4 dopo la sentenza.

6.4 Gli emendamenti in sede di conversione

Il Parlamento può modificare il testo del decreto-legge in sede di conversione. Gli effetti degli emendamenti dipendono dalla loro natura: - **Emendamenti aggiuntivi:** operano solo per il futuro. - **Emendamenti soppressivi o sostitutivi:** equivalgono a mancata conversione della disposizione → decadenza retroattiva con effetti ex tunc.

La legge di conversione non può contenere emendamenti **estranei all'oggetto** del decreto-legge.

7. Altri atti con forza di legge

Oltre al decreto legislativo e al decreto-legge, l'ordinamento prevede altri due tipi di atti con forza di legge:

- **Decreti del Governo in caso di guerra** (art. 78 Cost.): le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari — forma estrema di delegazione legislativa per situazioni belliche.
 - **Decreti legislativi di attuazione degli Statuti delle Regioni speciali**: previsti dalle leggi costituzionali che hanno approvato i singoli Statuti regionali (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia).
-

Concetti chiave

Costituzione rigida — Costituzione modificabile solo con un procedimento aggravato rispetto a quello legislativo ordinario; garantisce la stabilità dei principi fondamentali.

Revisione costituzionale — Procedimento di modifica della Costituzione disciplinato dall'art. 138, che prevede quattro deliberazioni parlamentari e l'eventuale referendum confermativo.

Referendum costituzionale — Strumento eventuale (non obbligatorio) con cui le minoranze possono sottoporre al voto popolare una legge di revisione costituzionale approvata solo con maggioranza assoluta; non richiede quorum di partecipazione.

Principi supremi — Nuclei della Costituzione (forma repubblicana, sovranità popolare, diritti inviolabili, unità e indivisibilità) che resistono anche alla revisione costituzionale.

Legge formale — Atto normativo prodotto dalla deliberazione di Camera e Senato e promulgato dal Presidente della Repubblica; la "forma" è data dal procedimento.

Atti con forza di legge — Atti normativi non deliberati dalle Camere ma equiparati alla legge ordinaria nella gerarchia delle fonti (stesso rango attivo e passivo); sono tipici e tassativi.

Forza attiva — Capacità di una fonte di innovare l'ordinamento, abrogando o derogando fonti di pari o inferiore grado.

Forza passiva — Resistenza di una fonte all'abrogazione o deroga da parte di altre fonti.

Riserva di assemblea — Obbligo di approvare determinate leggi con il procedimento ordinario (aula plenaria), escludendo la commissione deliberante; si applica a leggi costituzionali, elettorali, di delegazione, bilancio, ratifica trattati.

Navette — Il ripetuto passaggio del progetto di legge da una Camera all'altra fino all'approvazione del medesimo testo.

Legge rinforzata — Legge il cui procedimento di formazione è più complesso di quello ordinario per previsione costituzionale; ha anche forza attiva e passiva peculiari rispetto alle leggi comuni.

Legge meramente formale — Atto che ha necessariamente la forma della legge ma non introduce norme nuove a effetto generale (es. legge di bilancio, legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati).

Legge di delega — Legge con cui il Parlamento conferisce al Governo l'esercizio del potere legislativo su materia, oggetto e tempo determinati, con principi e criteri direttivi.

Decreto legislativo (d.lgs.) — Atto con forza di legge emanato dal Governo in esercizio di una delega legislativa; deve rispettare oggetto, termine e principi fissati dalla legge di delega.

Eccesso di delega — Vizio di illegittimità del decreto legislativo che travalica i limiti posti dalla legge di delega (oggetto, termine, principi, vincoli procedurali aggiuntivi).

Decreto-legge — Atto con forza di legge adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza; efficace immediatamente ma provvisorio: decade retroattivamente se non convertito in legge entro 60 giorni.

Legge di conversione — Legge con cui il Parlamento trasforma il decreto-legge in legge definitiva; può apportare emendamenti ma solo strettamente connessi all'oggetto del decreto.

Decadenza del decreto-legge — Perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito entro 60 giorni; diversa da abrogazione e annullamento, travolge tutti gli effetti già prodotti.

Reiterazione del decreto-legge — Prassi (dichiarata incostituzionale dalla sent. 360/1996) di rimettere un decreto-legge scaduto senza averlo convertito, per aggirare il termine dei 60 giorni.

Testo unico innovativo — Decreto legislativo delegato che raccoglie e coordina la normativa vigente in una materia, modificando l'ordinamento; vera fonte del diritto.

Testo unico di compilazione — Raccolta della normativa vigente redatta per uso interno degli uffici amministrativi; fonte di cognizione, non di produzione del diritto.

III. Le fonti dell'ordinamento italiano: Stato — Parte 2 (pp. 411-427)

1. La legge di conversione e gli emendamenti al decreto-legge

Effetti degli emendamenti soppressivi e sostitutivi

Quando il Parlamento converte un decreto-legge apportando modifiche, la natura dell'emendamento incide sulla decorrenza degli effetti:

- **Emendamenti soppressivi:** eliminano una disposizione del decreto. L'effetto equivale alla mancata conversione parziale, quindi la disposizione decade **ex tunc** (fin dall'origine). Se, ad esempio, un'imposta era già stata riscossa in base a quella norma, dovrà essere restituita.

- **Emendamenti sostitutivi**: sostituiscono integralmente una disposizione originaria con una nuova. Vale lo stesso principio: la norma originaria decade ex tunc e si applica solo quella nuova.

Limiti all'emendabilità

Il Governo dispone di strumenti per contenere le modifiche parlamentari: la **questione di fiducia** (che "blinda" il testo) e la possibilità per i Presidenti delle Camere di dichiarare inammissibili gli emendamenti non strettamente attinenti alla materia del decreto (art. 96.8 reg. Camera).

Esiste però un limite invalicabile: la legge di conversione **non può contenere emendamenti estranei all'oggetto del decreto-legge**. Ogni disposizione aggiuntiva deve essere collegata ai contenuti già presenti nel decreto o alla sua ratio dominante (Corte cost., sent. 32/2014).

2. Altri decreti con forza di legge

Oltre al **decreto-legge** e al **decreto legislativo delegato**, l'ordinamento italiano prevede altri due tipi di atti con forza di legge, entrambi fondati su fonti di rango costituzionale (per il principio di tipicità e tassatività delle fonti primarie).

2.1. Decreti emanati dal Governo in caso di guerra

L'art. 78 Cost. stabilisce che le Camere deliberino lo **stato di guerra** e conferiscano al Governo i poteri necessari. Secondo la dottrina, tra questi poteri potrebbe rientrare una **delega anomala** a emanare norme con forza di legge, potenzialmente idonee persino a sospendere alcune libertà costituzionali.

Si tratta di **atti extra ordinem**, espressione della necessità come super-fonte del diritto. A oggi, l'art. 78 non ha trovato applicazione concreta.

La legislazione militare di guerra del 1938-1941 (che prevede, tra l'altro, **bandi militari** con forza di legge emanabili dai comandanti) è ritenuta da molti in contrasto con l'attuale quadro costituzionale.

2.2. Decreti legislativi di attuazione degli Statuti speciali

Gli Statuti delle Regioni a **autonomia speciale** (leggi costituzionali) prevedono un tipo peculiare di decreto legislativo per l'attuazione dello Statuto e il trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione:

- Emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
 - Proposto da una **commissione paritetica** (metà Governo + metà assemblea regionale).
 - Ha forza di legge e **competenza specifica e riservata**, senza necessità di delega parlamentare.
-

3. Regolamenti parlamentari (e di altri organi costituzionali)

3.1. Definizioni e posizione nel sistema delle fonti

Il **regolamento parlamentare** è l'atto cui l'art. 64 Cost. riserva la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento di ciascuna Camera (incluso il procedimento legislativo, art. 72 Cost.). Nonostante il nome, si tratta di **fonti primarie**, inferiori solo alla Costituzione, con ambito di competenza riservato.

La loro approvazione richiede la **maggioranza assoluta** e sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale. L'autonomia delle Camere, in quanto organi costituzionali, implica che la riserva di regolamento costituisce un limite all'applicazione delle leggi ordinarie e delle altre fonti generali.

3.2. Forza di legge e sindacabilità

I regolamenti parlamentari non hanno "forza di legge" nel senso tecnico del termine (forza attiva di abrogare leggi ordinarie e forza passiva di resistere all'abrogazione): il loro rapporto con le altre fonti primarie è di **reciproca esclusione per competenza**, non di gerarchia. Metaforicamente, i muri del Parlamento tracciano il confine tra due sfere normative separate.

La Corte costituzionale ha a lungo escluso di poter sindacare i regolamenti parlamentari (sent. 154/1985), riconoscendo l'indipendenza delle Camere anche dalla propria giurisdizione. Solo in sede di **conflitto di attribuzioni** la Corte ha accettato di occuparsene (sentt. 120/2014 e 262/2017).

3.3. Regolamenti degli altri organi costituzionali

- **Governo:** non gode della stessa autonomia, poiché l'art. 95.3 Cost. pone una riserva di legge per l'organizzazione dei ministeri. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri (d.P.C.M. del 1993) è fonte secondaria, fondata sulla legge 400/1988.
- **Presidente della Repubblica:** adotta regolamenti per i servizi della Presidenza, ma si tratta di strumenti di gestione amministrativa interna, non fonti dell'ordinamento generale. La Corte cost. (sent. 262/2017) ne ha riconosciuto il fondamento costituzionale nell'esigenza di garantire l'indipendenza della Presidenza.
- **Corte costituzionale:** la legge 87/1953 (art. 14.1) le consente di disciplinare l'esercizio delle proprie funzioni con **Norme integrative** di procedura, approvate a maggioranza dei componenti e pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

4. Il referendum abrogativo come fonte

4.1. Definizioni e natura giuridica

Il **referendum** è la richiesta rivolta al corpo elettorale di esprimersi direttamente su una questione. È uno strumento di **democrazia diretta** (art. 1.2 Cost.) e, in quanto tale, una deroga al principio rappresentativo.

La Costituzione prevede quattro tipi di referendum. Nell'ambito delle fonti statali, solo il **referendum abrogativo** svolge una funzione effettivamente normativa: secondo la Corte costituzionale (sent. 29/1987) è un **atto-fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria**.

4.2. Caratteri essenziali

Il referendum abrogativo consente al corpo elettorale di eliminare leggi o atti con forza di legge dello Stato (o singole loro disposizioni). È una forma di **legislazione "negativa"**: non aggiunge norme nuove, ma le elimina.

Tuttavia, attraverso il cosiddetto **referendum manipolativo**, è possibile produrre norme nuove: sottraendo singole parole o proposizioni dal testo legislativo, si creano significati diversi da quelli originari. L'esempio più celebre è il **referendum elettorale** del 1991-1993, con cui i promotori trasformarono il sistema elettorale del Senato eliminando poche parole chiave dalla legge.

4.3. Procedimento (art. 75 Cost. e legge 352/1970)

Il procedimento è lungo e articolato:

1. **Richiesta popolare**: almeno 500.000 elettori raccolgono le firme (entro tre mesi) e le depositano presso la Cancelleria della Corte di cassazione.
2. **Richiesta regionale**: almeno cinque Consigli regionali approvano a maggioranza assoluta lo stesso quesito.
3. **Ufficio centrale per il referendum** (Corte di cassazione): verifica la conformità alla legge, rileva eventuali irregolarità (sanabili entro il 31 ottobre) e decide definitivamente con ordinanza entro il 15 dicembre.
4. **Giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale**: verifica la conformità alla Costituzione. L'art. 75.2 esclude alcune materie dal referendum (leggi tributarie e di bilancio, amnistia e indulto, autorizzazione a ratificare trattati internazionali); la Corte ha ampliato in via giurisprudenziale le ipotesi di esclusione. Decide entro il 10 febbraio dell'anno successivo.
5. **Votazione**: il Presidente della Repubblica fissa il giorno tra il 15 aprile e il 15 giugno. Gli elettori scelgono tra "sì" (abrogazione) e "no" (mantenimento).
6. **Quorum e proclamazione**: l'Ufficio centrale verifica che abbia votato la **maggioranza degli aventi diritto**; in assenza di quorum, il referendum fallisce e la legge resta in vigore. Se i "no" superano i "sì", lo stesso quesito non può essere riproposto prima di cinque anni.
7. **Effetto dell'abrogazione**: se vince il "sì", il Presidente della Repubblica dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazione; questa ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (con possibile proroga fino a 60 giorni su proposta del Governo).

4.4. Il problema del quorum e il "partito dell'astensione"

Il crescente astensionismo elettorale rende sempre più difficile raggiungere il quorum (metà più uno degli aventi diritto). Gli oppositori dei quesiti hanno spesso preferito invitare all'astensione piuttosto che fare campagna per il "no". La tendenza si è invertita nel 2011, quando quattro referendum (su nucleare e acqua pubblica) hanno superato il quorum con circa il 55% di votanti e il 95% di "sì".

4.5. Interferenza del Parlamento

Il Parlamento può vanificare il referendum abrogando la legge oggetto del quesito prima della votazione. La Corte costituzionale (sent. 69/1978) ha però stabilito che, se la nuova legge non modifica i principi ispiratori e i contenuti normativi essenziali della precedente, il referendum deve essere **trasferito d'ufficio** sulla nuova legge, evitando così stratagemmi elusivi.

5. Regolamenti dell'esecutivo

5.1. Definizioni

I **regolamenti dell'esecutivo** (o regolamenti amministrativi) sono atti normativi formalmente amministrativi ma sostanzialmente legislativi, emanati dal Governo o dai ministri. Si distinguono dalle leggi non per contenuto o importanza, ma per il procedimento di formazione (privo delle garanzie del controllo parlamentare) e per la loro posizione nella gerarchia: sono **fonti secondarie**, subordinate alle fonti primarie.

L'art. 117.6 Cost. (introdotto dalla riforma del Titolo V del 2001) limita il potere regolamentare del Governo alle sole materie di **potestà legislativa esclusiva statale**, riservando alle Regioni il potere regolamentare nelle materie concorrenti e regionali.

5.2. Fondamento normativo

La Costituzione non disciplina direttamente i regolamenti dell'esecutivo. Le fonti principali sono:

- Le **Preleggi** (artt. 1, 3-4, 10): stabiliscono che i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle leggi e che quelli di altre autorità non possono derogare ai regolamenti governativi.
- L'**art. 17 della legge 400/1988**: disciplina organicamente il potere regolamentare del Governo, sostituendo la precedente normativa del 1926.

Tre conseguenze importanti derivano dalla natura secondaria dei regolamenti: - Le fonti secondarie non hanno un sistema chiuso: la legislazione ordinaria può modellarle liberamente. - Non esiste uno spazio garantito per i regolamenti: le riserve di legge costituzionali limitano lo spazio che la legge può concedere loro. - I regolamenti non possono mai avere effetto retroattivo (art. 11 delle Preleggi).

5.3. Procedimento

Regolamenti governativi (d.P.R.): - Deliberati dal Consiglio dei ministri su proposta di uno o più ministri. - Previo **parere obbligatorio (ma non vincolante)** del Consiglio di Stato. - Emanati dal Presidente della Repubblica. - Soggetti al **controllo di legittimità della Corte dei conti** (visto e registrazione). - Pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Regolamenti ministeriali e interministeriali (d.m.): - Emanati dal singolo ministro (o da più ministri congiuntamente per materie pluriministeriali). - Sempre previo parere del Consiglio di Stato. - Comunicati preventivamente al Presidente del Consiglio (che può sospenderli e provocare una delibera del Consiglio dei ministri). - Soggetti anch'essi al controllo della Corte dei conti e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. - Richiedono un'**espressa autorizzazione legislativa** (non basta la legge 400/1988 come fondamento generale).

5.4. Tipologia dei regolamenti governativi (art. 17.1 legge 400/1988)

- **Regolamenti di esecuzione:** adottati senza autorizzazione specifica, assicurano l'operatività della legge con norme applicative o procedurali. Possono essere emanati anche in materie con riserva assoluta di legge, purché si limitino agli strumenti amministrativi senza integrare la fattispecie legislativa.
- **Regolamenti di attuazione:** emanati per attuare e integrare leggi o decreti legislativi contenenti norme di principio (tipico schema della riserva di legge relativa: la legge fissa i principi, il regolamento disciplina i dettagli). Richiedono un'esplicita previsione nella legge da attuare.
- **Regolamenti indipendenti:** operano in materie non ancora disciplinate dalla legge e non coperte da riserva di legge. Il loro spazio è estremamente ridotto, data l'ipertrofia legislativa italiana e i limiti dell'art. 117.6 Cost.
- **Regolamenti di organizzazione:** residuo storico dell'epoca prerepubblicana, oggi assimilabili ai regolamenti di esecuzione o attuazione, con una tendenza crescente verso l'autonomia dell'esecutivo nella strutturazione della pubblica amministrazione (la legge 59/1997 ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 17 legge 400/1988, favorendo la "delegificazione" in questo settore).

5.5. La delegificazione

L'art. 17.2 della legge 400/1988 disciplina i **regolamenti delegati o autorizzati**, strumento della cosiddetta **delegificazione**: il passaggio della disciplina di una materia dal livello legislativo al livello regolamentare.

Il meccanismo è preciso: poiché il regolamento non può da solo abrogare una legge (violerebbe la gerarchia delle fonti), è la **legge ordinaria stessa** a disporre l'abrogazione della normativa precedente, facendone però decorrere l'effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento sostitutivo. La legge deve determinare le "norme generali regolatrici della materia" e il regolamento si limita a svilupparne i principi.

Delegificazione ≠ deregolamentazione ≠ semplificazione: tre concetti distinti. La delegificazione abbassa il livello normativo (da legge a regolamento). La deregolamentazione (deregulation) riduce il numero delle regole per liberare il mercato. La semplificazione alleggerisce i procedimenti burocratici. Spesso confuse nel dibattito politico, le tre misure possono coesistere o contraddirsi.

6. L'emergenza Covid-19 e le fonti (nota applicativa)

La gestione della pandemia Covid-19 (2020) ha costituito un banco di prova eccezionale per il sistema delle fonti. La Costituzione non prevede uno stato di emergenza generale: il Governo ha operato attraverso una catena normativa che partiva dai **decreti-legge** (il primo è il d.l. 6/2020) e si concretizzava nei **d.P.C.M.** (decreti del Presidente del Consiglio), strumenti di natura secondaria che hanno però inciso su diritti fondamentali (libertà di circolazione, di riunione). Questo ha sollevato critiche per il rispetto del principio di legalità, delle riserve di legge e del controllo parlamentare.

Concetti chiave

Emendamento soppressivo — Modifica della legge di conversione che elimina una disposizione del decreto-legge; la norma eliminata decade ex tunc (retroattivamente).

Emendamento sostitutivo — Modifica che sostituisce integralmente una disposizione del decreto; produce lo stesso effetto retroattivo dell'emendamento soppressivo.

Atti extra ordinem — Atti con forza di legge emanabili in caso di guerra (art. 78 Cost.), fondati sulla necessità come fonte del diritto; non hanno trovato applicazione concreta.

Commissione paritetica — Organo misto (Governo + assemblea regionale) che propone i decreti legislativi di attuazione degli Statuti speciali delle Regioni a autonomia differenziata.

Regolamento parlamentare — Fonte primaria, approvata a maggioranza assoluta da ciascuna Camera, con competenza riservata sull'organizzazione e il funzionamento delle Camere stesse; non ha forza di legge in senso tecnico, ma esclude le leggi ordinarie dalla propria sfera per competenza.

Referendum abrogativo — Atto-fonte del medesimo rango della legge ordinaria (Corte cost., sent. 29/1987); consente al corpo elettorale di abrogare leggi statali. Richiede il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Referendum manipolativo — Referendum abrogativo che, eliminando selettivamente parole o frasi dal testo normativo, produce norme nuove (esempio: referendum elettorale del Senato del 1993).

Quorum referendario — Soglia di validità del referendum abrogativo: deve partecipare alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto; in assenza di quorum, la legge resta in vigore.

Regolamento dell'esecutivo — Fonte secondaria (sotto-ordinata alla legge), emanata dal Governo (d.P.R.) o dai ministri (d.m.); si distingue dalla legge per il procedimento e la posizione gerarchica, non per il contenuto.

Regolamento di esecuzione — Tipo di regolamento governativo che rende operativa la legge attraverso norme applicative e procedurali, senza necessità di specifica autorizzazione legislativa.

Regolamento di attuazione — Tipo di regolamento governativo che integra leggi contenenti norme di principio (schema della riserva di legge relativa); richiede una previsione esplicita nella legge da attuare.

Regolamento indipendente — Tipo di regolamento governativo emanato in materie non coperte da legge né da riserva di legge; ha uno spazio operativo molto ridotto nel sistema italiano.

Delegificazione — Meccanismo per cui una legge ordinaria dispone la propria abrogazione (e quella delle norme precedenti) con effetto differito all'entrata in vigore di un regolamento sostitutivo; abbassa il livello normativo della disciplina senza ridurne necessariamente la quantità.

Forza attiva/forza passiva — Concetti relativi alla posizione di un atto nel sistema delle fonti: la forza attiva è la capacità di abrogare atti di pari o inferiore rango; la forza passiva è la resistenza all'abrogazione da parte di atti dello stesso livello.

Riserva di regolamento parlamentare — Limite costituzionale che esclude la legge ordinaria dall'intervenire nell'organizzazione interna delle Camere, riservata ai regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.).

IV-V. Fonti Europee e Fonti delle Autonomie

Bin & Pitruzzella, *Diritto pubblico*, 2022 — pp. 389–419

IV. Le fonti europee

1. Il sistema delle fonti europee

1.1. Distinzione fondamentale: diritto convenzionale e diritto derivato

Il sistema delle fonti europee si articola in due grandi categorie:

- **Diritto convenzionale:** i **Trattati** (TUE e TFUE) con cui l'UE è stata istituita e modificata. Sono la fonte gerarchicamente suprema, assimilabili a una "Costituzione" dell'ordinamento europeo. La

Corte di giustizia dell'UE ne garantisce il rispetto, compreso il controllo di legittimità del diritto derivato.

- **Diritto derivato:** gli atti normativi prodotti dagli organi dell'UE in base ai poteri loro conferiti dai Trattati.

1.2. Tipologia delle fonti del diritto derivato

Le fonti del diritto derivato si distinguono in **atti vincolanti** e **atti non vincolanti**.

Atti non vincolanti: - **Raccomandazioni:** inviti agli Stati a conformarsi a certi comportamenti, privi di forza obbligatoria ma con funzione di guida per l'interprete. - **Pareri:** espressione del punto di vista di un organo su un oggetto determinato.

Atti vincolanti (fonti in senso stretto):

- **Regolamento UE:** ha portata generale (norme generali e astratte, non rivolte a soggetti determinati), è obbligatorio in tutti i suoi elementi e — caratteristica più rilevante — è **direttamente applicabile** in ogni Stato membro (art. 288.2 TFUE). Ciò significa che non occorre né è ammesso alcun atto statale di esecuzione: il regolamento si impone per forza propria a tutti, compresi giudici e pubblica amministrazione.
- **Direttiva UE:** ha come destinatari gli **Stati membri** (non i singoli). Vincola lo Stato "quanto al risultato da raggiungere" (art. 288.3 TFUE), lasciandogli discrezionalità sulla scelta delle forme e dei mezzi (legge, regolamento, atti amministrativi). Nella prassi esistono **direttive dettagliate**, che riducono lo spazio discrezionale degli Stati per garantire un'attuazione uniforme.
- **Decisione UE:** obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile come il regolamento, ma ha **portata particolare:** si rivolge a soggetti specifici (uno Stato membro o una determinata persona giuridica). Non rientra nel concetto di fonte del diritto in senso stretto, poiché equivale funzionalmente a un provvedimento amministrativo.

1.3. Diretta applicabilità ed effetto diretto

Due nozioni distinte ma complementari:

- **Diretta applicabilità:** è una qualità tipologica di certi **atti** (in primo luogo i regolamenti), definita dai Trattati. Significa che l'atto produce effetti giuridici nell'ordinamento nazionale senza bisogno di un atto statale di intermediazione.
- **Effetto diretto** (o *efficacia diretta*): riguarda le **norme** — non gli atti — ed è una nozione elaborata dalla **Corte di giustizia**. Una norma ha effetto diretto se è chiara, precisa e non condizionata dall'intervento del legislatore nazionale, e se riconosce un diritto ai singoli. Tali norme sono dette **self-executing**: il singolo può invocarle direttamente, anche contro lo Stato inadempiente.

Ratio dell'effetto diretto: sanzionare lo Stato che ritardi o attui in modo incompleto le norme europee, e garantire ai singoli i diritti loro riconosciuti dall'UE.

L'incrocio tra diretta applicabilità ed effetto diretto produce quattro combinazioni:

Atto	Norma	Esempio tipico
Direttamente applicabile	Self-executing	Norme dei regolamenti UE → effetti immediati
Direttamente applicabile	Non self-executing	Regolamenti che rinviavano ad altri atti per l'attuazione
Non direttamente applicabile	Self-executing	Divieti contenuti in direttive o nei Trattati, come interpretati dalla Corte di giustizia
Non direttamente applicabile	Non self-executing	Norme derivanti da direttive non ancora attuate

2. Rapporti tra norme europee e norme interne

2.1. La limitazione di sovranità e il deficit normativo

L'adesione dell'Italia all'UE ha comportato una **limitazione di sovranità**: le norme europee entrano direttamente nell'ordinamento interno e prevalgono sulle leggi nazionali contrastanti. La base costituzionale di questa limitazione è l'**art. 11 Cost.**, che autorizza l'Italia a consentire "alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni". La riforma del Titolo V ha poi aggiunto un riferimento esplicito agli "obblighi comunitari" nell'**art. 117.1 Cost.**

La mancanza di una disciplina costituzionale esplicita ha fatto sì che l'intera materia sia stata costruita dalla **giurisprudenza della Corte costituzionale**.

2.2. Il "cammino comunitario" della Corte costituzionale

La Corte ha adottato nel tempo criteri diversi per risolvere i conflitti tra leggi italiane e norme europee:

1. **Criterio cronologico** (sent. 14/1964): i conflitti si risolvevano come quelli tra leggi nazionali successive, con abrogazione della norma più vecchia. Insoddisfacente perché una legge italiana poteva "abrogare" un regolamento UE.
2. **Criterio gerarchico**: le leggi italiane in contrasto con regolamenti UE dovevano essere impugnate davanti alla Corte costituzionale per violazione indiretta dell'art. 11 Cost. Inefficace nella pratica: il caso **Granital** dimostrò che passavano anche dodici anni tra la norma europea e la pronuncia di incostituzionalità della legge contrastante.
3. **Criterio di competenza — sent. 170/1984 ("Granital")**: svolta radicale. La Corte elabora la **teoria dualistica**: l'ordinamento europeo e quello italiano sono due ordinamenti autonomi e separati. Il giudice non deve dichiarare la legge incostituzionale né applicare il criterio cronologico,

ma semplicemente **non applicare** la legge italiana incompatibile con una norma europea self-executing, applicando invece la norma competente. La legge interna resta valida, ma inapplicabile al caso concreto.

Non applicazione vs. disapplicazione: la disapplicazione implica un giudizio sulla validità dell'atto (vietato al giudice ordinario). La non applicazione è invece una scelta della norma competente secondo il riparto di attribuzioni del Trattato, senza mettere in discussione la validità della legge.

2.3. Il quadro attuale dei rapporti tra norme

- **Legge ordinaria vs. norma UE self-executing:** si applica la norma europea; la legge italiana (anche successiva) non va applicata. Questo vale per tutti i soggetti dell'applicazione del diritto: giudici e pubblica amministrazione. L'art. 117.1 Cost. rafforza oggi questa soluzione.
- **Legge ordinaria vs. norma UE non self-executing:** il giudice non può disapplicare la legge, ma deve sollevare **questione di legittimità costituzionale** davanti alla Corte costituzionale per violazione indiretta dell'art. 11 e diretta dell'art. 117.1 Cost.
- **Fonti sub-legislative (regolamenti amministrativi) vs. norma UE:** si applica il **criterio gerarchico**: il regolamento amministrativo che contrasta con una norma europea è illegittimo per violazione (indiretta) della legge di esecuzione del Trattato.
- **Norme costituzionali vs. norme europee — teoria dei controlimiti:** le norme europee possono derogare a norme costituzionali "di dettaglio", ma non ai **principi fondamentali** della Costituzione. Se una norma europea viola un principio fondamentale, la strada è impugnare l'ordine di esecuzione del Trattato nella parte in cui consente l'ingresso di quella specifica norma nell'ordinamento italiano. Il **caso Taricco** (ord. 24/2017 + sent. 115/2018) ha mostrato come la minaccia di attivare i controlimiti possa innescare un dialogo tra Corte costituzionale e Corte di giustizia.

2.4. Giudici, amministrazione e rinvio pregiudiziale

Giudici e amministrazioni sono "servitori di due padroni", vincolati all'applicazione sia del diritto italiano sia di quello europeo. I giudici dispongono però di uno strumento specifico: il **rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia** (art. 267 TFUE), utilizzabile per: - chiedere l'interpretazione di norme europee (ad esempio, se abbiano effetto diretto); - chiedere il giudizio di validità di un atto derivato rispetto ai Trattati.

La Corte di giustizia può, tramite l'interpretazione, "creare" norme self-executing che il giudice nazionale applica direttamente disapplicando la norma interna contrastante.

3. L'attuazione delle norme europee

L'Italia ha storicamente avuto uno dei peggiori record nell'attuazione delle direttive. Per rimediare:

- La **legge 234/2012** (che ha sostituito la "legge La Pergola" del 1989) disciplina la partecipazione del Parlamento al processo decisionale europeo e l'adempimento degli obblighi comunitari.
- Il **Parlamento approva ogni anno**:
- la **legge di delegazione europea**: delega al Governo per il recepimento di direttive e altri atti UE (disegno di legge da presentare entro il 28 febbraio);
- la **legge europea**: adegua le norme italiane a quelle europee per interrompere le **procedure d'infrazione** avviate dalla Commissione.

Procedura d'infrazione: la Commissione, rilevata un'inadempienza, invia una lettera di messa in mora, poi emana un parere motivato; se lo Stato non adempie, propone ricorso per inadempimento alla Corte di giustizia, che può condannare lo Stato e infliggere sanzioni pecuniarie.

Ruolo delle Regioni: l'art. 117.5 Cost. consente alle Regioni di dare attuazione diretta agli atti UE nelle materie di loro competenza. Se una Regione è inerte, lo Stato può sostituirsi ad essa (artt. 117.5 e 120.2 Cost.), ma le norme statali adottate in sostituzione sono **cedevoli**: perdono efficacia quando la Regione adotta la propria disciplina. Lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti della Regione inadempiente (art. 43, legge 234/2012).

V. Le fonti delle autonomie

1. Statuti regionali

1.1. Statuti speciali e statuti ordinari

Le Regioni italiane si dividono in Regioni **a statuto speciale** (5 Regioni + 2 Province autonome) e Regioni **a statuto ordinario** (15 Regioni).

Statuti delle Regioni speciali: - Adottati con **legge costituzionale** (art. 116 Cost.). - Definiscono i poteri della Regione in deroga alla disciplina comune del Titolo V. - Dopo la legge cost. 2/2001, le disposizioni sulla **forma di governo** possono essere modificate con una **legge regionale "rinforzata"** (approvata a maggioranza assoluta, sottoponibile a referendum approvativo), con conseguente "decostituzionalizzazione" parziale dello Statuto.

Statuti delle Regioni ordinarie: - Sono **leggi regionali rinforzate** (non leggi costituzionali). - Dopo la riforma del 1999 (legge cost. 1/1999), il nuovo art. 123 Cost. attribuisce agli Statuti ordinari la disciplina integrale della **forma di governo** regionale, dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, del diritto di iniziativa legislativa e del referendum regionale. - Procedimento: approvazione dal Consiglio regionale con **maggioranza assoluta** in due deliberazioni successive a distanza di almeno due mesi; poi eventuale **referendum approvativo** (richiesto da 1/50 degli

elettori o 1/5 dei consiglieri); infine promulgazione del Presidente della Regione e pubblicazione sul BUR.

Lo Statuto ordinario si pone come limite sia per le leggi statali (che non possono invaderne la materia riservata) sia per le leggi regionali (sulle quali ha forza gerarchica superiore in ragione del suo "rafforzamento" procedurale).

2. Leggi regionali

2.1. Natura e posizione nel sistema delle fonti

La **legge regionale** è una fonte primaria, equiparata alla legge statale per quanto riguarda il controllo di legittimità riservato alla **Corte costituzionale**. È parificata alla legge provinciale di Trento e Bolzano.

2.2. Procedimento

Il procedimento ricalca quello statale: - **Iniziativa**: Giunta regionale, consiglieri regionali, e altri soggetti previsti dagli Statuti (corpo elettorale, enti locali). - **Approvazione**: in Consiglio regionale (generalmente a maggioranza relativa, con possibili maggioranze rinforzate per materie specifiche). - **Promulgazione**: da parte del Presidente della Regione e pubblicazione sul BUR. - **Controllo**: solo successivo (il Governo può impugnare la legge dopo la pubblicazione dinanzi alla Corte costituzionale; il controllo preventivo è stato eliminato dalla riforma del 2001).

2.3. Estensione della potestà legislativa regionale

La riforma del **Titolo V** (legge cost. 3/2001) ha "rovesciato il guanto" delle competenze, passando dalla logica dello Stato regionale (elenco delle competenze regionali, resto allo Stato) a una struttura più simile a quella federale:

Art. 117 Cost. — schema tripartito:

- **Art. 117.2 — Potestà legislativa esclusiva dello Stato**: diritto d'asilo, immigrazione, moneta, difesa, ordine pubblico, ordinamento civile e penale, previdenza sociale, tutela dell'ambiente e dei beni culturali, ecc.
- **Art. 117.3 — Potestà legislativa concorrente**: lo Stato fissa i "principi fondamentali della materia" (con le c.d. **leggi cornice**); le Regioni disciplinano il resto nel rispetto di tali principi. Materie: tutela della salute, istruzione, governo del territorio, commercio estero, ordinamento sportivo, protezione civile, ecc.
- **Clausola residuale — Potestà legislativa residuale delle Regioni**: tutte le materie non incluse nei due elenchi spettano alle Regioni.

Fattori che complicano il riparto:

- **Obblighi internazionali:** il nuovo art. 117.1 vincola sia il legislatore regionale sia quello statale al rispetto degli obblighi internazionali e comunitari. Le Regioni possono anche stipulare accordi con Stati esteri (art. 117.9).
 - **Materie trasversali:** alcune competenze esclusive statali (tutela della concorrenza, ordinamento civile e penale, tutela dell'ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni) "tagliano" le materie regionali perché sono obiettivi/valori che incidono su più settori. La Corte costituzionale ha elaborato il criterio della **materia prevalente** e della **leale collaborazione** (intese Stato-Regioni) per gestire i conflitti.
 - **Sussidiarietà** (art. 118 Cost.): può comportare l'**attrazione verso l'alto** di funzioni amministrative (e della relativa potestà legislativa) che richiedono un coordinamento centrale. La Corte ha ammesso questo "sconfinamento" statale purché venga rispettato il **principio di leale collaborazione** (sent. 303/2003).
 - **Potestà delle Regioni speciali:** i vecchi Statuti speciali restano in vigore quanto alle competenze. Con la **clausola di maggior favore** (art. 10, legge cost. 3/2001), le nuove norme del Titolo V si applicano anche alle Regioni speciali per le parti in cui prevedano autonomia più ampia di quella già attribuita.
-

3. Regolamenti regionali

- Prima della riforma del 1999, il potere regolamentare spettava al **Consiglio regionale** (organo legislativo), rendendo il regolamento pressoché inutile.
 - Dopo la riforma (legge cost. 1/1999), gli **Statuti** disciplinano la titolarità e i modi della potestà regolamentare, generalmente attribuendola alla **Giunta** (organo esecutivo).
 - La riforma del Titolo V introduce il **principio di parallelismo**: il potere regolamentare del Governo statale è limitato alle materie di esclusiva competenza statale; nelle altre materie il potere regolamentare spetta alle **Regioni**.
 - Nella gerarchia delle fonti regionali: leggi regionali subordinate allo Statuto, regolamenti subordinati alle leggi.
-

4. Fonti degli enti locali

4.1. Posizione nel sistema delle fonti

La riforma del Titolo V ha "pariordinato" Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato come componenti che "costituiscono" la Repubblica (art. 114.1 Cost.). Gli Statuti locali hanno rilevanza costituzionale (art. 114.2); i Comuni e le Province hanno **potestà regolamentare** riconosciuta dall'art. 117.6.

Tuttavia, l'autonomia normativa locale si svolge con **atti subordinati alla legge** (statale e regionale). La Costituzione riserva al legislatore statale la disciplina degli organi di governo e delle funzioni fondamentali degli enti locali.

4.2. Statuti degli enti locali

Lo **Statuto comunale** (disciplinato dal T.U. degli enti locali, d.lgs. 267/2000) è approvato dal Consiglio comunale con: - voto favorevole di 2/3 dei consiglieri in prima votazione, oppure - doppia votazione a maggioranza assoluta.

Deve dettare le norme fondamentali sull'organizzazione dell'ente (rapporti tra organi, uffici e servizi, garanzie delle minoranze, partecipazione, ecc.).

Gli Statuti degli enti locali hanno una **competenza riservata** e non sono vincolati alle disposizioni di dettaglio della legislazione vigente (Cassazione, s.u., 12868/2005).

Le Province e Città metropolitane hanno Statuti regolati dalla **legge Delrio** (legge 56/2014).

4.3. Regolamenti degli enti locali

Il **regolamento** è lo strumento normativo tipico degli enti locali: disciplina l'organizzazione interna (in attuazione dello Statuto) e le materie di loro competenza (urbanistica, commercio, traffico, ecc.).

L'art. 117.6 Cost. garantisce agli enti locali una potestà regolamentare costituzionalmente protetta per quanto riguarda l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite. Il legislatore regionale, pur potendo decidere se decentrare o meno le funzioni amministrative, non può limitare la potestà regolamentare propria dei Comuni o delle Province per le funzioni ad essi conferite (Corte cost., sent. 246/2006).

Concetti chiave

Diritto convenzionale — il corpus dei Trattati istitutivi e modificativi dell'UE; fonte gerarchicamente sovraordinata al diritto derivato.

Diritto derivato — gli atti normativi prodotti dagli organi UE in base ai poteri attribuiti dai Trattati (regolamenti, direttive, decisioni).

Regolamento UE — atto vincolante, a portata generale, obbligatorio in tutti gli elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro senza necessità di atti nazionali di esecuzione.

Direttiva UE — atto vincolante rivolto agli Stati membri, obbligatori quanto al risultato ma lasciando discrezionalità su forma e mezzi di attuazione; richiede un atto di recepimento nazionale.

Diretta applicabilità — qualità tipologica di certi atti (in primis i regolamenti UE) per cui producono effetti giuridici nell'ordinamento nazionale senza intermediazione di atti statali.

Effetto diretto — capacità di una singola norma europea (anche contenuta in una direttiva) di creare direttamente diritti in capo ai singoli, quando la norma sia chiara, precisa e incondizionata (norma *self-executing*); elaborata dalla Corte di giustizia.

Teoria dualistica — elaborata dalla Corte costituzionale con la sent. 170/1984 (Granital): ordinamento europeo e ordinamento italiano sono sistemi autonomi e separati; il conflitto si risolve con la non applicazione della legge interna incompatibile con una norma UE *self-executing*.

Non applicazione — il giudice (e la P.A.) applica la norma europea competente e non applica la legge italiana contrastante, senza dichiararne l'illegittimità né abrogarla.

Teoria dei controlli — i principi fondamentali della Costituzione italiana costituiscono un limite invalicabile anche per le norme europee; se una norma europea li viola, può essere "bloccata" impugnando l'ordine di esecuzione del Trattato.

Legge di delegazione europea — approvata annualmente dal Parlamento, contiene la delega al Governo per il recepimento delle direttive UE.

Legge europea — approvata annualmente, adegua l'ordinamento italiano a quello europeo soprattutto per chiudere le procedure d'infrazione.

Procedura d'infrazione — avviata dalla Commissione UE contro uno Stato membro che non rispetti gli obblighi europei; può culminare in una condanna della Corte di giustizia e in sanzioni pecuniarie.

Potestà legislativa esclusiva statale — materie in cui solo lo Stato può legiferare (art. 117.2 Cost.): difesa, moneta, ordinamento civile e penale, tutela dell'ambiente, ecc.

Potestà legislativa concorrente — lo Stato fissa i principi fondamentali (legge cornice), le Regioni dettano la disciplina di dettaglio (art. 117.3 Cost.).

Potestà legislativa residuale delle Regioni — tutte le materie non incluse negli elenchi dell'art. 117.2 e 117.3 Cost. spettano alle Regioni.

Materie trasversali — competenze statali (tutela della concorrenza, ambiente, livelli essenziali delle prestazioni, ecc.) che non delimitano un campo circoscritto ma "tagliano" settori di competenza regionale perché perseguono obiettivi o valori di rilievo nazionale.

Principio di sussidiarietà — le funzioni amministrative vanno esercitate al livello più vicino ai cittadini; in presenza di esigenze di coordinamento nazionale, possono essere attratte verso l'alto (art. 118 Cost.).

Legge regionale rinforzata — legge approvata con procedimento aggravato (maggioranza qualificata, eventuale referendum) e/o con contenuto riservato dallo Statuto o dalla Costituzione.

Statuto regionale ordinario — legge regionale rinforzata che disciplina la forma di governo della Regione e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento (art. 123 Cost.).

Clausola di cedevolezza — le norme legislative statali di dettaglio, emanate nelle materie di competenza regionale per attuare obblighi europei, perdono efficacia quando la Regione adotta una propria disciplina.

Clausola di maggior favore — disposta dall'art. 10, legge cost. 3/2001: le nuove norme del Titolo V si applicano anche alle Regioni speciali per le parti in cui prevedano autonomia più ampia di quella già riconosciuta dai rispettivi Statuti.

Rinvio pregiudiziale — strumento con cui il giudice nazionale sospende il giudizio e chiede alla Corte di giustizia l'interpretazione di norme europee o il giudizio di validità di atti derivati (art. 267 TFUE).

VI. Gli atti e i provvedimenti amministrativi

1. Atti normativi, atti amministrativi, provvedimenti

1.1. Distinzione fondamentale

Le **fonti del diritto** pongono regole **generali** (rivolte alla collettività) e **astratte** (valide in qualsiasi tempo e circostanza). Compito dell'amministrazione pubblica è applicare queste norme generali e astratte ai casi specifici e concreti.

La pubblica amministrazione agisce attraverso **atti amministrativi**, definiti come "comportamenti consapevoli e volontari che danno luogo a effetti giuridici". Questi atti trovano fondamento nel **principio di legalità**: i poteri dell'amministrazione devono essere attribuiti dalla legge e si giustificano con la prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato.

La categoria degli atti amministrativi comprende diverse tipologie:

- **Atti normativi** (regolamenti amministrativi di Stato, Regioni ed enti locali)
- **Atti di programmazione** (piani e programmi che definiscono obiettivi dell'azione amministrativa)
- **Direttive amministrative** (atti di indirizzo tra organi)
- **Meri atti amministrativi** (senza rilevanza esterna, ma necessari nel procedimento)
- **Circolari** (strumenti interni di comunicazione e istruzioni, privi di rilevanza esterna diretta)

1.2. Il provvedimento amministrativo

Il **provvedimento amministrativo** è l'atto che produce **effetti esterni**, influenzando sulle situazioni giuridiche dei destinatari, creando nuovi diritti o doveri. È di regola l'atto finale di un **procedimento amministrativo**, che si articola in fasi (iniziativa, istruttoria, acquisizione di pareri, decisione) prima di culminare nel provvedimento.

Caratteristiche essenziali del provvedimento:

- **Unilateralità e autoritarità:** l'amministrazione agisce senza il consenso del destinatario, facendo prevalere l'interesse pubblico. Gli atti sfavorevoli manifestano il carattere dell'**imperatività**, cioè la capacità di imporre la volontà dell'amministrazione su quella del privato.
 - **Tipicità:** l'amministrazione può esercitare poteri autoritativi solo se la legge glieli conferisce (principio di **nominatività**). La legge deve precisare il tipo di provvedimento, l'interesse pubblico che lo giustifica, i presupposti, il procedimento e gli effetti. Questo garantisce al cittadino la prevedibilità dell'azione amministrativa.
 - **Esecutività:** il provvedimento è direttamente esecutivo senza necessità di un preventivo intervento del giudice.
 - **Esecutorietà:** in certi casi la legge consente all'amministrazione di portare direttamente in esecuzione coattiva il provvedimento (es. la multa non pagata). L'onere di agire si inverte: non è l'amministrazione a dover ricorrere al giudice, ma il privato che vuole opporsi.
-

2. Tipologia dei provvedimenti amministrativi

I provvedimenti si classificano in base agli effetti sulla sfera giuridica del destinatario:

Provvedimenti favorevoli (ampliativi)

Ampliano la sfera giuridica del privato, in due modi principali:

- **Autorizzazione:** rimozione di un ostacolo all'esercizio di poteri o facoltà già spettanti al privato. Espressione di un potere di controllo per tutelare interessi pubblici. Non ha scadenza; esempi: licenza commerciale, patente di guida, abilitazione professionale, porto d'armi.
- **Concessione:** attribuzione di nuove posizioni giuridiche al privato, connesse all'uso di risorse collettive (es. concessioni balneari, frequenze TV, servizi pubblici come taxi o linee di trasporto). È a termine e genera un rapporto giuridico regolato da una convenzione.

Altri provvedimenti favorevoli: **ammissioni** (a scuole, ordini professionali), **esoneri** (da tasse, servizio militare), **incentivi** (finanziamenti pubblici). Di regola l'iniziativa spetta al privato, che presenta una domanda o istanza.

Provvedimenti sfavorevoli (ablatori o privativi)

Incidono negativamente sulla sfera giuridica del privato, con privazione totale o limitazione parziale di un diritto:

- Sui **diritti fondamentali:** ordini e divieti (es. scioglimento di un corteo violento, limitazioni alla circolazione)

- Sui **diritti reali: espropriazione** (trasferimento coattivo della proprietà per pubblica utilità), **requisizione** (per urgenza), occupazione temporanea
- Sui **diritti di credito: sanzioni amministrative** pecuniarie (tributi, contravvenzioni) o non pecuniarie (demolizione di edificio abusivo)

Provvedimenti generali

Non rivolti ai singoli ma alla collettività. Esempi: tariffe, localizzazione di impianti, **piani urbanistici** (strumenti con effetti conformativi della proprietà, che definiscono l'uso dei suoli in un territorio comunale).

3. Discrezionalità amministrativa

L'attività amministrativa non è mai puramente meccanica né totalmente libera. La legge non è solo un limite negativo per l'amministrazione: le conferisce il **potere-dovere** di realizzare un determinato interesse pubblico.

La **discrezionalità amministrativa** è lo spazio di scelta che la legge attribuisce all'amministrazione per realizzare l'interesse pubblico. Può riguardare:

- Se provvedere (**an**)
- Quando provvedere (**quando**)
- Il contenuto o la misura del provvedimento (**quid o quantum**)
- Gli strumenti da utilizzare (**quomodo**)

Spesso la discrezionalità implica il **bilanciamento di interessi** concorrenti: pubblici contro pubblici, o pubblici contro privati (es. costruzione di una strada: costi, impatto acustico, attività economiche, paesaggio, sicurezza).

Il principio guida di questo bilanciamento è il **principio di proporzionalità**: 1. Congruità del provvedimento al fine perseguito 2. Riduzione del sacrificio degli interessi pubblici concorrenti allo stretto necessario 3. Riduzione del sacrificio degli interessi privati allo stretto necessario 4. Verifica che non esistano strumenti meno "costosi" per raggiungere il risultato

Ogni provvedimento discrezionale deve essere accompagnato dalla **motivazione** (art. 3, legge 241/1990), che indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. La motivazione è l'oggetto principale del controllo del giudice sulla legittimità dell'atto.

Nota: si distingue tra **discrezionalità tecnica** (valutazioni a contenuto essenzialmente tecnico-scientifico, es. commissione di concorso) e **discrezionalità politica** (scelte tra interessi e valori alternativi, es. localizzazione di una discarica).

4. Vizi del provvedimento amministrativo

4.1. Validità ed efficacia

Il provvedimento è **efficace** quando, completato il procedimento e superata la fase di integrazione dell'efficacia (controlli preventivi, notificazione, pubblicazione), produce effetti.

Il provvedimento è **valido** quando è conforme a tutte le norme vigenti (regole e principi).

I **vizi** del provvedimento ne compromettono la validità. Si distinguono due grandi categorie: **nullità** e **illegittimità**.

4.2. Nullità (o inesistenza)

La **nullità** è causata da vizi tanto gravi da impedire la perfetta formazione dell'atto. Nel diritto pubblico, nullità e inesistenza coincidono. L'art. 21-octies della legge 241/1990 (introdotto dalla legge 15/2005) disciplina i casi di nullità:

- **Mancanza degli elementi essenziali**: oggetto (non può essere indeterminato o inidoneo), contenuto (deve essere lecito), volontà del soggetto agente, forma essenziale (quando prescritta dalla legge)
- **Difetto assoluto di attribuzione (incompetenza assoluta)**: atto emanato da chi non ricopre più la carica o da un'autorità del tutto priva di competenza sulla materia
- **Violazione o elusione del giudicato**: atto adottato contro una decisione definitiva del giudice

Conseguenze della nullità: è **insanabile**, non ci sono termini di decadenza per rilevarla, l'esecuzione di un atto nullo può essere fonte di illecito.

4.3. Illegittimità

L'**illegittimità** copre l'area di contrasto tra l'atto e le norme vigenti, collocandosi tra la nullità (gravissima) e la mera irregolarità (lieve, senza conseguenze sulla validità). I vizi di legittimità sono tre:

a) Incompetenza (relativa) L'atto è emanato da un organo sbagliato all'interno di un'amministrazione che ha comunque la potestà sulla materia. Esempio: provvedimento emesso dal Sindaco al posto del dirigente competente.

b) Violazione di legge Contrasto puntuale del provvedimento con qualsiasi norma giuridica vigente (incluse le norme europee). Comprende le violazioni delle norme sul procedimento e sulla forma, con alcune attenuazioni: la legge 15/2005 esclude l'annullabilità quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, anche se ci sono vizi formali o procedurali.

c) Eccesso di potere Vizio specifico della **discrezionalità amministrativa** (non può colpire atti vincolati). Si manifesta quando il provvedimento, pur non contraddicendo direttamente le norme vigenti, rivela difetti nel processo di formazione della volontà amministrativa.

4.4. Figure sintomatiche dell'eccesso di potere

Elaborate dalla giurisprudenza per controllare le scelte discrezionali senza invadere il merito amministrativo:

- **Sviamento di potere:** il potere è usato per un fine diverso da quello per cui è stato conferito dalla legge (es. revoca del Presidente del Consiglio comunale per motivi politici anziché istituzionali)
- **Travisamento dei fatti:** il provvedimento si basa su una ricostruzione erronea delle circostanze di fatto (es. vincolo storico-artistico su un edificio non antico)
- **Contraddittorietà interna o evidente illogicità:** premesse in contrasto con la decisione, o provvedimenti reciprocamente contraddittori
- **Disparità di trattamento:** violazione del principio di eguaglianza (es. contributo negato a un imprenditore nella stessa situazione di un concorrente che lo ha ottenuto)
- **Vizi della motivazione:** motivazione assente, insufficiente, incerta o contraddittoria
- **Violazione delle prassi amministrative:** scostamento non motivato da circolari, direttive o interpretazioni precedentemente consolidate
- **Ingiustizia manifesta:** es. sproporzione evidente tra infrazione e sanzione

Il giudice può controllare la legittimità dell'atto ma **non** il merito (l'opportunità delle scelte): la separazione dei poteri riserva alla pubblica amministrazione la valutazione su "come" tutelare l'interesse pubblico.

4.5. L'autotutela

L'amministrazione può rimediare ai vizi dei propri atti prima dell'intervento del giudice:

- **Sanatoria:** se il vizio è di incompetenza, l'organo competente può **ratificare** l'atto; se manca un atto procedimentale, interviene la **convalida**.
 - **Annullamento d'ufficio:** provvedimento discrezionale di secondo grado con cui l'amministrazione elimina un atto illegittimo. Non basta constatare l'illegittimità: occorre valutare se esista uno specifico interesse pubblico all'annullamento, tenendo conto degli interessi dei destinatari (art. 21-nonies, legge 241/1990). Diventa obbligatorio quando il provvedimento contrasta con il diritto europeo (sentenza CGUE Kühne & Heitz).
 - **Revoca:** provvedimento che toglie efficacia a un atto non viziato, ma non più opportuno per mutamento dell'interesse pubblico o della situazione di fatto. Genera sempre l'obbligo di **indennizzo** per i privati pregiudicati (art. 21-quinquies, legge 241).
 - Il Governo dispone di un potere straordinario di annullamento d'ufficio di qualsiasi atto amministrativo (tranne gli atti regionali) "a tutela dell'unità dell'ordinamento".
-

5. Tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi

5.1. I due strumenti di tutela

Il cittadino dispone di due vie per contestare un provvedimento illegittimo:

- **Ricorso amministrativo:** istanza rivolta all'amministrazione per chiedere l'annullamento, la revoca o la riforma di un provvedimento (può invocare anche motivi di merito)
- **Ricorso giurisdizionale:** impugnazione davanti al giudice, organo terzo, per soli motivi di legittimità

5.2. Ricorsi amministrativi

Quattro tipologie:

Tipo	Carattere	A chi si rivolge	Termini
Ricorso gerarchico proprio	Generale	Organo gerarchicamente superiore	30 giorni; silenzio-rigetto a 90 giorni
Ricorso gerarchico improprio	Eccezionale (solo se previsto per legge)	Organo diverso dal superiore gerarchico	Come previsto dalla legge
Ricorso in opposizione	Eccezionale (solo se previsto per legge)	Lo stesso organo che ha emanato l'atto	Come previsto dalla legge
Ricorso straordinario al Capo dello Stato	Generale, alternativo al giurisdizionale	Presidente della Repubblica (parere Consiglio di Stato)	120 giorni; solo motivi di legittimità

Il silenzio dell'amministrazione: l'inerzia dell'amministrazione ha un significato giuridico. Di regola vale come **silenzio-rigetto** (sui ricorsi). Per le domande di provvedimento, la riforma del 2005 ha fatto del **silenzio-assenso** la regola: se l'amministrazione non risponde entro il termine, la richiesta si considera accolta. Per molti procedimenti autorizzatori vige invece la **SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): non occorre aspettare il provvedimento, ma è l'amministrazione a dover intervenire se vuole impedire l'attività.

5.3. Ricorso giurisdizionale

L'art. 113 Cost. garantisce **tutela giurisdizionale totale** contro tutti gli atti della pubblica amministrazione. Il sistema italiano prevede un **riparto di giurisdizione**:

- **Giudice ordinario** (giudice civile): quando il privato vanta un **diritto soggettivo** e l'amministrazione ha agito su un piano di parità (diritto privato) o in carenza assoluta di potere
- **Giudice amministrativo** (TAR in primo grado, Consiglio di Stato in appello): quando il privato vanta un **interesse legittimo** e il conflitto riguarda l'esercizio di un potere autoritativo

Differenza fondamentale: solo il giudice amministrativo può **annullare** l'atto con effetti *erga omnes*; il giudice ordinario può solo **disapplicare** l'atto con effetti *inter partes*.

5.4. Diritto soggettivo e interesse legittimo

Diritto soggettivo: posizione di vantaggio garantita dall'ordinamento, indipendente dall'intervento della PA. L'amministrazione può tuttavia limitarlo o sopprimerlo (es. espropriazione).

Interesse legittimo: la situazione di vantaggio che il privato vanta di fronte al potere dell'amministrazione, che si sostanzia nella garanzia della legittimità dell'atto amministrativo. In altri termini, è l'interesse del privato a che l'amministrazione agisca correttamente, nel rispetto della legge. Include anche il diritto al risarcimento del danno se l'attività illegittima della PA ha causato un pregiudizio concreto (Cass. civ., sez. un., sent. 500/1999).

Concetti chiave

Atto amministrativo — comportamento consapevole e volontario della PA che dà luogo a effetti giuridici; categoria ampia che include atti normativi, di programmazione, direttive, circolari e provvedimenti.

Provvedimento amministrativo — atto amministrativo che produce effetti esterni nella sfera giuridica dei destinatari; atto finale del procedimento amministrativo.

Principio di legalità — la PA può esercitare poteri autoritativi solo se la legge glieli conferisce e nelle forme da essa previste.

Principio di nominatività — la legge deve precisare il tipo di provvedimento che l'amministrazione può adottare (conseguenza del principio di tipicità).

Unilateralità e autoritarità — carattere del provvedimento per cui la PA agisce senza il consenso del destinatario, facendo prevalere l'interesse pubblico.

Esecutività — il provvedimento è direttamente esecutivo senza preventivo intervento del giudice.

Esecutorietà — la PA può portare in esecuzione coattiva certi provvedimenti senza ricorrere al giudice.

Autorizzazione — provvedimento favorevole che rimuove un ostacolo all'esercizio di diritti già spettanti al privato; espressione del potere di controllo della PA.

Concessione — provvedimento favorevole che attribuisce al privato nuovi diritti sull'uso di risorse collettive o servizi pubblici; è a termine e genera una convenzione.

Discrezionalità amministrativa — spazio di scelta che la legge lascia alla PA per realizzare l'interesse pubblico (an, quando, quid, quomodo).

Principio di proporzionalità — criterio che guida l'uso della discrezionalità: il provvedimento deve essere congruo al fine, con il minimo sacrificio degli interessi concorrenti.

Motivazione — elemento obbligatorio di ogni provvedimento discrezionale; indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.

Nullità — vizio gravissimo che impedisce la formazione dell'atto; causata da mancanza di elementi essenziali, incompetenza assoluta o violazione del giudicato; insanabile.

Illegittimità — vizio che deriva dal contrasto tra l'atto e le norme vigenti; le tre specie sono incompetenza relativa, violazione di legge ed eccesso di potere.

Incompetenza relativa — l'atto è emanato dall'organo sbagliato all'interno di un'amministrazione che ha comunque la potestà sulla materia.

Violazione di legge — contrasto puntuale del provvedimento con qualsiasi norma giuridica vigente.

Eccesso di potere — vizio specifico della discrezionalità; si manifesta attraverso figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza (sviamento, travisamento dei fatti, illogicità, disparità di trattamento, vizi di motivazione, ecc.).

Autotutela — potere dell'amministrazione di intervenire sui propri atti viziati tramite sanatoria (ratifica, convalida), annullamento d'ufficio o revoca.

Annullamento d'ufficio — provvedimento discrezionale di secondo grado con cui la PA elimina un atto illegittimo; richiede la valutazione di uno specifico interesse pubblico.

Revoca — provvedimento che toglie efficacia a un atto non viziato, per mutamento dell'interesse pubblico o della situazione di fatto; genera l'obbligo di indennizzo.

Interesse legittimo — situazione soggettiva di vantaggio del privato di fronte al potere della PA, consistente nella garanzia della legittimità dell'azione amministrativa; tutelato dal giudice amministrativo.

Diritto soggettivo — posizione di vantaggio garantita dall'ordinamento indipendentemente dall'intervento della PA; tutelato dal giudice ordinario.

Silenzio-assenso — meccanismo per cui l'inerzia della PA equivale ad accoglimento della domanda del privato, decorso il termine.

SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) — strumento che sostituisce molte autorizzazioni: il privato comunica l'inizio dell'attività e spetta alla PA intervenire se vuole impedirla.

VII. Diritti e libertà — Parte 1 (pp. 478-515)

1. Libertà e diritti costituzionalmente garantiti

1.1. Definizioni fondamentali

La disciplina dei diritti e delle libertà è una componente essenziale di tutte le costituzioni moderne, poiché definisce in modo determinante i rapporti tra Stato e società civile. La terminologia in questo settore non è stabilizzata e varia da autore ad autore, rendendo necessaria l'introduzione di alcune nozioni di base.

Situazioni giuridiche soggettive — termine che comprende sia le posizioni giuridiche attive (di vantaggio), come libertà e diritti, sia quelle passive (di svantaggio), come doveri e obblighi.

Le posizioni attive si distinguono in **libertà** e **diritti**, ma la distinzione è più ideologica che tecnica: - **Libertà** sottolinea l'aspetto *negativo* (assenza di costrizione), tipica del costituzionalismo liberale - **Diritti** privilegia l'aspetto *positivo* (pretesa a una prestazione), tipica delle rivendicazioni sociali

Tuttavia, ogni libertà e ogni diritto contengono sempre entrambi gli aspetti: il diritto alla salute ha un risvolto "negativo" (libertà da trattamenti obbligatori) e la libertà di pensiero ha un risvolto "positivo" (accesso ai mezzi di comunicazione).

Mito da sfatare: non esistono diritti puramente "negativi" che non abbiano costi pubblici. Anche le libertà classiche (libertà personale, domicilio, proprietà) richiedono ingenti apparati pubblici di protezione (polizia, giustizia, protezione civile). La distinzione tra libertà "gratuite" e diritti "costosi" è priva di fondamento.

Classificazioni tradizionali

Diritti assoluti vs. relativi: - **Assoluti** — possono essere fatti valere *erga omnes* (verso tutti); il loro effetto è essenzialmente un divieto di interferenza (es. libertà personale, proprietà) - **Relativi** — possono essere fatti valere solo verso soggetti determinati, ai quali si chiede una prestazione specifica (es. diritti sociali verso lo Stato)

Diritti individuali vs. funzionali — distinzione oggi superata. In passato si usava per limitare la libertà di espressione, collegandola a finalità "democratiche". Oggi tutti i diritti sono soggetti al bilanciamento degli interessi, che ne fissa il limite "negativo".

Diritti soggettivi vs. interessi legittimi — distinzione rilevante sul piano processuale. Un diritto soggettivo può "degradare" ad interesse legittimo quando la PA adotta un provvedimento restrittivo legittimo (es. il questore vieta una riunione in luogo pubblico per motivi di sicurezza).

Classificazione per contenuto (usata in questo capitolo): - Diritti nella **sfera individuale** (artt. 13-16) - Diritti nella **sfera pubblica** (artt. 17-21) - Diritti **sociali** (artt. 29-34) - Libertà **economiche** (artt. 35-47) - Diritti **politici** (artt. 48-51)

La tutela è più intensa quanto più il diritto è vicino alla persona fisica; si attenua man mano che ci si allontana verso la sfera economica.

1.2. Strumenti di tutela

Le costituzioni rigide hanno potenziato gli strumenti di garanzia dei diritti. I principali meccanismi sono:

- **Riserva di legge** — solo la legge può disciplinare i casi e i modi di limitazione delle libertà. L'intensità varia: *riserva assoluta* per le libertà individuali (artt. 13-15), *riserva relativa* per le libertà economiche. La novità rispetto alle costituzioni flessibili (come lo Statuto Albertino) sta nella **rigidità costituzionale**: senza sindacato di legittimità, la riserva di legge rischia di diventare uno strumento di svuotamento delle garanzie.
- **Riserva di giurisdizione** — ogni provvedimento restrittivo della libertà individuale richiede autorizzazione preventiva (o convalida successiva in caso d'urgenza) da parte del giudice (artt. 13.2, 13.3, 14.2, 15.2).
- **Tutela giurisdizionale** — art. 24 Cost.: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". Questa garanzia è vuota senza un processo organizzato secondo regole garantiste (principio del contraddittorio, parità delle armi).
- **Responsabilità del funzionario** — art. 28 Cost.: responsabilità diretta dei funzionari per atti compiuti in violazione di diritti, con responsabilità civile solidale dello Stato.
- **Sindacato di legittimità costituzionale** — la Corte costituzionale controlla che la legislazione ordinaria non comprima le garanzie fino ad annullarle. L'effettivo contenuto dei diritti dipende in larga misura dalle interpretazioni della Corte: "i diritti fondamentali sono quello che la Corte dice che essi siano".

2. Il principio di eguaglianza

L'art. 3 Cost. enuncia il principio di eguaglianza in forma duplice.

Eguaglianza formale (art. 3.1)

Prescrive di trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. Si rivolge essenzialmente al **legislatore**, vietandogli privilegi e discriminazioni ingiustificate.

Il giudizio di eguaglianza non è mai meccanico, ma richiede valutare la *significatività* delle differenze: da qui nasce il **controllo di ragionevolezza delle leggi**, schema dominante nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il nucleo forte dell'eguaglianza (art. 3.1) vieta discriminazioni basate su: sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Non si tratta di un divieto assoluto: ammette la **legislazione positiva** ("premiale") quando sia necessaria a impedire che tali fattori diventino elementi di discriminazione di fatto.

Eguaglianza sostanziale (art. 3.2)

Programma di intervento che impone di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale" che impediscono l'eguale godimento dei diritti. Richiede leggi rivolte a singole categorie svantaggiate, derogando così all'eguaglianza formale.

I due principi sono interdipendenti, non inconciliabili: l'eguaglianza sostanziale impedisce l'eccesso di rigore formale; l'eguaglianza formale impedisce che le azioni positive diventino fonte di *reverse discrimination*. Il punto di equilibrio è sempre il giudizio di ragionevolezza.

3. L'applicazione delle garanzie costituzionali

3.1. Cittadini e stranieri

La Costituzione riconosce alcuni diritti a *tutti* (artt. 2, 19, 21, 24, 32, 34) e altri solo ai *cittadini* (artt. 3, 16, 17, 18, 38, 48-54). L'estensione dei diritti agli stranieri avviene attraverso due meccanismi:

1. **Art. 10.2 Cost.** — riserva di legge rinforzata per la condizione dello straniero, da regolare "in conformità delle norme e dei trattati internazionali" (es. trattati UE che estendono il diritto di voto alle elezioni comunali e al Parlamento europeo; CEDU)
2. **Art. 2 Cost.** — i "diritti inviolabili dell'uomo" appartengono all'"uomo" come essere libero, senza discriminazioni verso gli stranieri

Conclusione: i diritti "inviolabili" si estendono agli stranieri anche dove la Costituzione sembrerebbe riservarli ai soli cittadini, ma: - L'estensione riguarda solo i diritti qualificabili come "inviolabili" - È un principio, non una regola tassativa: la condizione di straniero può giustificare ragionevoli differenziazioni - L'UE sviluppa una politica comune su asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne

Il **diritto d'asilo** (art. 10 Cost.) è riconosciuto allo straniero cui sia impedito l'esercizio delle libertà democratiche nel suo Paese; è disciplinato anche dal Sistema di Dublino (regolamento UE 604/2013).

3.2. L'evoluzione delle nozioni costituzionali

Le nozioni costituzionali non sono "pietrificate": la Corte ha sistematicamente respinto l'interpretazione statica, ammettendo che i concetti evolvono con la coscienza sociale, la tecnologia e la legislazione ordinaria. Ogni nozione ha un *nucleo duro* storico indiscutibile, attorno al quale si estende un'area in continua ridefinizione.

3.3. L'"anacronismo" legislativo

Una norma può diventare incompatibile con la Costituzione *nel tempo*, senza che la Costituzione sia mutata, per tre cause: - **Mutamento dei costumi sociali** (es. la norma sull'adulterio femminile

dichiarata illegittima nel 1968 dopo essere stata ritenuta legittima nel 1961) - **Evoluzione tecnologica** (es. le comunicazioni via cellulare o e-mail rientrano nell'art. 15?) - **Evoluzione della legislazione ordinaria** stessa (una norma "rimasta indietro" rispetto alla riforma del settore)

3.4. L'evoluzione indotta dal diritto internazionale

Le sentenze 348 e 349/2007 della Corte costituzionale hanno stabilito che, in forza dell'art. 117.1 Cost. (riforma del 2001), tutti i trattati internazionali si pongono come **parametro interposto** nei giudizi di legittimità sulle leggi italiane. La CEDU ha una posizione particolare: gli Stati sono vincolati all'interpretazione della Corte di Strasburgo, salvo contrasto con la Costituzione italiana.

3.5. Bilanciamento dei diritti

I diritti costituzionali sono espressi come **principi** (norme ad elevato grado di genericità), non come regole tassative. In astratto non collidono mai; i conflitti si verificano sistematicamente nell'applicazione concreta.

Tre ipotesi generali di conflitto: 1. **Concorrenza tra soggetti diversi** nel godimento dello stesso diritto (es. ripartizione delle prestazioni sanitarie con risorse limitate) 2. **Concorrenza tra interessi individuali non omogenei** (es. diritto alla salute della madre vs. vita del concepito; proprietà del padrone di casa vs. diritto all'abitazione dell'inquilino) 3. **Concorrenza tra interessi individuali e interessi collettivi** (es. libertà di espressione vs. sicurezza viabilità; libertà di riunione vs. efficienza delle forze armate)

La Corte non può basarsi su gerarchie astratte: usa il **giudizio di ragionevolezza** e tecniche analoghe alla verifica dell'eccesso di potere amministrativo. La Corte stessa indica (art. 17: "soltanto per comprovati motivi di sicurezza") i limiti entro cui il legislatore può restringere le libertà.

3.6. I "nuovi diritti"

L'art. 2 Cost. — "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo" — è letto da parte della dottrina come un **catalogo aperto** dei diritti, che consente di riconoscere nuovi diritti non espressamente previsti (diritto alla vita, libertà di coscienza, diritto all'abitazione, diritto all'identità sessuale, diritto alla procreazione, diritto all'oblio).

La Corte ha prevalentemente adottato la teoria del **catalogo chiuso**, riconducendo i diritti inviolabili agli articoli specifici della Costituzione, ma ha ammesso nel bilanciamento nuovi interessi tratti in via interpretativa dalle disposizioni esistenti.

4. I diritti nella sfera individuale

4.1. Definizioni

La Costituzione costruisce i diritti individuali (artt. 13-16) con una **tecnica a spirale**, partendo dall'habeas corpus (art. 13) — il bene più fisicamente connesso alla persona — e allargandosi progressivamente verso l'esterno: domicilio → comunicazione → circolazione. Le aree garantite si saldano l'una all'altra, ma l'intensità della tutela va attenuandosi man mano che ci si allontana dal nucleo fondamentale.

4.2. La libertà personale (art. 13)

4.2.1. Definizioni

Nella sua accezione storica, la **libertà personale** coincide con l'**habeas corpus**: la libertà dagli arresti, la disponibilità della propria persona fisica. Lo Stato ha il monopolio dell'uso legittimo della forza; qualsiasi limitazione da parte di privati è illecito penale.

L'art. 13.2 cita detenzione, ispezione e perquisizione personale, ma include una formula aperta: "qualsiasi altra restrizione della libertà personale". La Corte usa un **criterio quantitativo**: non tutte le limitazioni ricadono nell'art. 13, ma solo quelle di entità non lieve, capaci di ledere la dignità personale o di costituire assoggettamento all'altrui potere.

Il criterio quantitativo è integrato da uno **qualitativo**: rientrano nella tutela anche i provvedimenti di violenza *morale* che offendano la dignità della persona e ne comportino la *degradazione giuridica* (es. ammonizione, soggiorno cautelare, obbligo di comparire in questura per i tifosi).

Le **misure di prevenzione** (ante o praeter delictum) si distinguono dalle misure cautelari (durante le indagini) e dalle misure di sicurezza (dopo la condanna). Quelle personali incidono o meno sulla libertà personale a seconda che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative appena descritte.

4.2.2. Strumenti di tutela

Gli strumenti sono i più forti previsti dalla Costituzione: - **Riserva assoluta di legge** (art. 13.2) - **Riserva di giurisdizione**: ogni provvedimento restrittivo richiede autorizzazione preventiva del giudice - **Ricorso in Cassazione** sempre ammesso (art. 111) contro provvedimenti che incidono sulla libertà personale

Eccezione: l'art. 13.3 ammette, in casi eccezionali di necessità e urgenza tassativamente indicati dalla legge, provvedimenti provvisori della polizia, comunicati all'autorità giudiziaria entro 48 ore e convalidati nelle 48 ore successive; altrimenti "si intendono revocati e restano privi di ogni effetto". Rientrano nell'eccezione l'arresto in flagranza (artt. 379 ss. c.p.p.) e il fermo dell'indiziato per pericolo di fuga (art. 384 c.p.p.).

4.2.3. Restrizioni e pene

La riserva di legge dell'art. 13.2 opera anche per il tipo di restrizione ammessa. Ulteriori principi: - **Divieto di violenza fisica e morale** sulle persone detenute (art. 13.4) - **Funzione rieducativa della pena** (art. 27.3): le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità;

devono tendere alla rieducazione del condannato - **Abolizione della pena di morte** (art. 27.4; definitivamente dalla legge cost. 1/2007) - **Proporzionalità della pena**: la Corte ha esteso il giudizio di ragionevolezza anche alla misura delle pene, censurando sproporzioni evidenti tra gravità del reato e sanzione

4.2.4. I trattamenti sanitari obbligatori

Il **trattamento sanitario obbligatorio** (TSO) è regolato dall'art. 32.2, non dall'art. 13. La differenza rispetto agli accertamenti coercitivi dell'art. 13 sta nella finalità: se il trattamento è ispirato a fini sanitari, si applica l'art. 32.2 (riserva di legge relativa, senza riserva di giurisdizione); se invece è volto alla ricerca della prova o alla difesa sociale, si applica l'art. 13.

L'obbligo di sottoporsi a trattamento medico deve essere motivato da esigenze di **salute pubblica**, non della propria salute individuale: per questa prevale la libertà di scelta individuale e il **consenso informato**. È illegittima l'alimentazione coatta di chi fa sciopero della fame.

4.3. La libertà di domicilio (art. 14)

4.3.1. Definizioni

Il domicilio è definito come la **proiezione spaziale della persona**. L'art. 14.2 estende al domicilio le garanzie previste per la libertà personale.

La nozione costituzionale di domicilio si avvicina a quella **penalistica** (art. 614 c.p.): "abitazione e ogni altro luogo di privata dimora" — più ampia di quella civilistica (luogo della sede principale degli affari). La Corte ha ulteriormente esteso la nozione a qualsiasi spazio isolato dall'ambiente esterno di cui il privato disponga legittimamente (incluso il bagagliaio dell'automobile, sent. 88/1987, anche se con qualche riserva della Cassazione).

La garanzia si estende anche alle **persone giuridiche** (società, associazioni).

4.3.2. Strumenti di tutela

- **Riserva assoluta di legge e riserva di giurisdizione** per ispezione, perquisizione e sequestro
- Anche per il domicilio è prevista la facoltà della polizia di procedere d'urgenza (flagranza di reato, evasione), con trasmissione e convalida giudiziaria nei termini dell'art. 13.3

Il codice penale (dopo il 1974) include tra i delitti contro il domicilio le **interferenze illecite nella vita privata** tramite strumenti di ripresa visiva o sonora (art. 615 bis). Dal 1993 anche i reati informatici (accesso abusivo a sistema informatico, art. 615 ter; diffusione di virus, art. 615 quinquies) sono collocati in questa sezione.

4.3.3. Leggi speciali

L'art. 14.3 Cost. ammette eccezioni (riserva di legge rinforzata per contenuto) solo per: - **Motivi di sanità o incolumità pubblica** - **Fini economici e fiscali**

In tali casi, l'autorità amministrativa (ispettori del lavoro, sanitari, guardia di finanza) può accedere al domicilio per accertamenti e ispezioni (non perquisizioni o sequestri) senza autorizzazione giudiziaria.

4.4. La libertà di corrispondenza e comunicazione (art. 15)

4.4.1. Definizioni

L'art. 15 Cost. tutela la "libertà" e la "segretezza" di "ogni forma di comunicazione". L'elemento caratterizzante rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) è la **segretezza**: la comunicazione protetta è quella intenzionalmente riservata (lettera chiusa a un amico vs. lettera aperta a un giornale).

La tutela si estende a **tutte le forme di comunicazione**: scritta, orale, epistolare, telegrafica, telefonica, informatica, telematica — purché lo strumento sia idoneo a garantire la segretezza. Il codice penale (art. 616.4, modificato nel 1993) definisce "corrispondenza" qualsiasi "forma di comunicazione a distanza".

4.4.2. Strumenti di tutela

- **Riserva di legge assoluta e riserva di giurisdizione**
- **Sequestro della posta**: disposto dall'autorità giudiziaria; solo il giudice può prendere cognizione del contenuto
- **Intercettazioni telefoniche**: richiedono autorizzazione del giudice su richiesta del p.m., solo per delitti di particolare gravità (art. 266 c.p.p.), gravi indizi di reato e indispensabilità dell'intercettazione; durata massima 15 giorni, prorogabili
- Se effettuate illecitamente, il risultato non è utilizzabile nel processo e la documentazione va distrutta (art. 271 c.p.p.)

Il diritto alla riservatezza (privacy) — non espressamente in Costituzione italiana, ma garantito dall'art. 8 CEDU e dalla Carta dei diritti UE — si fonda sui due perni della libertà di domicilio e di comunicazione. La legge 675/1996 (poi il GDPR europeo) ha istituito il **Garante della privacy** e pone sotto disciplina restrittiva i **dati sensibili** (razza, religione, opinioni politiche, salute, vita sessuale).

4.5. La libertà di circolazione (art. 16)

4.5.1. Definizioni

La **libertà di circolazione e soggiorno** è contigua alla libertà personale, di cui condivide la ratio, ma si distingue per l'assenza del carattere *coercitivo e degradante* che qualifica le restrizioni personali. Comprende: - Libertà di circolare e scegliere la propria dimora nel territorio nazionale - **Libertà di espatrio** (art. 16.2): libertà di uscire dal territorio e rientrarvi; il passaporto è un diritto soggettivo, non discrezionale - **Libertà di emigrazione** (art. 35.4) - Libertà di scelta del luogo per l'esercizio di attività economiche (potenziata dal "diritto di stabilimento" nell'UE)

4.5.2. Strumenti di tutela

- **Riserva di legge rinforzata per contenuto** (art. 16.1), ma *non* riserva di giurisdizione
- Le limitazioni devono essere stabilite "in via generale" e solo per **motivi di sanità o di sicurezza**
- È tassativamente vietato limitare la circolazione per **ragioni politiche** (sent. 19/1959), anche per l'espatrio

Provvedimenti tipici ammessi dall'art. 16: - **Cordoni sanitari** (per epidemie o gravi incidenti ambientali) - **Misure di polizia** in occasione di perquisizioni estese a blocchi di edifici - **Foglio di via obbligatorio** (misura di prevenzione che allontana persone da un luogo)

La **pandemia COVID-19** (marzo 2020) ha dimostrato la capacità dell'art. 16.1 di governare il lockdown. La Corte costituzionale (sent. 124/2022) ha chiarito la distinzione tra libertà personale (art. 13) e libertà di circolazione (art. 16) anche sul piano delle tutele.

Non rientrano nell'art. 16 le norme di sicurezza stradale, le regole urbanistiche ed edilizie, né i limiti al traffico urbano basati su esigenze di interesse pubblico.

5. I diritti nella sfera pubblica

5.1. Definizioni

I diritti della sfera pubblica tutelano la **dimensione sociale della persona**: libertà di espressione (art. 21), libertà di riunione (art. 17), libertà di associazione (art. 18). Sono strettamente connessi all'iniziativa politica e al buon funzionamento del dibattito democratico.

L'art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili all'individuo "sia come singolo sia nelle formazioni sociali". Le **formazioni sociali** (famiglia, associazioni, sindacati, partiti, ecc.) sono uno strumento di realizzazione della personalità, non soggetti con diritti opponibili agli individui che le compongono. L'individuo è sempre libero di entrarvi e uscirne.

5.2. La libertà di riunione (art. 17)

5.2.1. Definizioni

Riunione = compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo per uno scopo comune.

Include: - Cortei (riunioni itineranti) - Manifestazioni spontanee (non organizzate) - Feste da ballo, cerimonie, processioni religiose, spettacoli in circoli privati - Assemblee, convegni, comizi

Non è riunione il semplice assembramento casuale (coda, capannello di curiosi).

5.2.2. Condizioni di legittimità e scioglimento

La riunione deve svolgersi "**pacificamente e senza armi**" (art. 17.1). La pacificità viene meno quando trascende in violenze contro persone o cose: in tal caso la forza pubblica può scioglierla (procedura: tre intimazioni precedute da squilli di tromba, poi scioglimento coattivo — artt. 22-24 T.u.l.p.s.).

Il fatto che *solo alcuni* partecipanti siano armati non giustifica lo scioglimento, ma l'allontanamento dell'interessato. **Arma impropria** = solo gli strumenti "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e luogo, per l'offesa alla persona" (sent. 79/1982).

5.2.3. Tipologie e preavviso

Le riunioni si distinguono in base al luogo:

Tipo	Luogo	Preavviso
Luogo privato	Domicilio, sede associazione, azienda	Non richiesto
Luogo aperto al pubblico	Cinema, teatro, aula magna	Non richiesto
Luogo pubblico	Strade, piazze	Sì (almeno 3 giorni prima al questore)

Il **preavviso** (art. 17.2 Cost.; art. 18 T.u.l.p.s.) non è un'autorizzazione: la riunione è legittima anche senza di esso, ma i promotori rispondono penalmente per la sua omissione.

Il questore può **vietare preventivamente** la riunione "soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica" (art. 17.3): il divieto deve essere motivato, è impugnabile davanti al giudice e non può basarsi su ragioni politiche.

5.3. La libertà di associazione (art. 18) — cenni introduttivi

L'art. 18 Cost. garantisce la libertà di associazione nelle sue forme generali. Questo tema (con le associazioni vietate) verrà approfondito nella parte successiva del capitolo.

Concetti chiave

Situazioni giuridiche soggettive — insieme delle posizioni attive (libertà e diritti) e passive (doveri e obblighi) disciplinate dalla Costituzione.

Libertà negative — diritti che chiedono all'autorità l'astensione da qualsiasi costrizione; tipici del costituzionalismo liberale.

Diritti positivi — diritti che richiedono prestazioni attive da parte dello Stato o di terzi; tipici dei diritti sociali.

Diritti assoluti — diritti opponibili a tutti (erga omnes), il cui contenuto consiste nel divieto di interferenza altrui (es. libertà personale, proprietà).

Diritti relativi — diritti azionabili solo verso soggetti determinati, ai quali si richiede una prestazione (es. diritti sociali verso lo Stato).

Riserva assoluta di legge — la disciplina di una materia può provenire solo dalla legge formale, senza possibilità di deleghe secondarie (es. artt. 13.2, 14.2, 15.2).

Riserva di giurisdizione — ogni provvedimento restrittivo delle libertà individuali richiede autorizzazione preventiva o convalida successiva del giudice.

Principio di eguaglianza formale — trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse; fonte del controllo di ragionevolezza delle leggi.

Principio di eguaglianza sostanziale — programma di rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono il godimento eguale dei diritti (art. 3.2 Cost.).

Controllo di ragionevolezza — verifica della Corte costituzionale sulla coerenza e proporzionalità delle scelte legislative rispetto agli interessi coinvolti.

Bilanciamento dei diritti — tecnica con cui la Corte risolve conflitti tra principi costituzionali contrapposti in una situazione concreta, senza gerarchie astratte predefinite.

Anacronismo legislativo — fenomeno per cui una norma legislativa, un tempo compatibile con la Costituzione, diventa incompatibile per mutamento dei costumi, evoluzione tecnologica o riforma della legislazione.

Habeas corpus — garanzia della libertà fisica della persona dagli arresti arbitrari; nucleo fondamentale dell'art. 13 Cost.

Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) — attività diagnostica o terapeutica imposta dalla legge per esigenze di salute pubblica; regolato dall'art. 32.2 (riserva relativa di legge, senza riserva di giurisdizione).

Misure di prevenzione — provvedimenti adottati non dopo la commissione di un reato, ma sulla base di indizi o sospetti che reati possano essere commessi in futuro (ante o praeter delictum).

Domicilio (nozione costituzionale) — qualsiasi spazio isolato dall'ambiente esterno di cui il privato disponga legittimamente; più vicino alla nozione penalistica (art. 614 c.p.) che civilistica.

Segretezza della comunicazione — elemento caratterizzante dell'art. 15 Cost. (libertà di corrispondenza); la tutela copre tutte le forme di comunicazione a distanza intenzionalmente riservate.

Libertà di circolazione — libertà di muoversi, soggiornare, espatriare ed emigrare; limitabile solo "in via generale" per motivi di sanità o sicurezza, mai per ragioni politiche.

Riunione pacifica — compresenza volontaria di più persone per uno scopo comune, senza armi e senza violenze; tutelata dall'art. 17 Cost.

Preavviso — onere posto a carico dei promotori di riunioni in luogo pubblico (almeno 3 giorni prima al questore); non è un'autorizzazione e la sua omissione non rende illegittima la riunione, ma è penalmente sanzionata.

Formazione sociale — qualsiasi organizzazione o comunità che si interpone tra individuo e Stato; strumento di realizzazione della personalità, non titolare autonoma di diritti opponibili agli individui.

VII. Diritti e libertà — Parte 2 (pp. 516-553)

5. I diritti nella sfera pubblica (continuazione)

5.2. La libertà di riunione

La **libertà di riunione** (art. 17 Cost.) distingue tre tipologie: riunioni in luogo privato, in luogo aperto al pubblico e in luogo pubblico. Solo per queste ultime è previsto l'obbligo di **preavviso scritto** al questore, almeno tre giorni prima, con indicazione di luogo, ora, oggetto e oratori designati.

Il preavviso non è un'**autorizzazione**: la riunione è legittima anche senza di esso, ma i promotori rispondono penalmente per aver mancato l'obbligo. Il questore può vietare preventivamente la riunione solo per "comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica", non per ragioni politiche. Il divieto deve essere motivato e impugnabile davanti al giudice.

Caso "Direttiva Lamorgese" (2021): emessa dopo le manifestazioni contro il green pass, ha invitato i prefetti a individuare "aree urbane sensibili" da interdire alle manifestazioni durante l'emergenza pandemica. La direttiva ha sollevato dubbi di legittimità perché pareva limitare riunioni per motivi politici (il dissenso), non per "comprovati motivi di sicurezza" come richiede la Costituzione. Trattandosi di una circolare amministrativa — non di una fonte del diritto — essa non poteva in ogni caso derogare ai limiti costituzionali.

5.3. La libertà di associazione

L'**associazione** si distingue dalla riunione per la tendenziale stabilità e per un nucleo organizzativo. L'art. 18 Cost. copre tutte le forme associative, indipendentemente dalla qualificazione civilistica.

Le tre garanzie dell'art. 18.1:

- **Libertà negativa di associarsi:** nessuno può essere obbligato ad aderire a un'associazione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l'appartenenza obbligatoria coatta degli ebrei alla Comunità israelitica (sent. 239/1984), ma ha ritenuto compatibili con la Costituzione le associazioni obbligatorie per ragioni di interesse pubblico rilevante (ordini professionali, federazioni sportive, consorzi obbligatori).
- **Libertà di istituzione senza autorizzazione:** nessun intervento pubblico discrezionale può condizionare la nascita di un'associazione.
- **Riserva di legge rinforzata:** le associazioni possono fare tutto ciò che è lecito al singolo. Si possono vietare solo le associazioni che hanno come scopo la commissione di reati già previsti per il singolo.

Le associazioni vietate dall'art. 18.2:

- **Associazioni segrete:** definite dalla legge 17/1982 ("legge P2") come quelle che occultano la propria esistenza o i propri soci e svolgono attività di interferenza illecita sulle istituzioni pubbliche. Lo scioglimento richiede sentenza irrevocabile seguita da d.P.C.M.
- **Associazioni paramilitari:** quelle che perseguono fini politici mediante organizzazione di carattere militare (struttura gerarchica, gradi, divise, idoneità all'impiego collettivo in azioni violente). La legge vieta anche l'adozione di uniformi da parte di organizzazioni collegate a partiti politici.

A queste si aggiunge il divieto costituzionale (XII disposizione transitoria) di riorganizzare in qualsiasi forma il **partito fascista disciolto**.

5.4. La libertà religiosa e di coscienza

La **libertà di coscienza** — libertà di coltivare convinzioni interiori e agire di conseguenza — non ha un riconoscimento esplicito in Costituzione, perché il diritto regola le manifestazioni esteriori, non i fenomeni interiori.

Strumenti di tutela:

- **Divieto di discriminazione** (art. 3 Cost.): le convinzioni religiose rientrano nei "**dati sensibili**" soggetti a protezione rafforzata.
- **Eguaglianza tra confessioni religiose** (art. 8.1 Cost.): "tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge." La Corte costituzionale ha progressivamente esteso questo principio dal significato di "eguale libertà" a quello di "eguale trattamento," ampliando le tutele alle minoranze religiose attraverso le **intese** ex art. 8.3 Cost.
- **Libertà di culto** (art. 19 Cost.): tutela il profilo individuale della libertà religiosa — proselitismo, rituali, riti. L'unico limite è il **buon costume** (inteso come morale sessuale). La libertà negativa comprende il diritto di non professare alcuna fede (profilo degli atei) e di non subire simboli religiosi imposti.

- **Obiezione di coscienza:** rifiuto motivato da convinzioni interiori di compiere atti prescritti dall'ordinamento. La legge la riconosce in alcuni casi specifici: servizio militare (sostituito con il servizio civile), personale sanitario rispetto all'aborto (legge 194/1978) e alla procreazione assistita (legge 40/2004), sperimentazione animale (legge 413/1993).
-

5.5. La libertà di manifestazione del pensiero

La **libertà di manifestazione del pensiero** (art. 21 Cost.) — detta anche **libertà di espressione** — è la "pietra angolare" del sistema democratico: consiste nel diritto di esprimere le proprie idee e divulgarle a un numero indeterminato di destinatari. Non è funzionalizzata alla sola democrazia: copre qualunque contenuto, senza selezioni per scopi o circostanze.

5.5.1. Il limite del "buon costume"

L'unico limite esplicito che l'art. 21 pone è il **buon costume**, inteso essenzialmente come **pudore sessuale** (morale sessuale). È una nozione elastica che evolve con i costumi sociali. Non si applica alle opere d'arte e di scienza (art. 33 Cost.).

5.5.2. I reati di opinione

Alcune fattispecie penali puniscono espressioni del pensiero (istigazione, apologia di delitti, pubblicazione di notizie false). La Corte costituzionale ha elaborato due criteri di compatibilità con l'art. 21:

- **Pensiero vs. azione:** è punibile l'espressione che sia *idonea a determinare direttamente* un'azione pericolosa per la sicurezza pubblica.
- **Pensiero vs. offese:** sono legittimi i reati contro l'onore (ingiuria, diffamazione) e quelli a tutela del sentimento religioso e del prestigio delle istituzioni, purché si distingua la critica (anche dura) dall'insulto privo di valore espressivo.

Diffamazione a mezzo stampa: la Corte EDU ha ritenuto che la sanzione detentiva ex art. 595.3 cod. pen. sia adeguata solo in casi eccezionali; la Corte costituzionale (sent. 150/2021) ha dichiarato parzialmente illegittima la norma, riservando la pena detentiva ai soli casi di eccezionale gravità.

5.5.3. Mezzi di comunicazione e pluralismo

I mezzi di diffusione più efficaci non sono disponibili per tutti per ragioni fisiche (frequenze limitate) ed economiche (costi elevati). La libertà di espressione si intreccia con la **libertà di impresa** e impone la tutela del **pluralismo dell'informazione**, che include anche il profilo "passivo" del diritto di essere informati attraverso fonti plurali.

Da qui la legislazione **antitrust** nel settore dei media, affidata all'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)**, e i limiti alle concentrazioni proprietarie.

5.5.4. Il regime della stampa

La Costituzione (art. 21.2) vieta **autorizzazioni e censure preventive** sulla stampa. È ammesso il **sequestro** (atto successivo alla pubblicazione), con garanzie molto rigide:

- **Riserva di legge assoluta:** il sequestro è possibile solo per delitti previsti da leggi penali o per mancata indicazione dei responsabili (anonimato).
- **Riserva di giurisdizione:** deve essere disposto dal giudice; in caso di urgenza può intervenire la polizia, con comunicazione entro 24 ore e convalida entro le 24 successive.

La stampa è libera ma **non può essere anonima**: i periodici devono indicare il **direttore responsabile**, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che risponde penalmente per omesso controllo.

5.5.5. Radiotelevisione e internet

Il sistema radiotelevisivo è passato dal monopolio pubblico iniziale al sistema misto attuale, sotto la spinta della giurisprudenza costituzionale. La Corte ha progressivamente smantellato il monopolio RAI a livello locale, ma ha mantenuto il principio del monopolio pubblico per le trasmissioni nazionali fino all'approvazione di una legislazione antitrust. La "legge Mammi" (223/1990) ha poi legittimato il sistema misto pubblico-privato.

Internet e la sfida alla democrazia: - La **quarta rivoluzione industriale** ha radicalmente decentralizzato la produzione dell'informazione: chiunque può diventare produttore. - I **gatekeepers** (Google, Facebook e simili) controllano le porte di accesso all'informazione tramite **algoritmi** che selezionano, personalizzano e gerarchizzano i contenuti. - Il fenomeno della **filter bubble**: gli algoritmi chiudono l'utente in una "bolla" di informazioni coerenti con le sue preferenze, frammentando il discorso pubblico e rafforzando i pregiudizi. Questo contrasta con il principio democratico del "government by discussion" e del pluralismo. - La grande questione aperta: se la tutela della libertà di informazione nel mondo di internet richieda nuove regole adeguate alla realtà digitale.

6. I diritti "sociali"

6.1. Definizioni e natura

I **diritti sociali** sono i diritti dei cittadini a ricevere **prestazioni dagli apparati pubblici**: sono i diritti caratteristici dello Stato sociale (Welfare State). Sono espressi in Costituzione come programmi la cui attuazione è rinviata all'attività successiva degli organi pubblici (artt. 30, 31, 32, 34, 36, 38 Cost.).

Storicamente erano interpretati come **norme programmatiche** — impegni politici senza applicabilità diretta. Oggi la giurisprudenza riconosce che anche la più programmatica delle disposizioni contiene aspetti **precettivi** direttamente applicabili.

Principio chiave: i diritti sociali devono essere bilanciati con le esigenze organizzative e di finanza pubblica, ma le esigenze economiche non possono comprimere i diritti sociali al punto da intaccarne il **"minimo essenziale"**. I diritti sociali sono pur sempre diritti fondamentali, non comprimibili a piacere.

6.2. Strumenti di tutela

Le norme sui diritti sociali sono generalmente **derogatorie rispetto all'eguaglianza formale** (prestazioni riservate ai meno abbienti, ticket proporzionali al reddito). Il contenzioso si sviluppa tipicamente in due direzioni: - Richiesta di **estensione interpretativa** della categoria dei beneficiari. - **Sentenze additive** della Corte costituzionale che dichiarano illegittima la norma "nella parte in cui" esclude dai benefici una determinata categoria.

6.3. La previdenza sociale

L'art. 38 Cost. è il pilastro del sistema di sicurezza sociale. Ha un doppio obiettivo: - **Inabili e indigenti** (commi 1 e 3): mantenimento e assistenza sociale a carico del bilancio pubblico, per solidarietà. - **Lavoratori** (comma 2): mezzi adeguati in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria — attraverso una **assicurazione obbligatoria** (INPS, INAIL) finanziata da contributi proporzionali alla retribuzione.

Il sistema previdenziale è caratterizzato dal **principio di automaticità** delle prestazioni: i diritti del lavoratore non vengono meno per eventuali inadempienze contributive del datore di lavoro.

Metodi di calcolo della pensione: - **Metodo retributivo:** l'importo è proporzionato alla retribuzione percepita e all'anzianità contributiva. - **Metodo contributivo** (introdotto dalla legge 353/1995): lega la pensione ai contributi effettivamente versati (salva la pensione minima garantita).

Principali prestazioni previdenziali: - Assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali (INAIL) - Assicurazione contro l'invalidità - Pensione di vecchiaia - Pensione di anzianità - Indennità per disoccupazione involontaria (**ammortizzatori sociali**)

6.4. Il diritto alla salute

Il **diritto alla salute** (art. 32 Cost.) è l'unico che la Costituzione definisce esplicitamente "fondamentale." Ha una doppia dimensione:

- **Profilo negativo:** pretesa che i terzi si astengano da comportamenti pregiudizievoli (diritto a un ambiente salubre; diritto di rifiutare trattamenti sanitari — il medico non può intervenire senza il **consenso del paziente**, salvo casi di necessità).
- **Profilo positivo (assistenza sanitaria):** classico diritto di prestazione, riconosciuto a tutti, compresi gli stranieri, nel "nucleo essenziale" delle prestazioni (Corte cost. 252/2001).

Il **SSN — Servizio Sanitario Nazionale** (istituito nel 1978) è fondato sui principi di: - Globalità delle prestazioni - Universalità dei destinatari - Uguaglianza dei trattamenti

Le prestazioni sono erogate tramite le **ASL** (Aziende Sanitarie Locali). Dopo la riforma del Titolo V, la "tutela della salute" è materia di competenza **concorrente** Stato-Regioni, ma lo Stato definisce i **livelli essenziali delle prestazioni** (LEP) per garantire eguaglianza su tutto il territorio.

6.5. Il diritto all'istruzione

L'art. 34 Cost. pone due principi:

1. **Principio di eguaglianza nell'accesso alla scuola** ("La scuola è aperta a tutti"): garantisce l'accesso a qualsiasi grado, senza distinzioni per cittadinanza, sesso o disabilità. L'istruzione è anche un **dovere** per quanto riguarda la scuola dell'obbligo.
2. **Diritto allo studio**: la Repubblica deve assicurare l'effettività dell'accesso attraverso borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze. Il principio guida è quello del **concorso meritocratico**: "i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi" (art. 34.3 Cost.).

6.6. La libertà della scuola

L'art. 33 Cost. tutela il **pluralismo scolastico**: - Obbligo dello Stato di istituire scuole pubbliche. - Libertà delle scuole private, con **parità** quanto ai titoli rilasciati. - Le scuole private possono essere **"organizzazioni di tendenza"** con ispirazione ideologica o confessionale precisa, inclusa la scelta degli insegnanti. Ma devono vivere **"senza oneri per lo Stato"** (art. 33.3 Cost.).

Il dibattito sul **finanziamento indiretto** (voucher/buoni scuola alle famiglie, anziché contributi diretti alle scuole) è aperto: la Corte costituzionale ha affermato che dalla garanzia di scelta non deriva l'obbligo di finanziamento pubblico alle scuole private (sent. 36/1982).

Le **scuole paritarie** (legge 62/2000) devono rispettare requisiti minimi: principi costituzionali, apertura a tutti gli studenti, organi collegiali democratici, docenti abilitati con contratti collettivi.

7. I diritti nella sfera economica

7.1. La libertà sindacale e il diritto di sciopero

Libertà sindacale (art. 39 Cost.): il primo comma — libertà di organizzazione sindacale — è l'unico applicato. Il modello prefigurato dai commi successivi (registrazione, personalità giuridica, contratti collettivi erga omnes) non è mai stato attuato perché i sindacati hanno rifiutato di "contarsi." Gli attuali sindacati sono semplici associazioni di diritto privato; i loro contratti vincolano solo gli iscritti.

Diritto di sciopero (art. 40 Cost.): sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro a tutela di interessi di categoria. Chi sciopera non può subire conseguenze penali, civili o disciplinari (salvo la sospensione della retribuzione). Non rientra nell'art. 40 lo sciopero politico o la serrata dei datori di lavoro (tutelati da altre libertà). Non esiste una disciplina generale dello sciopero; esiste solo

la regolazione nei **servizi pubblici essenziali** (legge 146/1990), dove vanno garantite le prestazioni indispensabili.

7.2. La libertà di iniziativa economica

L'art. 41 Cost. sancisce la **libertà di iniziativa economica privata**, che però non può svolgersi "in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana." La norma contiene una **riserva di legge implicita**: spetta al legislatore individuare il punto di equilibrio tra libertà economica e altri interessi.

L'integrazione europea ha reso obsoleto il dibattito sulla pianificazione vincolante. La scelta comunitaria è quella di una regolazione "esterna" del mercato per garantire la **concorrenza**. La riforma costituzionale del 2022 (legge cost. 1/2022) ha aggiunto "e ambientali" ai "fini sociali" dell'art. 41.3, rendendo la tutela ambientale un obiettivo costituzionale dell'iniziativa economica — non più solo un limite esterno.

7.3. La proprietà privata e l'espropriazione

L'art. 42 Cost. pone in equilibrio la **proprietà privata** e la sua **funzione sociale**. La legge disciplina modi di acquisto, godimento e limiti. L'**espropriazione** (art. 42.3) è una manifestazione della prevalenza dell'interesse pubblico: il diritto soggettivo di proprietà "degrada" a interesse legittimo e al proprietario spetta solo un'indennità (non piena compensazione della perdita).

7.4. Le Autorità amministrative indipendenti

Lo Stato "imprenditore" si è trasformato in **Stato regolatore**. Le **Autorità amministrative indipendenti** sono organi: - Indipendenti dal Governo e dall'indirizzo politico - Con funzioni di controllo e arbitraggio in settori economici - Posti a garanzia di valori europei (concorrenza, pluralismo, ecc.)

I loro titolari non sono nominati dal Governo, durano in carica per periodi predeterminati. Contro i loro atti è esperibile ricorso al giudice amministrativo.

Principali Autorità: - **AGCM — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust)**: vieta intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni restrittive. - **AGCOM**: garante delle comunicazioni e del pluralismo informativo. - **CONSOB**: controllo e regolamentazione del mercato finanziario.

Il problema costituzionale delle Autorità indipendenti è la loro tensione con il **principio democratico** (art. 1 Cost.) e con la responsabilità politica del Governo (art. 95 Cost.): traggono la loro legittimazione dalla competenza tecnica, non dal voto popolare.

8. I diritti nella sfera politica

I **diritti politici** permettono ai cittadini di partecipare alla vita pubblica e alla formazione delle decisioni collettive (artt. 48-51 Cost.): - **Elettorato attivo e passivo** - **Referendum** (abrogativo, costituzionale, ecc.) - **Libertà di organizzazione dei partiti** (art. 49 Cost.) - **Diritto di petizione** - **Diritto di accedere agli uffici pubblici** (art. 51 Cost.)

Sono riservati ai **cittadini** (status activae civitatis), ma l'integrazione europea ha introdotto temperamenti: i cittadini UE hanno elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative in Italia.

I diritti politici **possono essere persi**: per incapacità di agire (infermità mentale) o come pena accessoria a condanne gravi (interdizione dai pubblici uffici: perpetua per condanne non inferiori a 5 anni, temporanea per condanne non inferiori a 3 anni).

9. I doveri costituzionali

La Costituzione elenca vari doveri dei cittadini, spesso difficilmente traducibili in regole di comportamento coercibili:

- **Doveri inderogabili di solidarietà** (art. 2 Cost.)
- **Dovere di contribuire al progresso** (art. 4.2 Cost.)
- **Dovere di fedeltà alla Repubblica** (art. 54.1 Cost.): ha significato normativo soprattutto per i titolari di cariche pubbliche; per i cittadini comuni si traduce nell'obbligo di rispettare Costituzione e leggi.

I doveri costituzionali effettivamente sanzionabili si riducono essenzialmente a due:

1. **Dovere di difesa della patria** (art. 52 Cost.): comprende il servizio militare obbligatorio (sospeso dal 2005); può coinvolgere tutti i cittadini in caso di guerra.
2. **Dovere tributario** (art. 53 Cost.): obbligo di "concorrere alle spese pubbliche in ragione delle proprie capacità contributive," con un sistema tributario "informato a criteri di progressività" — che esprime sia l'eguaglianza formale (proporzionalità) sia quella sostanziale (progressività).

Le **prestazioni imposte** (art. 23 Cost.) — sia patrimoniali (tariffe, tributi) che personali — sono soggette a riserva di legge relativa, che si rafforza per quelle tributarie grazie ai principi dell'art. 53.

Concetti chiave

Preavviso di riunione — onere posto a carico dei promotori di riunioni in luogo pubblico: non è condizione di legittimità (≠ autorizzazione), ma la sua omissione comporta responsabilità penale.

Associazione — formazione sociale a base volontaria con nucleo organizzativo e tendenziale stabilità; tutelata dall'art. 18 Cost. con tre garanzie: libertà di adesione, libertà di istituzione senza autorizzazione, riserva di legge rinforzata.

Associazioni segrete — quelle che occultano la propria esistenza o i soci e interferiscono illecitamente sulle istituzioni pubbliche; vietate dall'art. 18.2 Cost. e dalla legge 17/1982 (legge P2).

Obiezione di coscienza — rifiuto motivato da convinzioni interiori di compiere atti prescritti dall'ordinamento; ammessa dalla legge in casi specifici (servizio militare, aborto, procreazione assistita, sperimentazione animale).

Libertà di manifestazione del pensiero — diritto di esprimere idee e divulgarle a destinatari indeterminati (art. 21 Cost.); "pietra angolare" della democrazia; unico limite costituzionale è il buon costume (pudore sessuale).

Buon costume — nozione elastica intesa come morale sessuale; evolve con i costumi sociali; non si applica ad arte e scienza.

Reati di opinione — fattispecie penali che puniscono espressioni del pensiero; compatibili con l'art. 21 solo se puniscono espressioni idonee a generare azioni pericolose o vere offese all'onore.

Filter bubble — fenomeno per cui gli algoritmi dei social media personalizzano i contenuti in base alle preferenze dell'utente, chiudendolo in una "bolla" che rafforza i pregiudizi e frammenta il dibattito pubblico.

Diritti sociali — diritti a ricevere prestazioni dagli apparati pubblici (lavoro, salute, istruzione, previdenza); hanno un "minimo essenziale" costituzionalmente garantito che non può essere compresso per ragioni di finanza pubblica.

Norme programmatiche — disposizioni costituzionali che enunciano obiettivi da raggiungere tramite legislazione futura; la Corte ha progressivamente riconosciuto che contengono aspetti precettivi direttamente applicabili.

Sentenze additive — decisioni della Corte costituzionale che dichiarano illegittima una norma "nella parte in cui" esclude dai benefici una categoria, estendendo la portata della norma stessa.

Previdenza sociale — sistema di assicurazione obbligatoria (INPS, INAIL) che tutela i lavoratori dai rischi di malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, in proporzione ai contributi versati.

Metodo contributivo — sistema di calcolo della pensione basato sui contributi effettivamente versati (introdotto dalla legge 353/1995, in sostituzione del metodo retributivo).

SSN — Servizio Sanitario Nazionale — sistema di assistenza sanitaria universale (istituito nel 1978) fondato su globalità delle prestazioni, universalità dei destinatari e uguaglianza dei trattamenti, erogato tramite le ASL.

Diritto allo studio — insieme di misure (borse di studio, assegni, provvidenze) volte a garantire l'accesso effettivo all'istruzione ai "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi" (art. 34.3 Cost.).

Organizzazione di tendenza — associazione o istituzione (es. scuola privata confessionale) ispirata a un programma ideologico preciso; può selezionare il personale in base all'adesione all'ideologia.

Libertà sindacale — libertà di organizzazione sindacale (art. 39 Cost.); i commi sull'efficacia erga omnes dei contratti collettivi non sono mai stati attuati; i sindacati attuali sono associazioni di diritto privato.

Stato regolatore — modello in cui lo Stato non gestisce direttamente attività economiche ma fissa regole e ne garantisce il rispetto tramite Autorità amministrative indipendenti.

Autorità amministrative indipendenti — organi pubblici indipendenti dal Governo, con funzioni di controllo e regolazione in settori economici; la loro legittimazione si basa sulla competenza tecnica, non sul voto popolare.

Espropriazione — istituto che consente alla pubblica autorità di privare il proprietario del bene per motivi di interesse generale, salvo indennizzo (non piena compensazione); il diritto soggettivo di proprietà "degrada" a interesse legittimo.

Diritti politici — diritti riservati ai cittadini (status activae civitatis) per partecipare alla vita pubblica: elettorato attivo e passivo, referendum, petizione, accesso agli uffici pubblici (artt. 48-51 Cost.).

Dovere tributario (art. 53 Cost.) — obbligo di contribuire alle spese pubbliche in proporzione alla capacità contributiva, con sistema progressivo che esprime l'eguaglianza sostanziale.

VIII-IX. L'Amministrazione della Giustizia e la Giustizia Costituzionale

VIII. L'Amministrazione della Giustizia

1. La struttura del sistema giudiziario italiano

Il sistema giudiziario italiano è caratterizzato dalla coesistenza di **più giurisdizioni**, ognuna competente su materie o posizioni giuridiche diverse:

- **Giudici ordinari** — competenti in materia civile e penale
- **Giudici amministrativi** (TAR e Consiglio di Stato) — competenti sugli interessi legittimi verso la PA
- **Corte dei conti** — giurisdizione contabile sulla responsabilità dei pubblici amministratori
- **Giudici tributari** — controversie tra cittadini e amministrazione finanziaria

- **Giudici militari** — in tempo di guerra su tutti i reati; in tempo di pace solo su reati militari

Criterio di riparto: di regola, i **diritti soggettivi** spettano al giudice ordinario; gli **interessi legittimi** al giudice amministrativo. Una tendenza più recente privilegia invece il criterio della **materia**.

Organizzazione della giustizia ordinaria

Gli organi giudicanti **civili** si dividono in: - Primo grado: giudice di pace, tribunale - Secondo grado: corte d'appello

Gli organi giudicanti **penali** comprendono: - Primo grado: giudice di pace, tribunale, corte d'assise - Secondo grado: corte d'appello, corte d'assise d'appello, tribunale della libertà

Gli **organi requirenti** sono i **Pubblici ministeri (PM)**, titolari dell'azione penale. L'art. 112 Cost. impone al PM l'**obbligo dell'azione penale**: non può scegliere discrezionalmente se esercitarla — deve farlo ogni volta che riceve una notizia criminis fondata. Ciò garantisce imparzialità nell'attivazione della giurisdizione penale.

La questione della **separazione delle carriere** tra giudicanti e requirenti ha attraversato una storia tormentata. La riforma Cartabia (l. 71/2022) ha infine limitato il passaggio tra le due funzioni a **una sola volta** nel corso della carriera.

La Corte di cassazione

La **Corte di cassazione** è il giudice di **legittimità** (controlla solo la corretta applicazione della legge, non ricostruisce i fatti). Esercita anche la funzione di **nomofilachia** — indirizzo interpretativo uniforme per tutta la giurisdizione — e risolve i conflitti di competenza tra giudici.

2. Principi costituzionali in tema di giurisdizione

2.1. Principio del giudice naturale precostituito per legge

L'art. 25 Cost. sancisce che **nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge**. La legge deve indicare criteri astratti e predeterminati (territoriale, per valore, per materia) che consentano di identificare quasi automaticamente l'organo competente. È vietato istituire **giudici speciali** dopo la commissione del fatto; sono invece ammesse sezioni specializzate presso tribunali ordinari.

Sono esclusi dal divieto le giurisdizioni speciali già previste dalla Costituzione (TAR, Corte dei conti, giudici militari), che però devono garantire indipendenza.

2.2. Diritto di difesa e giusto processo

L'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire in giudizio come **diritto inviolabile in ogni stato e grado**. La legge cost. 2/1999 ha riscritto l'art. 111 Cost., codificando la formula del **giusto processo**:

- La giurisdizione si attua mediante un processo **regolato dalla legge**
 - **Contraddittorio** tra le parti in condizioni di parità
 - **Giudice terzo e imparziale**
 - Nel processo penale: informazione tempestiva dell'accusa, tempo adeguato per la difesa, diritto a interrogare i testimoni dell'accusa, **contraddittorio nella formazione della prova**
 - **Ragionevole durata del processo** (principio mutuato dall'art. 6 CEDU)
-

3. Lo status dei magistrati ordinari

3.1. Accesso alla magistratura

La nomina avviene per **concorso** (art. 106.1 Cost.) — un "concorso di secondo grado" aperto non solo ai laureati in giurisprudenza con specializzazione, ma anche ad avvocati, magistrati onorari con sei anni di esperienza, professori universitari e dirigenti della PA.

Eccezioni: professori ordinari e avvocati con 15 anni di esperienza possono essere nominati **consiglieri di cassazione per meriti insigni** (fino a un decimo dei posti). Il **giudice di pace** è un magistrato onorario, non di carriera.

3.2. Indipendenza, autonomia e inamovibilità

L'art. 104.1 Cost. afferma che **la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere**.

- **Autonomia**: ogni magistrato decide senza condizionamenti interni all'ordine giudiziario
 - **Indipendenza**: protezione dai condizionamenti esterni (altri poteri dello Stato)
 - **Inamovibilità** (art. 107.1 Cost.): i magistrati non possono essere trasferiti senza consenso, salvo provvedimento motivato del CSM per incompatibilità o per ragioni di prestigio dell'ordine
-

4. Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)

Il **CSM** è l'organo di autogoverno della magistratura ordinaria. La sua esistenza rimuove dal Governo i poteri sullo status e la carriera dei magistrati, garantendo l'indipendenza.

Composizione (art. 104.2 Cost.)

Componente	Numero	Modalità di nomina
Membri di diritto	3	Presidente della Repubblica (presiede), Primo Presidente della Cassazione, Procuratore Generale della Cassazione
Membri togati	20 (2/3 del collegio)	Eletti dai magistrati ordinari
Membri laici	10 (1/3 del collegio)	Eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari e avvocati con 15 anni di esercizio

In totale: 33 membri (dopo la riforma Cartabia che ha ripristinato la composizione pre-2002).

La presenza dei **membri laici** serve a evitare che la magistratura diventi una "casta" chiusa. La **presidenza del Capo dello Stato** ha carattere prevalentemente formale e simbolico; la gestione concreta spetta al vicepresidente eletto internamente.

Competenze

Il CSM delibera su: **assegnazioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari**. L'**azione disciplinare** è promossa dal Ministro della giustizia o dal Procuratore Generale presso la Cassazione; la decisione spetta alla sezione disciplinare del CSM.

I magistrati rispondono anche di **responsabilità penale e civile**: la legge 18/2015 ha ampliato i casi di responsabilità civile (dolo o colpa grave), con risarcimento azionabile verso lo Stato, che si rivale sul magistrato per un importo non superiore alla metà dell'annualità dello stipendio.

5. Il Ministro della Giustizia

Con la Costituzione del 1948 i poteri del Ministro si sono drasticamente ridotti rispetto all'era prefascista. Il Ministro oggi:

1. Cura **l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia** (art. 110 Cost.)
2. **Promuove l'azione disciplinare** davanti alla sezione disciplinare del CSM
3. Partecipa (in concerto con una commissione del CSM) al **conferimento degli uffici direttivi** (presidenti di tribunale, ecc.)
4. Esercita **poteri di sorveglianza e ispezione** sugli uffici giudiziari

IX. Giustizia Costituzionale

1. Che cos'è la giustizia costituzionale

1.1. Definizione e funzione

Per **giustizia costituzionale** si intende il sistema di controllo giurisdizionale del rispetto della Costituzione. È la principale garanzia della **rigidità costituzionale**: senza di essa la Costituzione perderebbe la sua prevalenza gerarchica sulle leggi ordinarie.

Il celebre caso **Marbury v. Madison** (Corte Suprema USA, 1803) ha sancito per la prima volta il principio: se la Costituzione è legge superiore, il giudice deve applicarla anche a scapito della legge ordinaria contraria.

1.2. Il modello italiano

Il sistema italiano è prevalentemente:

- **Successivo**: il giudizio investe leggi già in vigore
- **Accentrato**: c'è un unico organo, la **Corte costituzionale**
- **Ad accesso indiretto**: i cittadini non possono ricorrere direttamente alla Corte; solo un giudice può investirla

Eccezioni e attenuazioni: - Esiste un **sindacato preventivo** per gli Statuti regionali (impugnati dal Governo prima della promulgazione) - Il **giudizio in via principale** (diretto) è ammesso per Stato e Regioni nei conflitti reciproci - I giudici di merito svolgono una funzione di **filtro diffuso**, dichiarando manifestamente infondate le questioni prima di rimetterle alla Corte

1.3. Attribuzioni della Corte (art. 134 Cost.)

1. Controllo di **legittimità costituzionale** delle leggi e degli atti con forza di legge
2. Giudizio sui **conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato**
3. Giudizio sui **conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni**
4. Giudizio sulle **accuse contro il Presidente della Repubblica** (alto tradimento e attentato alla Costituzione)
5. Giudizio di **ammissibilità del referendum abrogativo** (aggiunto dalla legge cost. 1/1953)

2. La Corte Costituzionale

2.1. Composizione (art. 135 Cost.)

La Corte è composta da **15 giudici**, nominati per un terzo ciascuno da:

- **Parlamento in seduta comune** — con maggioranza dei 2/3 (poi 3/5 dal terzo scrutinio); di fatto si è instaurata una convenzione di spartizione tra partiti
- **Presidente della Repubblica** — per convenzione senza proposta governativa, per preservare l'autonomia dalla maggioranza politica

- **Supreme magistrature** — 3 dalla Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato, 1 dalla Corte dei conti

Requisiti: i giudici devono provenire dalle magistrature superiori, dall'accademia giuridica (professori ordinari) o dall'avvocatura con almeno **20 anni di esercizio**.

2.2. Status e garanzie

- **Durata:** 9 anni, **non rinnovabili** (per evitare dipendenza dal potere nominante)
- **Immunità:** i giudici non sono sindacabili per opinioni e voti espressi in funzione; godono dell'immunità parlamentare personale
- **Inamovibilità:** la rimozione richiede delibera della Corte a maggioranza dei 2/3
- **Incompatibilità:** assoluta con incarichi politici, professionali, associativi
- **Autonomia finanziaria e normativa:** la Corte gestisce il proprio bilancio e ha un proprio regolamento

2.3. Funzionamento

Il **Presidente** è eletto dalla Corte stessa a scrutinio segreto; il mandato è triennale e rinnovabile.

I giudici non scadono tutti insieme ma **gradualmente** (rinnovo parziale e continuo), e non si applica la prorogatio: alla scadenza del mandato la funzione cessa immediatamente.

Le decisioni possono essere: - **Sentenze** — definiscono il giudizio - **Ordinanze** — provvedimenti interlocutori (non esauriscono il processo)

Le decisioni della Corte **non sono mai impugnabili** (art. 137.3 Cost.).

3. Il Controllo di Costituzionalità delle Leggi

3.1. Atti sindacabili

Sono sindacabili le **leggi e gli atti con forza di legge** dello Stato e delle Regioni. Ciò comprende: - Leggi formali ordinarie (anteriori e successive alla Costituzione) - Decreti legislativi e decreti-legge - Leggi di revisione costituzionale (per vizi materiali: violazione dei limiti impliciti della Costituzione)

Sono **esclusi:** consuetudini, regolamenti dell'esecutivo (sindacati dal giudice amministrativo), norme UE, "atti aventi forza di legge" regionali.

3.2. Il parametro di giudizio

Il parametro primario è la **Costituzione e le leggi costituzionali**. Esiste però il **parametro interposto:** norme sub-costituzionali la cui violazione implica una violazione indiretta della Costituzione (es. violazione dei principi direttivi della legge delega → violazione dell'art. 76 Cost.; violazione delle norme internazionali → violazione dell'art. 10 Cost.).

3.3. Giudizio incidentale (via d'eccezione)

È il meccanismo principale di accesso. La questione di legittimità nasce come **incidente processuale** in un giudizio già in corso (il **giudizio a quo**). Il giudice può sollevarla d'ufficio o su istanza di parte.

Requisiti perché il giudice possa rimettere la questione alla Corte:

1. **Rilevanza**: la disposizione sospetta deve essere necessariamente applicabile nel giudizio in corso
2. **Non manifesta infondatezza**: il giudice deve avere un ragionevole dubbio sulla costituzionalità (non deve pronunciarsi sulla fondatezza, solo non escluderla)

Il giudice emette un'**ordinanza di rimessione** che sospende il processo principale. Le parti possono costituirsi davanti alla Corte, ma è un giudizio **a parti eventuali** (il loro intervento è facoltativo).

3.4. Giudizio in via principale (via d'azione)

Può essere promosso dallo **Stato contro leggi regionali** o dalla **Regione contro leggi statali o di altre Regioni**. Il ricorso deve essere presentato entro **60 giorni** dalla pubblicazione della legge impugnata.

Caratteristiche: è un giudizio **astratto** (non dipende da un caso concreto) e **disponibile** (i soggetti legittimati non sono obbligati a promuoverlo).

Asimmetria: lo Stato può impugnare leggi regionali per qualsiasi violazione costituzionale; la Regione può impugnare leggi statali solo se violano le proprie competenze.

4. Tipologia delle Decisioni della Corte

4.1. Decisioni di inammissibilità

La Corte dichiara l'inammissibilità quando mancano i presupposti formali o processuali: assenza dei requisiti soggettivi o oggettivi, carenza di rilevanza, difetto di motivazione nell'ordinanza di remissione, questioni che implicano valutazioni politiche insindacabili (art. 28, l. 87/1953).

4.2. Sentenze di rigetto

La Corte dichiara la questione **"non fondata"**. Non afferma che la legge è legittima, ma che il dubbio del giudice remittente non è giustificato. Effetti: **inter partes** — preclude solo la riproposizione della stessa questione dallo stesso giudice nello stesso grado. Questioni identiche riproposte senza nuovi argomenti vengono decise con ordinanza di "manifesta infondatezza".

4.3. Sentenze di accoglimento

La Corte dichiara **l'illegittimità costituzionale** della disposizione. Effetti: - **Erga omnes**: la norma cessa di esistere nell'ordinamento - **Ex tunc** (retroattivi): colpisce anche i rapporti sorti in passato, ma **non i rapporti esauriti** (quelli su cui è passato in giudicato una sentenza, o per cui è decorsa la prescrizione) - In materia penale: cessa l'esecuzione delle condanne irrevocabili fondate sulla norma dichiarata illegittima (art. 30.4, l. 87/1953)

4.4. Sentenze interpretative di rigetto

La Corte non dichiara illegittima la disposizione, ma chiarisce che la questione è infondata perché il giudice l'ha interpretata male. Formula: "non fondata, **nei sensi di cui in motivazione**". La Corte indica l'interpretazione conforme a Costituzione. Tuttavia i giudici ordinari possono non seguirla; da qui il ricorso alla dottrina del "**diritto vivente**": se l'interpretazione consolidata della giurisprudenza è incostituzionale, la Corte dichiara l'illegittimità di quella specifica norma vivente.

4.5. Sentenze manipolative di accoglimento

Dichiarano l'illegittimità "**nella parte in cui**" la disposizione dice o non dice qualcosa. Tipi principali:

- **Sentenze di accoglimento parziale**: illegittimità di una parte soltanto del testo
- **Sentenze additive**: la disposizione è illegittima "nella parte in cui non prevede" qualcosa che costituzionalmente deve esserci. La Corte opera per "**rime obbligate**": aggiunge una norma ricavata dalla disciplina di situazioni analoghe, non la inventa
- **Sentenze sostitutive**: la disposizione è illegittima "nella parte in cui prevede X anziché Y". La Corte sostituisce la locuzione incostituzionale con quella corretta

5. I Conflitti di Attribuzione tra Poteri dello Stato

5.1. Definizione

Strumento attraverso cui un "potere" difende le proprie attribuzioni costituzionali dal comportamento di un altro potere. "Potere" non coincide con i tre poteri tradizionali (legislativo, esecutivo, giudiziario): può essere qualsiasi soggetto cui la Costituzione attribuisce funzioni (Presidente della Repubblica, CSM, Corte dei conti, singolo ministro, commissioni parlamentari, promotori del referendum).

5.2. Tipi di conflitto

- **Vindicatio potestatis**: entrambi i soggetti rivendicano la stessa attribuzione (raro)
- **Conflitto da menomazione/interferenza**: un soggetto, pur esercitando attribuzioni proprie, impedisce o ostacola l'esercizio delle attribuzioni altrui (caso frequente)

Il conflitto può sorgere anche da comportamenti **omissivi** (la Camera che non delibera sull'autorizzazione all'arresto di un parlamentare, il Presidente della Repubblica che non promulga una legge).

5.3. Il giudizio

Il ricorso è presentato direttamente alla Corte. Questa verifica prima in camera di consiglio l'ammissibilità (presupposti soggettivi e oggettivi), poi decide nel merito. La sentenza "dichiara a chi spetta la competenza" e può accompagnarsi all'annullamento degli atti emanati dall'organo risultato incompetente.

6. I Conflitti di Attribuzione tra Stato e Regioni

Sono **conflitti intersoggettivi** (tra enti), distinti dai conflitti tra poteri (interorganici). Riguardano atti non legislativi (amministrativi, regolamentari, giurisdizionali), poiché per le leggi c'è il giudizio in via principale.

Il ricorso richiede un **interesse concreto e attuale** alla lesione della competenza. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio sono i soggetti legittimati in giudizio. La sentenza dichiara a chi spetta la competenza e può annullare l'atto.

7. Il Giudizio di Ammissibilità del Referendum Abrogativo

La Corte controlla l'ammissibilità delle richieste referendarie (l'art. 75 Cost. non lo prevedeva: lo ha introdotto la legge cost. 1/1953). Il giudizio si conclude entro il 10 febbraio.

Motivi di inammissibilità (art. 75.2 Cost. e giurisprudenza): - Leggi tributarie, di bilancio, di amnistia/indulto, di autorizzazione a ratifica trattati - Leggi costituzionali e leggi "rinforzate" - Leggi a contenuto costituzionalmente vincolato (es. legge elettorale in toto) - Quesiti senza "matrice razionalmente unitaria" (non omogenei) - Quesiti la cui normativa di risulta sarebbe inapplicabile

8. La Giustizia Politica

8.1. Responsabilità penale del Presidente della Repubblica

Il Presidente non risponde degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, **salvo per alto tradimento e attentato alla Costituzione** (art. 90 Cost.). In questi casi:

1. Il **Parlamento in seduta comune** (a maggioranza assoluta) delibera la messa in stato d'accusa (dopo indagine di un Comitato delle Giunte per le immunità)

2. La **Corte costituzionale in composizione integrata** (15 giudici ordinari + 16 giudici aggregati estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento ogni 9 anni) giudica nel merito

Le sanzioni applicabili: penali, costituzionali, amministrative, civili. La sentenza è inappellabile. Questa competenza **non è mai stata attivata** nella storia repubblicana.

8.2. Reati ministeriali

Con la legge cost. 1/1989 i reati ministeriali (reati comuni commessi nell'esercizio di funzioni di governo, come quelli contro la PA) sono stati sottratti alla Corte costituzionale e affidati alla **magistratura ordinaria**, con un meccanismo di **autorizzazione parlamentare** obbligatoria (dalla Camera di appartenenza del ministro). L'autorizzazione può essere negata solo se il ministro ha agito per tutelare un interesse dello Stato o un preminente interesse pubblico. Le indagini spettano a un **tribunale dei ministri**, istituito presso il Tribunale del capoluogo del distretto competente.

Concetti Chiave

Giustizia costituzionale — sistema di controllo giurisdizionale del rispetto della Costituzione; principale garanzia della sua rigidità.

Giudice naturale precostituito per legge — principio (art. 25 Cost.) per cui l'organo giudicante deve essere determinato da criteri astratti fissati prima del fatto da giudicare.

Giusto processo — formula dell'art. 111 Cost. (riformato nel 1999): contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo e imparziale, ragionevole durata.

Obbligo dell'azione penale — il PM deve esercitare l'azione penale ogni volta che riceve una notizia criminis fondata, senza margine di discrezionalità (art. 112 Cost.).

Nomofilachia — funzione della Corte di cassazione di garantire l'interpretazione uniforme del diritto su tutto il territorio nazionale.

CSM — Consiglio Superiore della Magistratura; organo di autogoverno della magistratura ordinaria, garante dell'indipendenza dei magistrati dal potere esecutivo.

Inamovibilità — garanzia per cui i magistrati non possono essere trasferiti o rimossi senza il loro consenso, salvo provvedimento motivato del CSM.

Giudizio incidentale — modalità di accesso alla Corte costituzionale in cui la questione di legittimità sorge come incidente in un processo in corso; richiede rilevanza e non manifesta infondatezza.

Rilevanza — requisito del giudizio incidentale: la disposizione sospetta deve essere necessaria per decidere il caso concreto.

Parametro interposto — norma sub-costituzionale la cui violazione implica indirettamente la violazione della Costituzione (es. legge di delega, trattato internazionale).

Sentenza di accoglimento — dichiara l'illegittimità costituzionale della norma; effetti erga omnes e retroattivi sui rapporti pendenti (non su quelli esauriti).

Sentenza di rigetto — dichiara non fondata la questione; effetti solo inter partes (preclude la riproposizione dallo stesso giudice nello stesso grado).

Sentenza additiva — tipo di sentenza manipolativa che dichiara l'illegittimità "nella parte in cui non prevede" qualcosa; la Corte agisce per "rime obbligate", non inventa norme.

Sentenza sostitutiva — dichiara l'illegittimità "nella parte in cui prevede X anziché Y"; sostituisce la locuzione incostituzionale.

Diritto vivente — interpretazione consolidata di una norma nella giurisprudenza ordinaria; la Corte accetta di giudicare la norma nel significato in cui essa "vive" nella realtà applicativa.

Conflitto di attribuzione tra poteri — strumento per risolvere davanti alla Corte le controversie su chi abbia competenza a esercitare una funzione costituzionale; può sorgere da atti, comportamenti o omissioni.

Conflitto intersoggettivo — conflitto tra enti (Stato e Regioni) su atti non legislativi.

Alto tradimento e attentato alla Costituzione — unici reati per cui il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d'accusa e giudicato dalla Corte costituzionale.

Reati ministeriali — reati comuni commessi da ministri nell'esercizio delle funzioni di governo; soggetti a autorizzazione parlamentare e giudicati dalla magistratura ordinaria (dal 1989).